



CONSEILLER LE CLIENT DANS LA GESTION DE SON
PATRIMOINE PRIVE (CCP)



Natacha FAUCHIER
Responsable scientifique AUREP
Coresponsable pédagogique CCP
Diplômée Notaire

AUREP

DEMEMBREMENT DE PROPRIETE

Natacha FAUCHIER

2025

Propriété intellectuelle

L'AUREP et le formateur sont seuls titulaires des droits de propriété intellectuelle de l'ensemble des formations que l'Aurep propose à ses Clients. À cet effet, l'ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu'en soit la forme (papier, électronique, numérique, oral, ...) utilisés par l'AUREP et le formateur pour assurer les formations, demeurent la propriété exclusive de ces derniers. À ce titre, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation sans accord exprès de L'AUREP. En particulier, le Client s'interdit d'utiliser le contenu des formations en dehors de l'action de formation concernée par la convention qui le lie à l'Aurep et engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication des contenus non autorisée. Toute représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou partielle des contenus de formations en ce compris, les module(s) E-Learning, ainsi que des bases de données figurant le cas échéant sur la plateforme digitale de l'AUREP, sont strictement interdites, et ce quels que soient le procédé et le support utilisés. En tout état de cause, L'AUREP demeure propriétaire de ses outils, méthodes et savoir-faire développés antérieurement ou à l'occasion de l'exécution des prestations chez le Client.



Table des matières

PARTIE 1 – PROPRIETE ET USUFRUIT : DEFINITIONS ET FONDAMENTAUX	8
Chapitre 1 – Définition et règles générales.....	8
Section 1 – Propriété et usufruit : origines, fondements et nature	8
A- La propriété	8
B- L'usufruit	9
Section 2 – Définition actuelle de l'usufruit.....	9
A- Définition juridique	9
C – Définition économique	10
Section 3 – L'usufruit dans un contexte international.....	11
Section 4 – Distinction de l'usufruit et d'autres notions.....	11
A- Démembrement et autres propriétés collectives : société, copropriété, indivision	11
1. La société.....	11
2. La copropriété	12
3. L'indivision	12
B- Usufruit et autres droits réels : droit d'usage et d'habitation, droits réels de jouissance spéciale, servitudes.....	12
1. Distinction liminaire entre droits réels et droits personnels.....	12
2. Distinction entre l'usufruit et le droit d'habitation	13
3. Distinction entre l'usufruit et les droits de jouissance spéciale.....	13
4. Distinction entre l'usufruit et les servitudes.....	14
Chapitre 2 – La naissance de l'usufruit et la définition de ses caractéristiques	14
Section 1 – L'usufruit légal	15
A. Usufruit des administrateurs légaux sur le patrimoine des enfants mineurs jusqu'à 16 ans et règles spécifiques	15
B. Usufruit successoral légal du conjoint survivant.....	15
C. Usufruit du conjoint de l'artiste ou de l'auteur.....	16
D. Usufruit conféré à titre de paiement de la prestation compensatoire en cas de divorce	16
E. Formalisme et publicité	17
F. Règles fiscales	17
Section 2 – L'usufruit conventionnel.....	17

A. Les deux modes de constitution d'un <i>usu per retentionem</i> ou <i>per translationem</i>	18
B. Nécessité de constituer l'usufruit pour lui donner naissance (condamnation de la théorie de l'usufruit causal).....	18
C. Distinction entre constitution et cession d'usufruit.....	18
D. Pouvoirs pour constituer un usufruit.....	20
E. Formalisme et publicité	21
F. Règles fiscales	21
Section 3 – Caractéristiques de l'usufruit à constituer.....	22
A. La qualité d'usufruitier.....	22
B. La durée de l'usufruit.....	23
Section 4 – L'usufruit successif	25
A. Définition et nature de l'usufruit successif.....	25
B. Constitution d'un usufruit successif	26
C. Pouvoirs pour constituer un usufruit successif.....	27
D. Caractéristiques de l'usufruit successif à constituer.....	28
E. Formalisme et publicité	28
F. Règles fiscales	28
Chapitre 3 – Usufruitier et nu-propiétaire : prérogatives respectives	29
Section 1- Des droits réels indépendants.....	29
Section 2- Droits et obligations à l'ouverture de l'usufruit.....	30
A. L'inventaire.....	30
B. La caution ou l'emploi.....	31
Section 3 – Droits et obligations au cours de l'usufruit	34
A. Droits et obligations de l'usufruitier	34
B. Droits et obligations du nu-propiétaire	37
Chapitre 4 – L'évaluation de l'usufruit.....	39
Section 1 – Le choix d'une méthode adaptée.....	39
A –La valeur vénale : définition et méthodes d'évaluation	39
B – Le recours à la méthode des Discounted Cash Flows (DCF).....	39
Section 2 – Le barème d'évaluation prescrit par la loi en matière fiscale.....	42
A – L'évaluation fiscale.....	42
B – Champ d'application.....	44
Chapitre 5 – L'extinction de l'usufruit.....	44
Section 1 – Décès de l'usufruitier ou arrivée du terme fixé	45
A. Usufruit viager.....	45

B. Usufruit à durée fixe.....	46
C. Usufruit au profit d'une personne morale : limite des 30 ans.....	47
D. Règles fiscales.....	48
Section 2 – Renonciation extinctive à l'usufruit.....	50
A. Renonciation abdicative ou translatrice.....	50
B. Renonciation à titre onéreux ou libéral.....	51
C. Formalisme et publicité.....	51
D. Règles fiscales.....	51
Section 3 – L'aliénation conjointe par l'usufruitier et le nu-propriétaire du bien démembré.....	52
A. La vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété.....	52
B. L'apport conjoint de l'usufruit et de la nue-propriété.....	53
C. La licitation du bien soumis à usufruit.....	53
Section 4 – La conversion.....	54
A. La conversion de l'usufruit successoral du conjoint en rente viagère.....	54
B. Les autres conversions.....	57
C. Incidences fiscales de la conversion.....	57
Section 5 – La déchéance pour abus de jouissance.....	58
Section 6 – Autres causes d'extinction.....	59
PARTIE 2 – L'USUFRUIT APPLIQUE AUX DIFFERENTES COMPOSANTES DU PATRIMOINE.....	60
Chapitre 1- Usufruit portant sur les immeubles.....	60
Section 1 – Les propriétés bâties et non bâties.....	61
A. Conclusion des baux.....	61
B. Les charges et travaux.....	63
C. Les travaux d'amélioration ou de construction.....	66
E. Les assurances de dommage.....	68
F. Les particularités concernant les lots de copropriété.....	69
G. La fiscalité et les taxes.....	70
Section 2 – Spécificités des bois et forêts.....	74
A. Distinction entre bois taillis et arbres de haute futaie.....	74
B. Usages spécifiques et droits de l'usufruitier.....	75
Chapitre 2 – Usufruit portant sur les meubles.....	75
Section 1 – Meubles corporels.....	76
Section 2 – Meubles incorporels.....	76
A. L'usufruit de créance.....	76

B. L'usufruit d'un portefeuille de valeurs mobilières.....	77
C. L'usufruit d'un contrat de capitalisation	81
D. L'usufruit d'un contrat d'assurance-vie.....	84
E. L'usufruit de titres sociaux.....	85
F. L'usufruit de crypto-actifs.....	98
Chapitre 3 – Usufruit portant sur les biens consommables.....	99
Section 1 – Les biens consommables.....	99
A. Définition et distinction : fongibilité et consommabilité.....	99
B. Consumabilité matérielle ou juridique	99
C. Des prérogatives nécessairement différentes.....	100
Section 2 – Les droits et obligations.....	101
A. Les droits et obligations de l'usufruitier	101
B. Les droits et obligations du nu-propriétaire.....	102
Section 3 – Le quasi-usufruit par la loi ou par la convention	105
A. L'usufruit né sur des biens consommables.....	105
B. L'usufruit poursuivi sur les biens subrogés, consommables	106
C. L'usufruit né sur des biens non consommables soumis au régime du quasi-usufruit par convention.....	107
Section 4 – La fiscalité	108
A. Le principe de déductibilité fiscale des dettes successorales.....	109
B. La présomption de fictivité des dettes de l'article 773, 2° du CGI.....	109
C. Les dispositions de l'article 774 bis du CGI et les commentaires administratifs	110

INTRODUCTION

Le démembrement de propriété est une institution juridique d'une richesse exceptionnelle, à la croisée des stratégies patrimoniales, des considérations économiques et des exigences fiscales. Ce mécanisme, qui repose sur la dissociation des prérogatives de la propriété entre usufruitier et nu-propriétaire, offre une plasticité unique pour répondre aux besoins diversifiés des familles, des investisseurs et des entreprises.

Dans ce domaine, il est impossible de ne pas rendre hommage à Jean Aulagnier, figure emblématique et pionnière dans l'étude des droits démembrés. Par ses travaux novateurs, il a su dévoiler les nombreuses applications de l'usufruit et de la nue-propriété en tant qu'outils de gestion et de transmission du patrimoine. Sa définition de l'usufruit comme une « technique de gestion de patrimoine permettant d'optimiser la jouissance que plusieurs personnes peuvent retirer de la possession partagée d'un bien » illustre parfaitement l'esprit de cette discipline : conjuguer théorie et pragmatisme pour maximiser les bénéfices économiques et sociaux des propriétaires.

Loin d'être un simple dispositif juridique, le démembrement est devenu un pilier des stratégies patrimoniales modernes. Sa flexibilité, qui permet d'adapter la répartition des droits à des objectifs spécifiques, est mise au service de projets familiaux, entrepreneuriaux ou encore philanthropiques. Toutefois, cette technique exige une maîtrise rigoureuse des règles juridiques, fiscales et économiques pour éviter les pièges et les conflits qu'elle peut engendrer.

Ce cours a pour ambition de proposer une analyse approfondie et didactique des principes et des applications du démembrement de propriété. En nous inspirant des réflexions de Jean Aulagnier et des nombreuses contributions doctrinales et jurisprudentielles en la matière, nous explorons les multiples facettes de cette technique. Nous espérons ainsi offrir aux praticiens du droit et de la gestion patrimoniale des clés pour appréhender, concevoir et mettre en œuvre des solutions adaptées aux besoins de leurs clients.

PARTIE 1 – Propriété et usufruit : définitions et fondamentaux

Chapitre 1 – Définition et règles générales

Le démembrement de propriété, et plus particulièrement l'usufruit, constitue une institution fondamentale du droit patrimonial, répondant à des objectifs variés, qu'ils soient juridiques, économiques ou sociaux. Ce chapitre vise à définir les concepts de propriété et d'usufruit, à en préciser les règles générales et à retracer les fondements historiques et juridiques de ces notions, tout en soulignant leur rôle essentiel dans l'organisation des relations patrimoniales modernes. Par l'analyse et la synthèse des textes, doctrines et pratiques, il s'agit d'apporter un éclairage structuré sur les caractéristiques de ces institutions, afin d'en saisir les enjeux et les applications concrètes.

Section 1 – Propriété et usufruit : origines, fondements et nature

A- La propriété

Le droit de propriété, consacré par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, est érigé en droit fondamental « inviolable et sacré » à son article 17. Ce texte protège ce droit tout en permettant des restrictions pour des nécessités publiques, à condition qu'une juste indemnisation soit prévue. La Déclaration lie également la propriété à la liberté individuelle, un principe confirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982. Ce dernier a affirmé que la conservation du droit de propriété constitue un des fondements de la société politique, au même titre que les libertés fondamentales. Cette reconnaissance a été renforcée par la Cour de cassation (Cass. civ. 1^{re}, 28 nov. 2006, n° 04-19.134), qui a qualifié le libre accès à la propriété comme un droit constitutionnel, et par le Conseil d'État, qui a reconnu la propriété comme liberté fondamentale protégée dans le cadre du référé-liberté (CE, 31 mai 2001, Commune de Hyères-les-Palmiers).

Historiquement, la conception de la propriété a évolué de manière significative. Dès l'Antiquité, le droit romain la définissait comme un droit absolu d'une personne sur une chose. Cette conception a été éclipsée au Moyen Âge par une vision fragmentée et hiérarchisée de la propriété, typique du régime féodal. Avec l'émergence du droit naturel moderne au XVII^e siècle, des penseurs comme Locke et Hobbes ont redéfini la propriété comme un droit individuel fondamental, étroitement lié à la liberté. Ce lien a été théorisé par Hegel, pour qui la propriété privée était une condition essentielle de l'épanouissement de la personnalité humaine. Ces principes ont inspiré les grandes codifications juridiques, notamment le Code civil français de 1804, où l'article 544 consacre la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue », sous réserve des lois et règlements.

L'évolution moderne de la propriété témoigne de son double rôle, à la fois individuel et social. D'un côté, elle demeure un droit privé conférant au propriétaire un lien direct avec son bien

et excluant toute interférence extérieure. De l'autre, elle joue un rôle clé dans l'organisation des communautés politiques et économiques. En outre, la propriété s'est adaptée aux enjeux contemporains en élargissant son champ d'application, notamment vers la propriété intellectuelle et économique. Cette transformation reflète une tendance à intégrer des valeurs sociales et économiques dans la conception du droit de propriété.

Ainsi, l'histoire de la propriété montre une trajectoire marquée par des évolutions théoriques et juridiques qui en font un pilier des ordres juridiques modernes, tout en répondant aux besoins des sociétés dans leurs contextes économiques et sociaux changeants.

B- L'usufruit

L'usufruit est une institution ancienne aux racines romaines, qui a évolué pour devenir un outil de gestion patrimoniale de premier ordre dans le droit civil français. À l'origine, l'usufruit visait principalement à assurer des moyens de subsistance aux membres de la famille, notamment dans les situations de succession ou de protection d'enfants mineurs. Il constituait un mécanisme permettant à certains membres de la famille de profiter d'un bien tout en assurant sa conservation pour des héritiers ultérieurs.

Le Code civil français, dans sa codification napoléonienne de 1804, a réaffirmé cette possibilité de répartir les prérogatives attachées à la propriété en créant l'article 578, définissant l'usufruit comme « *le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance* ».

L'évolution de l'usufruit au fil des siècles s'est inscrite dans une dynamique d'adaptation aux réalités économiques et familiales modernes. Durant l'époque moderne et contemporaine, l'usufruit a progressivement évolué pour devenir un instrument d'une grande flexibilité, employé tant dans les opérations de transmission patrimoniale que dans les stratégies de conservation et de valorisation d'actifs. Sa popularité s'explique, en partie, par l'absence d'équivalents comme le trust dans le système juridique français, poussant ainsi le législateur et la pratique à en faire un substitut dans divers domaines, notamment pour des stratégies de planification successorale.

Cette continuité dans le temps de l'institution témoigne de son utilité et sa flexibilité comme instrument patrimonial.

Section 2 – Définition actuelle de l'usufruit

A- Définition juridique

L'usufruit est défini à l'article 578 du Code civil comme "*le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance*".

Traditionnellement, la répartition des différentes prérogatives attachées à la propriété est présentée de la manière suivante : l'usufruitier bénéficie ainsi de l'*usus* (le droit d'usage) et du *fructus* (le droit de percevoir les fruits du bien), tandis que le nu-propriétaire conserve l'*abusus*, c'est-à-dire la faculté de disposer de la propriété.

Néanmoins, comme nous l'expliquerons, cette affirmation est à préciser, particulièrement concernant l'*abusus*.

En effet, la conception traditionnelle de la nue-propriété, souvent associée à l'*abusus*, est sujette à controverse. Cette perspective laisse entendre que le nu-propriétaire disposerait du droit exclusif de disposer du bien, et que l'usufruitier serait privé de cette faculté. Elle suggère également que le nu-propriétaire est dépouillé des fruits du bien, lesquels reviendraient exclusivement à l'usufruitier, justifiant ainsi l'appellation de « nue-propriété ». Cette notion, décrite comme un droit abstrait dépourvu d'utilité immédiate, renforce l'idée d'un droit amputé, un point souvent souligné par la doctrine. Cependant, cette analyse simpliste est insuffisante. La nue-propriété ne saurait être assimilée au droit de disposer de la pleine propriété tant que celle-ci demeure démembrée. En réalité, le nu-propriétaire conserve un droit théorique, limité à une disposition à terme, dans l'attente de la reconstitution naturelle de la pleine propriété à l'extinction de l'usufruit. Ce droit demeure conditionné par les limites intrinsèques du démembrement, qui, par essence, est temporaire. Ainsi, une compréhension plus nuancée du démembrement, le percevant comme une forme de propriété collective, permet de dépasser les limites de cette vision classique.

Le caractère temporaire de l'usufruit, qui s'éteint en principe au décès de l'usufruitier, confère à ce droit un statut particulier : l'usufruitier peut jouir du bien, l'exploiter, et en tirer des revenus comme un propriétaire, mais il doit préserver la substance même de la chose, en maintenant le bien en l'état. Le Code civil précise que l'usufruit s'applique tant aux biens meubles qu'aux immeubles et que sa jouissance varie selon la nature du bien, ce qui nécessite des adaptations dans le régime de l'usufruit en fonction des biens concernés (valeurs mobilières, immeubles, créances, etc.).

Ainsi, le droit de propriété, qualifié de droit « absolu » par l'article 544 du Code civil, est ici divisé en deux droits réels distincts mais complémentaires : l'usufruit et la nue-propriété. Ces deux droits coexistent sans indivision, chacun des titulaires exerçant ses prérogatives de manière indépendante, sous réserve des limites légales et des obligations de conservation imposées à l'usufruitier.

Les articles 578 et suivants du Code civil régissent l'usufruit. Nombre d'entre elles sont supplétives, laissant ainsi aux parties une grande liberté conventionnelle ainsi que cela sera détaillé dans les différentes parties de ce cours.

C – Définition économique

En pleine propriété, le titulaire d'un bien jouit de tous les fruits et revenus produits par celui-ci pendant toute la durée de son existence, la propriété étant un droit perpétuel. Cependant, lors d'un démembrement de propriété, cette jouissance est partagée dans le temps : l'usufruitier et le nu-propriétaire exercent successivement leur droit à percevoir les fruits du bien.

Ainsi, l'usufruit confère à son titulaire, pour une durée définie (viagère ou temporaire), le droit d'usage et de jouissance du bien. Cela inclut la perception des fruits et revenus (ex. loyers, dividendes), qui sont exclusifs à l'usufruitier pendant toute la durée de son droit. En revanche,

le nu-propriétaire est privé de ces revenus immédiats mais acquiert le droit d'en bénéficier pleinement à l'extinction de l'usufruit, réunissant ainsi l'usufruit et la nue-propriété en une pleine propriété. Cette structuration temporelle constitue une méthode efficace pour optimiser la jouissance économique d'un bien entre plusieurs générations ou titulaires.

En d'autres termes, le démembrement de propriété opère une répartition économique de l'usage d'un bien : l'usufruitier tire les bénéfices économiques actuels, tandis que le nu-propriétaire anticipe ceux qui surviendront à l'avenir. Cette temporalité du droit permet également d'ajuster la valeur des droits en fonction de la durée de l'usufruit, ce qui rend possible des stratégies de gestion patrimoniale et fiscale adaptées aux besoins financiers ou successoraux des titulaires.

Section 3 – L'usufruit dans un contexte international

L'usufruit n'est pas universellement reconnu dans tous les systèmes juridiques. Par exemple, les pays de tradition anglo-saxonne ne le connaissent pas dans la même acception que le droit français, préférant des mécanismes comme le trust. Cette absence peut engendrer des complexités dans le cadre international en matière de gestion patrimoniale et de transmission de biens situés dans des juridictions différentes. Cela impose aux praticiens d'être vigilants dans les montages patrimoniaux incluant des éléments transfrontaliers, et de rechercher des équivalents lorsque cela est nécessaire.

Section 4 – Distinction de l'usufruit et d'autres notions

A- Démembrement et autres propriétés collectives : société, copropriété, indivision

Il existe en droit français différentes figures de propriété collective et notamment, la société, la copropriété, l'indivision et le démembrement de propriété.

1. La société

Une société est une personne morale de droit privé constituée par un contrat entre deux ou plusieurs personnes qui conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourrait en résulter. Une société peut également être constituée par un acte unilatéral dans le cas des sociétés unipersonnelles (comme l'EURL ou la SASU).

Elle est régie par les dispositions du Code civil (art. 1832 et s.) ainsi que, selon son type, par des lois spécifiques (par exemple, le Code de commerce pour les sociétés commerciales). Les éléments caractéristiques de la société sont : un *affectio societatis*, c'est-à-dire la volonté commune de collaborer, un apport (en numéraire, en nature ou en industrie), un partage des résultats (bénéfices ou pertes).

2. La copropriété

La copropriété est un régime juridique qui s'applique à un bien immobilier divisé en plusieurs lots de copropriété, comprenant chacun une partie privative (appartement, local, etc.) et une quote-part des parties communes (couloirs, escaliers, ascenseur, toiture, etc.). Elle est régie par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967. Les copropriétaires forment un syndicat des copropriétaires chargé de la gestion des parties communes et de l'administration de la copropriété, souvent assisté par un syndic de copropriété.

Le règlement de copropriété fixe les droits et obligations de chaque copropriétaire ainsi que l'usage des parties communes et privatives.

3. L'indivision

L'indivision est une situation juridique dans laquelle plusieurs personnes détiennent ensemble des droits de même nature sur un bien ou un ensemble de biens, sans qu'il y ait division matérielle des parts. Chaque indivisaire possède une part abstraite (exprimée en quote-part ou en pourcentage) mais n'a pas de droit exclusif sur une portion physique du bien. L'indivision peut être volontaire (par exemple, à la suite d'un achat commun) ou légale (par exemple, dans le cadre d'une succession). Les décisions relatives au bien indivis nécessitent l'accord unanime des indivisaires ou la majorité (selon la nature de la décision, C. civ., art. 815 et s.). L'indivision peut être source de conflits et prendre fin grâce à un partage, amiable ou judiciaire.

B- Usufruit et autres droits réels : droit d'usage et d'habitation, droits réels de jouissance spéciale, servitudes

1. Distinction liminaire entre droits réels et droits personnels

Les droits réels et les droits personnels sont deux catégories fondamentales de droits patrimoniaux, mais ils se distinguent par leur nature, leur objet et leur mode d'exercice.

Un droit réel est un droit qui porte directement sur une chose (un bien). Il confère à son titulaire un pouvoir immédiat et direct sur cette chose, qu'il peut utiliser, exploiter, ou céder, sous réserve des limites légales. Exemples :

- Droits réels principaux : La propriété, l'usufruit, les servitudes, le droit de jouissance spéciale.
- Droits réels accessoires : Les hypothèques, les gages, les privilèges.

Le droit réel est opposable à tous, c'est-à-dire que tout le monde doit le respecter (opposabilité *erga omnes*). Pour certains droits réels (notamment immobiliers), leur opposabilité suppose une inscription dans un registre (ex. : service de la publicité foncière).

Un droit personnel est un droit par lequel une personne (le créancier) peut exiger d'une autre personne (le débiteur) une prestation (faire, ne pas faire ou donner). Ce droit repose donc sur une relation entre deux personnes. Exemples : une obligation contractuelle (paiement d'un prix, livraison d'un bien), une dette ou un prêt.

Le droit personnel ne lie que les parties au contrat ou à l'obligation. Il n'est pas opposable aux tiers (effet relatif des contrats, C. civ., art. 1199).

Les droits dont les définitions suivent sont tous des droits réels.

2. Distinction entre l'usufruit et le droit d'habitation

Bien que le droit d'usage et d'habitation confère également un droit de jouissance sur un bien appartenant à autrui, il se distingue de l'usufruit par son caractère plus restreint. Les articles 625 à 636 du Code civil précisent que ces droits sont attachés à la personne du titulaire, incessibles et limités aux besoins personnels du bénéficiaire et, éventuellement, de sa famille. L'usufruit, en revanche, permet de concéder l'usage à un tiers et de percevoir les fruits du bien le cas échéant (comme les loyers ou revenus générés), tandis que le droit d'usage est strictement limité aux besoins du titulaire. Ainsi, une personne titulaire d'un droit d'usage sur un logement pourra l'occuper personnellement, mais ne pourra pas le mettre en location, sauf l'hypothèse du droit viager au logement du conjoint survivant (C. civ., art. 764).

Remarque : le droit d'usage et d'habitation est incessible (C. civ., art. 631). Il est toutefois admis que l'usager puisse renoncer à son droit (et l'éteindre ainsi de manière anticipée), à titre gratuit ou onéreux.

3. Distinction entre l'usufruit et les droits de jouissance spéciale

Le droit réel de jouissance spéciale est un droit *sui generis*¹, né de la pratique notariale et reconnu par la jurisprudence, notamment par l'arrêt "Maison de Poésie" du 31 octobre 2012². Il consacre la liberté d'un propriétaire de constituer un droit réel conférant une jouissance spéciale sur son bien, ce qui a marqué une rupture avec la doctrine du *numerus clausus* des droits réels. Ce courant doctrinal considérait que seuls les droits réels expressément prévus par la loi, comme la propriété, l'usufruit ou les servitudes, pouvaient être reconnus par l'ordre juridique. En introduisant cette liberté, la jurisprudence a permis d'enrichir les modalités de démembrement de propriété

Ce droit repose sur l'autonomie de la volonté des parties et leur capacité à moduler les conditions et la durée de cette jouissance, dans le respect des règles d'ordre public.

Ce droit peut être constitué par convention entre les parties ou résulter d'une décision judiciaire. Sa mise en œuvre est souvent associée à des situations pratiques où l'affectation exclusive de certaines parties d'un bien collectif répond à des besoins spécifiques, par exemple :

- L'usage exclusif d'un garage ou d'une terrasse par un copropriétaire ;

¹ Un droit *sui generis* est un droit autonome qui ne s'inscrit pas dans les catégories juridiques traditionnelles, telles que les droits réels ou personnels. Il se distingue par son originalité et sa spécificité, répondant à des besoins particuliers que le droit classique ne peut pas entièrement satisfaire. Souvent issu de la jurisprudence ou de dispositions législatives, il combine des éléments de plusieurs catégories pour créer une solution juridique adaptée à une situation particulière. Par sa nature unique, il se définit comme "de son propre genre", permettant une flexibilité et une innovation dans l'ordre juridique.

² Cass. civ., 3^e, 31 oct. 2012, n° 11-16.266 ; Cass. civ., 3^e, 8 sept 2016, n° 15-20.273

- L'utilisation d'une salle de réunion à des jours ou heures spécifiques ;
- La jouissance d'un chalet uniquement pendant la saison d'hiver.

Ainsi, bien que l'usufruit, le droit d'usage et d'habitation, et les droits réels de jouissance spéciale permettent une forme de jouissance d'un bien appartenant à autrui, chacun de ces droits est unique par sa portée juridique, sa transmissibilité, et ses implications fiscales. L'usufruit se distingue par ses attributs nombreux qui participe de sa polyvalence en matière patrimoniale ; les autres droits impliquant quant à eux des restrictions certaines, les rendant adaptés à des usages plus spécifiques.

4. Distinction entre l'usufruit et les servitudes

Une servitude est un droit réel grevant un bien immobilier, qui profite à un autre bien. Elle impose au propriétaire du bien grevé (fonds servant) une contrainte ou une limitation dans l'usage de son bien, au profit du propriétaire d'un autre bien (fonds dominant) ou d'une personne.

La servitude est définie par les articles 637 et suivants du Code civil français. Selon l'article 637, une servitude « *est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.* »

Exemples :

- Servitudes légales :
 - Servitude de passage pour un fonds enclavé
 - Servitude de vue ou de jour (distance minimale entre les ouvertures et la propriété voisine).
- Servitudes conventionnelles :
 - Une servitude de passage pour un voisin.
 - Une servitude interdisant de construire à une certaine hauteur.

La servitude est attachée au bien, non à son propriétaire, et se transmet avec le bien en cas de vente. Elle a en principe un caractère perpétuel.

Chapitre 2 – La naissance de l'usufruit et la définition de ses caractéristiques

Comme l'énonce l'article 579 du Code civil, « *L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme* ».

Les modalités de constitution de l'usufruit, qu'il s'agisse d'une origine légale, conventionnelle ou judiciaire, reflètent la diversité des situations juridiques et patrimoniales auxquelles cette institution s'adapte, chaque mode répondant à des objectifs spécifiques dictés par la volonté des parties ou les exigences de la loi.

Section 1 – L’usufruit légal

Contrairement à l’usufruit conventionnel, qui résulte de la volonté des parties exprimée dans un contrat ou un acte unilatéral, l’usufruit légal trouve son origine directement dans la loi. Il s’impose sans nécessiter un accord des parties concernées, comme un mécanisme d’attribution prévu pour répondre à des situations spécifiques, souvent dans un but de protection ou d’équilibre patrimonial. Ce type d’usufruit se rencontre principalement dans les domaines du droit de la famille et des successions.

Suivent les principaux cas d’usufruit légal, leurs fondements juridiques et leurs implications. D’autres hypothèses seront traitées dans la suite des développements (telles les subrogations réelles légales sur l’indemnité d’expropriation ou l’indemnité d’assurance ou l’usufruit légal sur les dividendes provenant de la distribution de réserves à propos des parts sociales démembrées).

A. Usufruit des administrateurs légaux sur le patrimoine des enfants mineurs jusqu’à 16 ans et règles spécifiques

L’article 386 du Code civil accorde aux parents, en leur qualité d’administrateurs légaux, un usufruit sur les biens de leurs enfants mineurs. Cet usufruit s’étend jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 16 ans.

Cet usufruit légal vise à permettre aux parents de tirer des revenus des biens de leurs enfants, contribuant ainsi à leur entretien et à leur éducation. Toutefois, l’usufruit est assorti de règles spécifiques :

- Obligation de conservation : les parents usufruitiers sont tenus de conserver la substance des biens, conformément à l’article 578 du Code civil.
- Exclusion de certains biens : ne sont pas soumis à l’administration et la jouissance des père et mère :
 - Les biens acquis par les enfants grâce à leur travail ;
 - Les biens qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n’en jouiront pas (libéralité avec clause de tiers administrateur, C. civ., art. 387) ;
 - Les biens qu’il reçoit au titre de l’indemnisation d’un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.

En pratique, cet usufruit est automatiquement conféré par la loi et cesse de plein droit lorsque l’enfant atteint l’âge de 16 ans ou lorsqu’une cause d’extinction spécifique intervient (émancipation, décès, etc.).

B. Usufruit successoral légal du conjoint survivant

Lorsque le défunt laisse un conjoint survivant et des enfants exclusivement communs, l’article 757 du Code civil confère un usufruit légal au conjoint survivant sur le patrimoine du défunt.

L’usufruit légal au conjoint survivant porte sur tous les biens composant le patrimoine successoral.

Ainsi, cet usufruit peut porter notamment sur :

- Les biens en pleine propriété du défunt ;
- La part du patrimoine qu'il possédait en indivision avec d'autres personnes ;
- Les créances ;
- etc



Attention : lorsque le défunt était nu-propriétaire d'un bien, sous l'usufruit d'une personne encore en vie au moment du décès (usufruit non éteint), le conjoint survivant bénéficie d'un usufruit successif sur ledit bien. En effet, lorsque la succession comprend des biens en nue-propriété, le conjoint n'est pas privé de son usufruit légal sur ceux-ci, mais il s'agira alors d'un usufruit successif. Il pourra entrer en jouissance lorsque l'usufruit premier aura pris fin.

Rappelons toutefois que cet usufruit légal du conjoint survivant n'est pas un droit d'ordre public. Le défunt peut donc en priver son conjoint, en tout ou partie. Ainsi, les biens légués à ne sont pas soumis à l'usufruit du conjoint.

Ainsi, cet usufruit successoral légal s'applique sur une assiette qui comprend l'ensemble des biens composant le patrimoine successoral du défunt, à l'exclusion des biens légués ou des biens expressément exclus par le défunt.

L'usufruit successoral légal est une mesure protectrice, de nature à protéger le cadre de vie et le niveau de vie du conjoint survivant. Il lui garantit des revenus ou un usage sans nécessiter l'accord des autres héritiers. Ce droit peut être aménagé par des dispositions conventionnelles, telles qu'une donation entre époux, qui élargissent ou réduisent l'étendue de cet usufruit.

C. Usufruit du conjoint de l'artiste ou de l'auteur

L'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle confère au conjoint survivant d'un auteur ou d'un artiste un droit d'usufruit sur les œuvres protégées par le droit d'auteur, sous réserve des dispositions de la succession.

Ce droit permet au conjoint de percevoir les revenus tirés de l'exploitation des œuvres (droits d'auteur, royalties) tant que ces œuvres restent protégées par le droit d'auteur, soit 70 ans après la mort de l'auteur.

L'objectif est de garantir au conjoint survivant une continuité dans la perception des fruits économiques des créations intellectuelles.

D. Usufruit conféré à titre de paiement de la prestation compensatoire en cas de divorce

L'article 274 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire, en cas de divorce, peut être exécutée sous forme d'un usufruit attribué à l'un des époux sur un bien appartenant à l'autre.

L'attribution de cet usufruit, qui peut être viager ou temporaire, doit être expressément mentionnée dans la décision judiciaire ou l'accord des parties homologué par le juge.

Cet usufruit vise à compenser les disparités de niveau de vie créées par le divorce, en offrant à l'époux bénéficiaire un droit d'usage et/ou de jouissance sur un bien, tel qu'un logement ou un portefeuille de valeurs mobilières.

Ce mécanisme, régulièrement utilisé en pratique, évite un paiement en capital ou en rente, offrant une solution patrimoniale adaptée à la situation des parties.

E. Formalisme et publicité

Les usufruits susvisés prennent leur source dans la loi. Aucun formalisme ne s'impose *ad validatem*¹.

Il en va néanmoins autrement de l'usufruit conféré à titre de paiement de la prestation compensatoire en cas de divorce puisque c'est un jugement qui doit lui donner naissance.

La constitution de droits réel peut être nécessaire pour l'opposabilité aux tiers. Il s'agit alors d'une mesure de publicité dont le mode de réalisation diffère selon la nature du bien.

Exemple



L'usufruit successoral légal du conjoint existe en vertu de la loi. Il ne requiert aucun formisme pour prendre naissance.

En revanche, son opposabilité aux tiers nécessite qu'il fasse l'objet de la publicité foncière.

F. Règles fiscales

Les règles fiscales seront précisées dans la section 2 ci-après.

Section 2 – L'usufruit conventionnel

Contrairement à l'usufruit légal, qui découle directement de la loi pour répondre à des situations spécifiques (par exemple, l'usufruit successoral ou celui des administrateurs légaux), l'usufruit conventionnel résulte de la volonté des parties exprimée dans un acte juridique. Il peut être constitué à titre gratuit ou onéreux, selon les objectifs patrimoniaux ou économiques poursuivis, et permet une grande flexibilité dans ses modalités. Nous examinerons d'abord les mécanismes de constitution de l'usufruit, en distinguant les concepts de constitution et de cession, ainsi que les constitution *per retentionem* et *per translationem*. Ensuite, seront abordées ses caractéristiques, notamment la qualité de l'usufruitier (personne physique ou morale) et la durée de l'usufruit, avant de conclure avec l'analyse de l'usufruit successif.

¹ Un formalisme est dit requis *ad validatem* lorsqu'il constitue une condition de validité donc de formation du droit

A. Les deux modes de constitution d'un *usu per retentionem* ou *per translationem*

L'usufruit peut être constitué *per translationem* ou *per retentionem*.

La constitution est dite *per translationem* lorsque le propriétaire transfère l'usufruit à une autre personne, cédant l'usus et le fructus, tout en conservant la nue-propriété. Ce transfert peut intervenir par vente, donation ou legs.

La constitution est dite *per retentionem* lorsque le propriétaire conserve l'usufruit pour lui-même tout en cédant la nue-propriété à un tiers, par une vente, une donation, ou en léguant la nue-propriété tout en laissant l'usufruit à ses héritiers légaux.

B. Nécessité de constituer l'usufruit pour lui donner naissance (condamnation de la théorie de l'usufruit causal)

Selon la théorie -ancienne- de l'usufruit causal, il y aurait dans toute propriété un usufruit. Autrement dit, l'usufruit existerait en germe dans la propriété et le propriétaire serait nu-propriétaire et usufruitier de son bien¹. Cette théorie qui postule que l'usufruit serait contenu à l'état latent dans la propriété avant d'en être extrait par le démembrement, est critiquée. Elle repose sur l'idée que l'usufruit procède d'un fractionnement de la propriété, attribuant à l'usufruitier une partie de ses prérogatives. Ce modèle est parfois source de confusions et de malentendus, notamment en matière de transmission et de fiscalité.

En réalité l'usufruit est un droit réel distinct créé *ex nihilo* et non une fraction du droit de propriété préexistant.

La théorie de l'usufruit causal a été condamnée en 1804, les rédacteurs du Code civil ayant retenu une conception différente. En effet, l'article 578 du Code civil qui définit l'usufruit comme étant « *le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété.* »

Il convient donc de distinguer deux opérations : la constitution et la cession d'un usufruit.

C. Distinction entre constitution et cession d'usufruit

La distinction entre constitution et cession d'usufruit repose sur des fondements juridiques et pratiques essentiels, permettant d'appréhender la nature des opérations concernées.

La constitution d'un usufruit correspond à la création *ex nihilo* d'un droit réel conférant à l'usufruitier l'usage et les fruits d'un bien appartenant à un tiers. Cette opération ne procède pas d'un transfert de propriété, mais d'une scission volontaire des prérogatives du droit de propriété, opérée par le propriétaire du bien.

Nous l'avons indiqué, la constitution peut intervenir :

¹ Baudry Lacantinerie explique : « On donne quelque fois, sous l'autorité du droit romain, le nom d'usufruit au droit de jouissance qui appartient au propriétaire sur sa propre chose et pour distinguer cet usufruit improprement dit du véritable usufruit, de celui qui existe au profit d'un autre que le propriétaire, on appelle le premier usufruit causal et le second usufruit formel. L'usufruit du propriétaire est dit causal **parce qu'il a pour cause la propriété**. Au contraire, l'usufruit qui appartient à un autre copropriétaire est qualifié de formel. Le droit de jouissance du propriétaire n'est pas un usufruit. »

- *Per translationem* : le propriétaire cède à un tiers l'usufruit, tout en conservant la nue-propriété.
- *Per retentionem* (ou *deductionem*) : le propriétaire cède la propriété tout en se réservant l'usufruit. Dit autrement, il cède la nue-propriété.

Cette distinction est fondamentale, car la constitution fixe les caractéristiques essentielles de l'usufruit (notamment sa durée), qui sont intangibles une fois le droit constitué. La constitution peut être réalisée à titre onéreux ou gratuit.

La cession d'usufruit, en revanche, implique le transfert à un tiers d'un usufruit déjà existant. Peuvent faire l'objet d'une cession, un usufruit légal ou conventionnel. Cette opération ne crée pas un nouvel usufruit, mais transfère un droit existant, qui conserve ses caractéristiques originelles.

En conséquence :

- La cession ne modifie pas la durée de l'usufruit, fixée au moment de sa constitution.
- Le cessionnaire ne devient pas juridiquement l'usufruitier au sens de l'article 617 du Code civil, car cette qualité demeure attachée à celui qui était désigné lors de la constitution initiale.

La cession peut être effectuée à titre onéreux ou gratuit. Cependant, elle ne confère pas au cessionnaire la possibilité de modifier les caractéristiques de l'usufruit (par exemple, prolonger sa durée ou changer ses modalités).

Exemple



En 2017, Paul a constitué à titre gratuit un usufruit d'une durée de 10 ans au profit de sa fille Marie, portant sur un appartement loué à bail d'habitation. En 2019, cette dernière a elle-même fait donation de son droit à son fils Marius. Marie est malheureusement décédée en juillet 2024. Un conflit familial oppose Paul et Marius, ce dernier continuant à percevoir les loyers du bien.

L'usufruit à durée fixe donné à Marie comportait un double terme : 10 ans ou, s'il intervenait avant, le décès de Marie (usufruitière au sens de l'article 617 du Code civil). En conséquence, l'usufruit s'est éteint et Paul est (re)devenu plein propriétaire depuis le décès de sa fille Marie.

Exemple



En 2016, Delphine, célibataire et sans descendant, a donné la nue-propriété d'un ensemble immobilier à une association, en se réservant un usufruit viager. En 2022, Delphine a cédé cet usufruit à sa sœur, Louise. Cette dernière décède accidentellement en août 2024.

L'usufruit a été constitué par rétention et pour une durée viagère sur la tête de Delphine. Le décès de Louise n'éteint pas l'usufruit. Ce droit sera transmis aux héritiers de Louise par voie successorale.

La confusion entre ces deux notions (constitution et cession) peut entraîner des erreurs d'analyse civile ou fiscale, comme l'illustre l'utilisation parfois incorrecte du terme « cession

» par le législateur fiscal, alors qu'il s'agit en réalité d'une constitution d'usufruit¹. Il est crucial d'employer les termes adéquats pour qualifier ces opérations, car le régime juridique et les implications fiscales qui en découlent diffèrent sensiblement.



Attention Vente de la nue-propriété à un successible et présomption de libéralité

L'article 918 du Code civil dispose :

« La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations. »

Ce texte pose une présomption de donation déguisée, traitant la vente de la nue-propriété avec réserve d'usufruit faite par une personne à l'un de ses successibles comme une libéralité hors part successorale.

L'unique moyen d'y échapper est de faire consentir les cohéritiers de l'acquéreur, également descendants du vendeur.

D. Pouvoirs pour constituer un usufruit

Celui qui veut constituer un usufruit doit être propriétaire du bien qu'il veut démembrement et avoir la capacité et les pouvoirs d'aliéner. En effet, la constitution d'un usufruit est, sur ce point, assimilable à une aliénation².

Si le propriétaire est mineur ou majeur placé sous un régime de protection judiciaire ou un mandat de protection futur activé, il conviendra d'appliquer les règles idoines pour procéder à la constitution de l'usufruit.

Notons que si le propriétaire est marié, les règles du régime matrimonial sont applicables. Ainsi, la constitution d'un usufruit portant sur un bien immobilier commun sera soumis à la cession (C. civ., art. 1424).

Concernant l'usufruit qui serait constitué sur le logement de la famille par une personne mariée, les dispositions du 3^{ème} alinéa de l'article 215 du Code civil peuvent, selon le cas, trouver à s'appliquer.

Si l'époux constitue un usufruit *per translationem*³ (conserve la nue-propriété mais cède l'usufruit constitué) ces dispositions sont applicables.

En revanche, s'il constitue un usufruit *per deductionem*⁴ (conserve l'usufruit et cède la propriété grevée de cet usufruit), ces dispositions ne sont pas applicables. Aussi, le conjoint n'aura pas à autoriser cette opération, laquelle ne porte pas atteinte à l'usage et à la

¹ Eclairage du 18 octobre 2024, n°522 par Natacha Fauchier, [Usufruit à terme fixe et article 13, 5° du CGI: Prorogation, cession, quelles sont les opérations concernées ?](#)

² L'aliénation est une opération juridique emportant une transmission de propriété. La vente, la cession ou encore la donation constituent des aliénations.

³ Voir infra.

⁴ Ou *per retentionem*, les deux locutions étant synonymes, voir *supra*.

jouissance du logement familial pendant le mariage¹, peu important que n'ait pas été constitué d'usufruit successif à son profit.

Pour la constitution d'un usufruit successif, voir *infra*.

E. Formalisme et publicité

S'agissant d'un usufruit constitué par la volonté de l'homme et non par la loi, il ne peut se former que par convention.

Celle-ci peut prendre la forme d'un acte onéreux assimilable à une vente. Dans ce cas, il est d'usage de faire une convention sous seing privé ou authentique selon la nature du bien soumis à usufruit.

S'agissant d'un bien immobilier, l'acte devra prendre la forme authentique pour les besoins de la publicité foncière (et l'opposabilité aux tiers de la constitution de l'usufruit).

Lorsque la constitution d'usufruit est le fruit d'un acte libéral, la convention doit également emprunter la forme authentique conformément aux dispositions de l'article 931 du Code civil². Il s'agit là d'un formalisme *ad validatem* qui s'impose quel que soit l'objet de la donation, à l'exception de l'hypothèse d'un don manuel.

F. Règles fiscales

Il convient ici de distinguer les effets de l'acte constitutif.

Au plan fiscal, tant la constitution d'usufruit que la cession d'usufruit ou de nue-propriété ont un effet translatif.

Pour déterminer la fiscalité applicable, il convient donc de déterminer :

- Le droit transmis : l'usufruit ou la nue-propriété ;
- Sa valeur au plan fiscal (ce qui sera traité dans le Chapitre 4 de la présente partie)
- Le caractère onéreux ou libéral de l'opération, précision faite que :
 - o Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sont fonction de la nature du bien (immeuble, parts sociales, actions, etc) ;
 - o Les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sont fonction du lien d'alliance ou de parenté entre le disposant et le gratifié et diffèrent selon que la mutation a lieu entre vifs (DMTG donations) ou par décès (DMTG successions).

Exemple

¹ Pour une hypothèse de donation en nue-propriété avec réserve d'usufruit par le donateur (le bien constituait un propre) sans constitution d'usufruit successif au profit du survivant : Cass. civ. 1re, 22 mai 2019, [18-16.666](#).

² Qui dispose : « *Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.* »



Maxime donne la nue-propriété d'un studio à sa fille Léa en se réservant un usufruit.

Pour la fiscalité il s'agit d'une donation en nue-propriété. L'opération sera taxable sur la valeur de la nue-propriété transmise, aux droits de mutation à titre gratuit des donations (DMTG donations).

Exemple



Adeline vend la nue-propriété de sa maison à Guillaume.

Pour la fiscalité, il s'agit de la cession à titre onéreux de la nue-propriété. L'opération sera taxable sur la valeur de la nue-propriété transmise, aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) portant sur un bien immobilier.



Attention Constitution d'usufruit portant sur des droits sociaux

Comme il a été indiqué ci-avant, en principe, la fiscalité applicable à la constitution ou cession d'un usufruit est régie par les mêmes règles que celles applicables aux en cas de mutation de la propriété du bien concerné. Dit autrement, en cas de cession d'usufruit sur un bien immobilière, la fiscalité applicable sera identique à celle de la cession d'un immeuble en propriété, sous réserve de l'assiette.

Il a néanmoins été jugé en matière de droits sociaux que la constitution d'usufruit sur les titres ne peut pas être assimilé à la cession des titres eux-mêmes. Ainsi, selon la Cour de cassation¹, la cession de l'usufruit des droits sociaux n'est pas soumise aux DMTO droits sociaux (CGI, art. 726) faute de mutation de propriété mais simplement au droit fixe des actes innomés.

Section 3 – Caractéristiques de l'usufruit à constituer

Les caractéristiques de l'usufruit à constituer, qu'il s'agisse de la qualité de l'usufruitier ou de la durée du droit, sont essentielles pour déterminer les modalités de jouissance et d'extinction de ce droit réel. Elles reflètent la souplesse et les limites imposées par la loi et les conventions, selon que l'usufruit est constitué au profit d'une personne physique ou morale, pour une durée viagère ou fixe.

A. La qualité d'usufruitier

1. Usufruitier personne physique

L'usufruit est généralement constitué au profit d'une personne physique, qui bénéficie alors de l'usage (usus) et des fruits (fructus) du bien grevé d'usufruit. La personne physique doit être clairement identifiée lors de la constitution de l'usufruit, notamment pour déterminer la durée du droit, qui s'éteint au décès de l'usufruitier en cas d'usufruit viager (voir infra).

¹ Cass. com., 30 nov. 2022, n° 20-18.884

2. Plusieurs usufruitiers : l'usufruit conjoint

L'usufruit peut également être constitué au profit de plusieurs personnes, de manière conjointe. Dans ce cas, les usufruitiers exercent leurs droits en indivision.

En effet, si l'usufruit et l'indivision sont deux notions bien distinctes, il peut arriver que l'usufruit ait plusieurs titulaires, de sorte qu'ensemble, ils sont en indivision sur l'usufruit. Chaque usufruitier détient une quote-part indivise de l'usufruit. Pour rappel, en matière d'indivision, les droits et pouvoirs des indivisaires sont régis par les articles 815 et suivants du Code civil.

3. Usufruitier personne morale

Une personne morale peut être bénéficiaire d'un usufruit. Cette configuration est fréquemment rencontrée dans les montages économiques ou patrimoniaux. Toute personne morale, quelle que soit sa forme sociale, peut être usufruitière.

4. Constituants et bénéficiaires dans les modes de constitution

La qualité d'usufruitier est naturellement déterminée par l'acte constitutif et dépend du mode de constitution.

Lorsque l'usufruit est constitué *per deductionem* ou *retentionem*, l'usufruitier est celui qui était plein propriétaire et qui cède le bien en conservant pour lui-même un usufruit.

A l'inverse, lorsque l'usufruit est constitué *per translationem*, l'usufruitier est le bénéficiaire, celui qui devient titulaire du droit créé.

B. La durée de l'usufruit

1. Caractère nécessairement temporaire

L'usufruit est, par essence, un droit temporaire. Cette caractéristique fondamentale est inscrite à l'article 617 du Code civil, qui prévoit que l'usufruit s'éteint à l'expiration de la durée fixée ou au décès de l'usufruitier.

Le caractère temporaire de l'usufruit découle directement de sa nature, qui vise à dissocier de manière limitée dans le temps les prérogatives de la propriété entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Contrairement à la pleine propriété, l'usufruit ne confère pas un droit perpétuel et s'éteint soit par l'arrivée du terme fixé contractuellement, soit par le décès de l'usufruitier lorsqu'il est viager.

Ainsi, l'usufruit est, par essence, un droit temporaire, visant à garantir que le nu-propriétaire puisse, à terme, retrouver l'ensemble des utilités de la chose. Sans cette limitation, le droit de propriété serait privé de sa substance et la libre circulation économique du bien compromise.

Le caractère temporaire de l'usufruit a des conséquences significatives. La durée de l'usufruit est un élément déterminant pour son évaluation économique : plus la durée est courte, moins l'usufruit est valorisé, ce qui influe sur les calculs patrimoniaux et fiscaux. À l'expiration de l'usufruit, le nu-propriétaire retrouve l'ensemble des prérogatives de la propriété, sans qu'aucune convention ou formalisation ne soit nécessaire. Enfin, les obligations de

l'usufruitier, notamment en matière d'entretien et de jouissance du bien, sont intrinsèquement liées à son caractère temporaire, puisqu'il est tenu de restituer le bien dans un état compatible avec sa durée d'utilisation.

2. Usufruit viager

L'usufruit viager est la forme la plus courante. Il s'éteint au décès de l'usufruitier, conformément à l'article 617 du Code civil. Lorsque rien n'est indiqué quant à la durée de l'usufruit, il est généralement considéré qu'il est viager (et non durée fixe).

Comme cela a été exposé précédemment¹, la cession d'un usufruit déjà existant est sans incidence sur la qualité d'usufruitier au sens de l'article 617 précité. Lorsque l'usufruit constitué est viager, le décès de celui qui avait la qualité d'usufruitier lors de la constitution emportera extinction du droit. Ce principe garantit que la durée de l'usufruit reste attachée à la personne désignée dans l'acte constitutif. Il en résulte le principe selon lequel l'usufruit n'est pas transmissible à cause de mort².

3. Usufruit à durée fixe³

Usufruit légal

Certains usufruits à durée fixe prennent leur source dans la loi, comme l'usufruit des parents sur les biens de leur enfant mineur jusqu'à ses 16 ans, prévu par l'article 386 du Code civil.

Usufruit conventionnel

Les parties peuvent convenir d'un usufruit dit « temporaire » dans le cadre de leur liberté contractuelle. Ce type d'usufruit doit être limité dans le temps dès sa constitution.

Dans cette hypothèse, l'usufruit s'éteindra :

- Au terme fixé par les parties,
- Ou au décès de l'usufruitier s'il se produit avant cette date.

Exemple



Antoine constitue à titre gratuit au profit de sa mère, Adèle, un usufruit d'une durée de 10 ans.

Hypothèse 1 – Adèle est toujours en vie 10 ans plus tard : l'usufruit s'éteint par arrivée du terme fixé.

Hypothèse 2 – Adèle décède 8 ans plus tard. Son décès éteint l'usufruit.

Enfin, l'article 620 du Code civil permet de fixer comme terme de l'usufruit le moment où un tiers atteindra un certain âge. Dans ce cas, si ce tiers décède avant d'atteindre l'âge prévu, l'usufruit perdure néanmoins jusqu'à la date où il aurait atteint cet âge. Bien que cette modalité soit peu fréquente, elle peut s'avérer utile dans des situations spécifiques, notamment lorsque l'âge fixé comme terme est celui du nu-propriétaire.

¹ Voir le paragraphe 3. Distinction entre constitution et cession d'usufruit, page 12.

² Pour le dire autrement, l'usufruitier au sens de l'article 617 du Code civil, ne peut pas transmettre son usufruit par décès (succession).

³ L'usufruit étant par essence temporaire, nous préférons les termes d'*usufruit à durée fixe* à l'expression usitée d'*usufruit temporaire*.

4. Usufruit au profit d'une personne morale : limite des 30 ans

L'article 619 du Code civil dispose que la durée de l'usufruit constitué au profit des personnes morales ne peut excéder 30 ans. Cette limite vise à éviter un usufruit perpétuel puisqu'une personne morale peut être constituée pour une durée longue¹ et prorogeable. Il est aujourd'hui admis que cette disposition est d'ordre public².

Section 4 – L'usufruit successif

A. Définition et nature de l'usufruit successif

L'usufruit successif se caractérise par la constitution d'un droit d'usufruit destiné à s'exercer de manière différée, à compter de l'extinction d'un usufruit préalable. Ce mécanisme permet que plusieurs usufruitiers jouissent, tour à tour, du même bien selon un ordre préétabli. Ainsi, chacun jouit, successivement, de l'intégralité de l'usufruit constitué.

Contrairement à l'expression « réversion d'usufruit », souvent employée pour désigner ce mécanisme, il est préférable de parler d'usufruit successif, car le terme de réversion laisse entendre qu'il s'agit d'une transmission par décès de l'usufruit, ce qui n'est pas le cas.

Ce mécanisme est fréquemment usité lors de la donation de la nue-propriété à des descendants avec réserve d'usufruit par le donateur. Il consiste pour ce dernier à constituer à titre gratuit au profit de son conjoint un usufruit successif, aux fins de lui assurer la jouissance du bien jusqu'à son propre décès pour l'hypothèse où il lui survivrait.

Exemple

Un père, marié en séparation de biens, propriétaire d'un immeuble, souhaite organiser la transmission de ce bien tout en assurant la protection de son épouse après son décès. Il décide de faire une donation de la nue-propriété de l'immeuble à ses deux enfants, tout en se réservant un usufruit viager pour lui-même. Par ailleurs, il constitue un usufruit successif au profit de son épouse, stipulant que celle-ci jouira de l'immeuble à compter de son décès et jusqu'à son propre décès. Ainsi, tant que le père est en vie, il conserve la jouissance de l'immeuble (droit d'habitation ou de perception des loyers). À son décès, son épouse peut entrer en jouissance grâce à son usufruit successif. Elle pourra continuer à vivre dans l'immeuble ou percevoir les revenus locatifs. À son décès, l'usufruit s'éteindra définitivement, et les enfants, nus-propriétaires depuis l'origine, retrouveront la pleine propriété de l'immeuble.

Cet aménagement garantit la continuité de la jouissance pour l'épouse, tout en préservant la transmission définitive du bien aux enfants.

¹ Par exemple pour une société, la durée maximale est de 99 ans (C. civ., art. 1838, C. com., art. L210-2).

² Cass., civ. 3^e, 7 mars 2007, n°06-12.568.

Un débat a longtemps existé quant à la nature juridique de l'usufruit successif ainsi constitué à titre gratuit¹. Dans un arrêt du 8 juin 2007, la Cour de cassation² a tranché la question en qualifiant la « réversion d'usufruit » de donation à terme de biens présents. Ainsi, dès l'acte constitutif, le droit d'usufruit de l'usufruitier successif (usufruit de « second rang ») est définitivement acquis, bien que son exercice soit différé jusqu'à l'extinction de l'usufruit antérieur (usufruit de « premier rang »).

L'usufruit successif est un droit acquis à son titulaire dès sa constitution. Seule l'entrée en jouissance est différée dans le temps car elle ne débutera qu'à l'extinction de l'usufruit premier.



Attention : dès lors que la constitution d'un usufruit successif à titre gratuit est qualifiée de donation, les règles idoines sont applicables et notamment :

- L'usufruitier doit accepter cette donation pour qu'elle soit formée (C. civ., art. 932)
- L'acte constitutif doit être passé en la forme authentique (C. civ., art. 931)
- Cette donation est irrévocable (C. civ., art. 894)

Cependant, lorsque l'usufruit successif a été constitué entre personnes mariées, il est librement révocable (C. civ., art. 1096).



Attention Cession conjointe du bien démembré et usufruit(s) successif(s)

Lorsque le bien démembré est cédé à un tiers qui souhaite acquérir la pleine propriété, les « vendeurs » sont :

- le nu-propriétaire
- l'usufruitier
- et le ou les usufruitiers successifs.

En effet, le droit du ou des usufruitiers successifs existe dès l'acte constitutif, quand bien même l'exercice du droit est différé.

Aussi, chacun des titulaires de droits réels doit consentir à la vente et a droit à une fraction du prix.

B. Constitution d'un usufruit successif

Tout comme l'usufruit, l'usufruit successif peut naître de la loi ou de la volonté de l'Homme.

1. Usufruit successif légal :

En présence d'enfants exclusivement communs, le conjoint survivant bénéficie, au titre de ses droits successoraux légaux, à son choix, des droits de propriété du quart ou de l'usufruit

¹ Après l'avoir considéré comme un pacte sur succession future atteint de nullité, la Cour de cassation a encore eu quelques hésitations entre les qualifications de donation de biens à venir, de donation sous condition suspensive ou de donation de biens présents à terme. La première chambre civile, après y avoir vu une donation de biens à venir (Cass. civ. 1ère, 20 avril 1983) l'avait qualifiée de donation de biens présents à terme (Cass. civ. 1ère, 21 oct. 1997, n° 95-19.759), alors que la chambre commerciale l'analysait en une donation conditionnelle soumise à la condition suspensive de prédécès du bénéficiaire (Cass. com., 2 déc. 1997, n° 96-10.072).

² Cass. Ch. Mixte, 8 juin 2007, n° [05-10.727](#)

portant sur l'ensemble du patrimoine successoral (C. civ., art. 757). Ce patrimoine peut comprendre divers biens et droits. Il arrive qu'il comporte la nue-propriété qui appartenait au défunt sous l'usufruit d'une autre personne, usufruit persistant et non éteint au jour du décès du nu-propriétaire. Cela se produit notamment lorsque le nu-propriétaire d'un bien décède avant l'usufruitier. En optant pour l'usufruit, le conjoint survivant bénéficie sur ces biens d'un usufruit successif, un droit qu'il acquiert immédiatement, mais dont l'exercice est différé jusqu'au décès des premiers usufruitiers.

Exemple



Emilie a reçu par donation de son père, Eric, la nue-propriété d'un appartement à Lyon, Eric s'étant réservé un usufruit viager.

Emilie, décède d'un accident de la route quelques années plus tard. Elle laisse son conjoint survivant, David, et leurs deux enfants communs.

La donation prévoyait un droit de retour conventionnel uniquement en l'absence de descendants du donataire.

David, s'il opte pour l'usufruit, bénéficiera sur cet appartement d'un usufruit successif. Il en sera titulaire dès le décès de son épouse (l'option successorale ayant un effet rétroactif) et pourra entrer en jouissance au décès de son beau-père Eric.

2. Usufruit successif conventionnel :

Les situations dans lesquelles un usufruit successif est établi par la volonté des parties sont fréquentes. L'exemple le plus courant est celui d'une donation de la nue-propriété, dans laquelle le donateur se réserve un usufruit tout en prévoyant un usufruit successif au profit de son conjoint ou d'un enfant dans les transmissions transgénérationnelles.

C. Pouvoirs pour constituer un usufruit successif

Lorsque l'usufruit successif est conventionnel, il peut évidemment être constitué par le plein propriétaire qui constitue alors simultanément un usufruit premier et un usufruit successif. Lorsqu'un usufruit existe déjà, la question de la possibilité et le cas échéant des pouvoirs, pour constituer un usufruit se pose.

La jurisprudence admet depuis longue date cette possibilité et considère que seul le nu-propriétaire peut constituer un tel usufruit successif.

Ainsi, le nu-propriétaire dispose de la faculté de constituer un ou plusieurs usufruits successifs au profit de tiers, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Cette possibilité est subordonnée au respect des droits de l'usufruitier existant, l'usufruit successif ne pouvant s'exercer qu'après l'extinction de l'usufruit initial, généralement au décès de son titulaire.

D. Caractéristiques de l'usufruit successif à constituer

1. La qualité d'usufruitier successif

La même liberté prévaut relativement à l'identité de l'usufruitier qu'il s'agisse de constituer un usufruit ou un usufruit successif. Il peut donc s'agir d'une personne physique ou d'une personne morale.

On précisera que la nature temporaire de l'usufruit (successif ou non) implique que l'usufruitier successif soit en vie au moment de la constitution du droit (et non au seul moment de l'entrée en jouissance). En d'autres termes, l'usufruitier successif doit exister, ou au moins être conçu, au moment de la constitution de l'usufruit, lorsque celui-ci est établi par acte entre vifs, ou au jour du décès du testateur, lorsqu'il est établi par testament.

2. La durée de l'usufruit successif

Les règles précédemment énoncées à propos de la durée de l'usufruit sont pareillement applicables à tout usufruit successif.

E. Formalisme et publicité

Les règles sont semblables à celles du même paragraphe en page 21.

F. Règles fiscales

L'analyse fiscale diverge significativement de l'analyse civile en matière d'usufruit successif. Suivant le raisonnement fiscal, le droit d'usufruit successif est un droit de nature conditionnelle. La naissance de l'usufruit successif serait soumise à la condition suspensive de la survie de l'usufruitier successif à l'usufruitier de premier rang.

Aussi la constitution d'un usufruit à titre libéral serait assimilée à une donation sous condition suspensive du prédécès de l'usufruitier premier.

En matière fiscale, les donations sous conditions suspensives sont régies par l'article 676, al. du CGI, qui prévoit que la taxation a lieu à la date de réalisation de la condition.

Ainsi, la constitution de l'usufruit successif ne donne pas lieu à taxation lors de l'enregistrement de la donation. La taxation interviendra seulement au décès du premier usufruitier et relèvera des droits de mutation à titre gratuit par décès (DMTO successions, CGI, art. 796-0 quater CGI).

Ainsi, ce régime implique une taxation en deux étapes :

- Au moment de la donation initiale : la donation de la nue-propriété est taxée en fonction de l'usufruit ouvert, c'est-à-dire en tenant compte uniquement de l'âge du premier usufruitier.
- Au décès du premier usufruitier : L'usufruit successif est taxé en fonction de l'âge de l'usufruitier successif à cette date. Les droits perçus à ce moment relèvent des droits de mutation par décès, et non des droits de donation.

En conséquence, il arrive que la donation de la nue-propriété ait été trop taxée, puisque ne tenant pas compte de l'usufruit successif. Dans ce cas, le nu-propriétaire peut, au décès du premier usufruitier, solliciter le remboursement du trop-perçu.

Autrement dit, lorsque l'usufruit successif s'ouvre et que l'usufruitier en second est plus jeune que l'usufruitier primaire dont l'âge a été pris en compte pour valoriser la nue-propriété, le nu propriétaire peut reliquer les droits initialement acquittés en retenant l'âge de l'usufruitier en second et bénéficier ainsi d'un droit à restitution¹.

Cette restitution, prévue à l'article 1965 B du CGI, n'est pas automatique et nécessite une demande formulée par le nu-propriétaire. Conformément à l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, cette demande doit être déposée avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'ouverture de l'usufruit successif, soit au décès du premier usufruitier.

 **Attention** Une réponse ministérielle refuse la restitution des droits de donation initialement acquittés lorsque ceux-ci ont été pris en charge par le donateur. Cette position, contestable, prive le nu-propriétaire de son droit à remboursement dans certains cas.

Chapitre 3 – Usufruitier et nu-propriétaire : prérogatives respectives

L'usufruitier et le nu-propriétaire, titulaires de droits réels distincts, se partagent les prérogatives traditionnellement réunies dans la propriété. Cette répartition impose un équilibre délicat entre autonomie et coopération, chaque partie exerçant ses droits dans le respect de ceux de l'autre. Ce chapitre s'attache à analyser les prérogatives respectives de l'usufruitier et du nu-propriétaire, qu'il s'agisse de leurs droits, obligations ou interactions, pour éclairer les principes qui gouvernent leur relation juridique et patrimoniale.

Section 1- Des droits réels indépendants

L'usufruitier et le nu-propriétaire détiennent des droits réels distincts et indépendants, chacun exerçant ses prérogatives sans interférer avec l'autre.

Ce principe est illustré par plusieurs règles. Par exemple, l'article 599 du Code civil impose au nu-propriétaire de respecter les droits de l'usufruitier, interdisant tout acte qui porterait atteinte à ces droits, comme l'occupation abusive de l'immeuble grevé d'usufruit. Réciproquement, l'usufruitier est libre d'apporter des améliorations au bien mais ne peut à ce titre exiger aucune indemnité à l'extinction de son droit (C. civ., art. 599, al. 2).

Plus caractéristique encore de cette autonomie, le fait que conformément à l'article 621 du Code civil, le nu-propriétaire peut vendre le bien grevé d'usufruit sans l'accord de l'usufruitier, car cette vente ne modifie pas les droits de ce dernier. De même, l'usufruitier peut céder ou grever son usufruit sans obtenir le consentement du nu-propriétaire.

¹ [BOI-ENR-DG-70-40 - ENR - Dispositions générales - Contentieux des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière - Demandes en restitution des droits perçus en cas de démembrement du droit de propriété](#), n°50

Bien que les droits soient juridiquement indépendants, la gestion efficace du bien grevé d'usufruit nécessite souvent une coopération entre usufruitier et nu-propriétaire. Cette coopération peut résulter de la loi ou de conventions entre les parties, comme pour l'entretien du bien, la conclusion de baux ou les décisions de gestion dans le cadre de copropriétés.

Ainsi, chacun de l'usufruitier et du nu-propriétaire est tenu à des obligations, lesquelles font apparaître une convergence d'intérêts malgré le principe d'autonomie de leurs droits.

Section 2- Droits et obligations à l'ouverture de l'usufruit

A. L'inventaire

L'article 600 du Code civil dispose que « *L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.* »

Cela signifie en premier lieu que le nu-propriétaire n'est pas tenu de livrer des biens en parfait état de fonctionnement ou de réparation contrairement à un bailleur par exemple. L'usufruit peut ainsi porter sur une ruine quand bien même l'usufruitier n'en tirerait aucune jouissance concrète.

Réciproquement, l'usufruitier est tenu de restituer les biens dans leur état initial, sauf détérioration normale liée à l'usage (voir infra).

1. Objectifs de l'inventaire

Avant de prendre possession des biens grevés d'usufruit, l'usufruitier doit respecter l'obligation de dresser un inventaire des meubles et état des immeubles concernés, conformément à l'article 600 du Code civil.

Cette démarche, à réaliser en présence ou après convocation du nu-propriétaire, permet deux choses :

- Définir et lister les biens soumis à usufruit,
- Décrire la consistance et l'état des biens concernés,

Le tout en vue de la restitution qui devra intervenir en fin d'usufruit.

L'inventaire sert de référence pour la restitution, l'usufruitier devant rendre les biens en fin d'usufruit et étant tenu aux réparations d'entretien. Il s'agit de garder trace à la fois des biens soumis à usufruit en les répertoriant mais aussi de faire un descriptif de leur consistance et leur état puisque l'usufruitier devra les conserver en bon état d'entretien à ses frais jusqu'à la restitution au nu-propriétaire.



Conseil pratique : concernant les biens immobiliers par exemple, l'inventaire ne doit pas se borner à indiquer le lieu de situation et le type de bien mais il doit comprendre la description de celui-ci à la manière d'un état des lieux d'entrée en matière de bail d'habitation.

2. Modalités de l'inventaire

L'inventaire doit être réalisé avant l'entrée en jouissance mais il reste possible de le dresser ultérieurement en cas de circonstances particulières ou si le premier document était incomplet. Aucune formalité spécifique n'est imposée : il peut être réalisé par acte sous seing privé ou acte authentique, et doit être contradictoire pour être opposable à toutes les parties.

3. Sanctions

L'absence d'inventaire n'entraîne pas la déchéance du droit d'usufruit. Le nu-propriétaire peut toutefois refuser de délivrer les biens concernés tant que cette formalité n'a pas été accomplie. En cas de contentieux, il pourra demander au juge d'ordonner la réalisation d'un inventaire.

Lorsque l'inventaire n'a pas été requis à l'ouverture de l'usufruit ou pendant son cours, le nu-propriétaire est admis, en fin d'usufruit, à prouver par tous moyens la consistance et l'état des biens soumis à l'usufruit.

4. La dispense d'inventaire

Quoique la loi ou l'acte constitutif prévoient une dispense d'inventaire, le nu-propriétaire sera toujours en droit de l'exiger mais devra alors en supporter le coût. En effet, lorsque l'usufruitier est dispensé d'inventaire, il est, en réalité, simplement libéré d'en assumer les frais.

B. La caution ou l'emploi

L'article 601 du Code civil dispose que l'usufruitier « *donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.* »

Le nu-propriétaire peut exercer un droit de rétention en refusant la délivrance du bien à l'usufruitier tant que celui-ci n'a pas fourni caution de jouir raisonnablement.

1. Objectifs de la caution

La caution constitue pour le nu-propriétaire une garantie couvrant l'éventuelle dette de l'usufruitier qui résulterait du non-respect de ses obligations de conservation et d'entretien.

2. Modalités de la garantie

La caution visée par le texte est une caution personnelle et obéit à toutes les règles applicables en la matière¹. En pratique, il est très rare que l'usufruitier trouve un tiers prêt à souscrire un tel cautionnement.

¹ C. civ., art. 2288 et s.

Aussi, il est admis qu'une autre sûreté conventionnelle peut y être substituée dès lors que cette garantie est équivalente (C. civ., art. 2301). Il peut s'agir d'une hypothèque sur un immeuble ou un nantissement ou un gage sur un bien meuble par exemple.

3. Sanction du défaut de caution ou garantie équivalente : l'exigence d'un emploi

A défaut de fournir une caution ou une garantie équivalente, l'usufruitier ne sera pas déchu de son droit mais il sera privé de la possession des biens soumis à usufruit, seuls les fruits lui revenant.

Ces mesures de protection sont prévues aux articles 602 à 604 du Code civil :

Article 602 :

« Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;

Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;

Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier. »

Article 603 :

« A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit. »

Article 604 :

« Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert. »

Nous reviendrons plus particulièrement sur l'emploi des sommes soumises à usufruit dans les paragraphes relatifs au quasi-usufruit (page 102).

4. La dispense de caution

L'article 601 précité prévoit que l'usufruit peut être dispensé de fournir caution soit en vertu de la loi, soit en vertu de la volonté du constituant de l'usufruit.

Les dispenses légales sont les suivantes :

- dispense des pères et mères ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants : l'article 386-1 du Code civil confère aux parents d'un enfant mineur un droit de jouissance légale sur les biens qu'ils administrent. Cette dispense s'explique par les liens existants entre les protagonistes.
- dispense du vendeur ou du donateur, sous réserve d'usufruit : il s'agit d'un usufruit constitué *per deductionem* (ou *per retentionem*) par le propriétaire de la chose dont on suppose qu'il ne souhaite pas se soumettre à cette obligation.

Dans le cas contraire en revanche (donation ou constitution à titre onéreux de l'usufruit), l'obligation de fournir caution demeure par principe.

Les dispenses conventionnelles sont à la discrétion du constituant de l'usufruit. Elles sont d'usage fréquent en matière de libéralités.

Il est admis que la dispense peut être tacite ou expresse. Il est néanmoins fortement recommandé de la prévoir de manière explicite, dans l'acte constitutif de l'usufruit (testament, constitution à titre onéreux ou gratuit par donation, etc).



Conseil pratique : les effets d'une dispense de caution ne sont pas à prendre à la légère car elle expose le nu-propriétaire à des risques pécuniaires potentiellement importants. Il convient d'éclairer explicitement le constituant sur ces points afin qu'il puisse intégrer ces éléments dans sa réflexion et ses choix.

Notons que la dispense de caution vaut dispense d'emploi. En effet cette dernière constitue une alternative à la caution et ne saurait être exigée lorsque l'usufruitier a été dispensé de fournir garantie.



Attention : Il existe une hypothèse dans laquelle la dispense de caution (et donc d'emploi) est inefficace. En effet, lorsque l'usufruit est constitué au profit du conjoint survivant par voie successorale (legs par testament ou donation au dernier vivant) et que les nus-propriétaires, sont héritiers réservataires du constituant, la caution est d'ordre public conformément aux dispositions de l'article 1094-3 du Code civil.

Par ailleurs, le fait que les enfants du défunt soient issus ou non du conjoint survivant est indifférent.

Exemple



Marcel a consenti, par donation au dernier vivant, le legs de l'usufruit de l'universalité de son patrimoine successoral au profit Joséphine, son épouse. L'acte stipulait une dispense de caution.

A son décès, Marcel laisse son épouse survivante, Joséphine, et deux enfants.

Malgré les termes de la donation entre époux, les enfants peuvent exiger que Joséphine fournisse une caution.



Doctrine AUREP : Précisions quant au champ d'application de l'article 1094-3 du Code civil

Ce texte vise l'usufruit résultant d'une libéralité entre époux. Ne sont en revanche concernés ni l'usufruit successoral légal du conjoint survivant ni celui résultant d'un avantage matrimonial. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus à l'usufruit résultant d'une désignation bénéficiaire démembrée en assurance vie.

Section 3 – Droits et obligations au cours de l’usufruit

A. Droits et obligations de l’usufruitier

1. Les droits de l’usufruitier

L’usufruitier a le droit d’user (usus) et de jouir (fructus) de la chose. Il peut également disposer de son droit d’usufruit.

Les prérogatives spécifiques de l’usufruitier en cas de quasi-usufruit seront étudiées dans la partie 2 relative à l’application de l’usufruit.

L’usus

L’usufruitier peut faire usage de la chose selon sa volonté et ses besoins.

Le Doyen Carbonnier définissait l’*usus* comme « *cette sorte de jouissance qui consiste à retirer personnellement – individuellement ou par sa famille – l’utilité ou le plaisir que peut procurer par elle-même une chose non productive ou non exploitée (habiter sa maison, porter ses bijoux, c’est en user)* ».

Usage personnel ou non

A la différence du droit d’usage et d’habitation, son droit ne lui est pas strictement réservé de sorte qu’il peut en faire profiter autrui. L’usufruitier peut donc mettre à disposition gracieusement ou à titre onéreux au profit d’un tiers le bien concerné.

Il peut ainsi occuper la maison soumise à usufruit ou en permettre l’occupation à un proche ou à un tiers.

Usage et baux

L’article 595 du Code civil autorise l’usufruitier à conclure seul les baux, à l’exception de ceux portant sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. Ces derniers nécessitent le consentement du nu-propriétaire à peine de nullité.

Tout autre bail peut être conclu sous sa seule signature.

Les spécificités liées aux différents types de biens soumis à usufruit seront précisées dans la partie 2 relative à l’application de l’usufruit.

Usage et exploitation

De la même manière que l’usufruitier peut occuper ou louer un appartement lorsqu’il est l’objet de l’usufruit, il peut exploiter des terres ou un fonds de commerce dont il serait usufruitier.

Usage et respect de la destination

L’usage que fait l’usufruitier du bien, personnellement ou non, doit cependant respecter la destination dudit bien.

Il s’agit de se conformer aux habitudes du propriétaire quant à l’usage qu’il avait de la chose. Par exemple, il n’est pas permis de modifier l’usage d’un appartement pour en faire un local commercial.

Une telle modification porterait atteinte à la substance et ne saurait être réalisée par l’usufruitier sans l’accord préalable du nu-propriétaire.

Usage et améliorations

L'usufruitier peut librement apporter des améliorations au bien soumis à usufruit dès lors qu'il en respecte la destination (*supra*).

En revanche, il ne pourra revendiquer à ce titre aucune indemnité en fin d'usufruit (C. civ., art. 599, al. 2).

Le régime des améliorations sera détaillé dans la partie 2 relative à l'application de l'usufruit.

Le fructus

Suivant l'article 582 du Code civil, l'usufruitier jouit du droit de percevoir les fruits générés par le bien grevé d'usufruit, ceux-ci lui revenant en pleine propriété.

Le Code civil distingue trois catégories de fruits, revenant tous à l'usufruitier :

- les fruits naturels : produits spontanément par le chose sans l'intervention de l'Homme tels les fruits des arbres (C. civ., art. 583, al. 1),
- les fruits industriels : obtenus par la culture d'un bien, comme l'exploitation d'une terre agricole ou d'une forêt (C. civ., art. 583, al. 2),
- et les fruits civils : les loyers, intérêts et redevances, qui sont générés par l'usage d'un bien et perçus périodiquement (C. civ., art. 584).

Le fruit se caractérise par le fait qu'il est matériellement détachable du bien frugifère sans en altérer la substance.

En revanche, tel n'est pas le cas des produits. Les produits correspondent à une extraction ou une consommation de la substance même du bien, n'appartiennent pas à l'usufruitier, renforçant ainsi la distinction entre les droits des deux parties.

Les produits sont synonymes d'une altération permanente du bien. Contrairement aux fruits, qui se renouvellent naturellement ou de manière planifiée, les produits épuisent partiellement ou totalement la substance du bien grevé d'usufruit.

Ainsi, les produits reviennent *in fine* au nu-propriétaire. Deux conceptions existent à ce propos :

- l'usufruit ne s'étend pas aux produits, qui appartiennent exclusivement au nu-propriétaire,
- l'usufruit s'étend aux produits de la chose, de sorte que le produit est soumis à l'usufruit tant que dure le démembrement et reviennent à terme au nu-propriétaire.

Cette dernière conception est retenue par la jurisprudence relative à l'usufruit des droits sociaux (voir la partie 2 relative à l'application de l'usufruit).

Le pouvoir de disposer de son droit d'usufruit

Si l'usufruitier ne dispose que de l'usus et du fructus sur le bien soumis au démembrement, il a en revanche le pouvoir de disposer de son usufruit.

Il peut en effet céder son usufruit, à titre gratuit ou onéreux (C. civ., art. 595). Rappelons qu'alors, il ne peut le faire pour une durée qui excèderait celle de son droit (voir le paragraphe relatif à la distinction entre constitution et cession d'usufruit, p. 18).

Pour ce faire, le consentement du nu-propriétaire n'a pas à être recueilli.

2. Les obligations de l'usufruitier

Contribution aux charges et travaux

L'usufruitier est tenu de supporter certaines charges inhérentes à la jouissance du bien grevé. Selon l'article 608 du Code civil, il doit s'acquitter des charges annuelles liées à l'héritage,

telles que les taxes ou les contributions équivalentes, ces dernières étant attachées à la jouissance des fruits générés par le bien. Ces charges incluent notamment l'impôt foncier, les charges de copropriété liées aux services collectifs et les frais d'entretien courant.

Cependant, une distinction fondamentale existe entre les charges ordinaires et les charges extraordinaires (C. civ., art. 609). Les premières, supportées par l'usufruitier, concernent les dépenses récurrentes ou périodiques nécessaires à la conservation du bien en bon état de fonctionnement. Les secondes, incombant au nu-propriétaire, sont celles inhérentes à la propriété (comme le coût d'un bornage) ou correspondent aux grosses réparations, tels les travaux affectant la structure même du bien (C. civ., art. 605). Toutefois, en cas de négligence de l'usufruitier ayant causé la nécessité de ces réparations, ce dernier peut être tenu de les financer. Les deux parties doivent ainsi veiller conjointement à la préservation et à la valorisation du bien tout au long de l'usufruit.

Le régime des dépenses d'entretien et réparation sera détaillé dans la partie 2 relative à l'application de l'usufruit.

Contribution aux dettes

La question de la contribution aux dettes concerne l'usufruit universel ou à titre universel. Le principe de contribution proportionnelle au paiement des dettes est énoncé à l'article 612 du Code civil, qui dispose :

« L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit :

On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.

Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.

Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit. »

Selon ce texte, soit l'usufruitier procède au paiement du passif et le nu-propriétaire doit alors restituer cette somme à l'usufruitier à la fin de l'usufruit (ou à ses héritiers si l'extinction de l'usufruit résulte du décès de l'usufruitier), sans intérêt.

Soit l'usufruitier refuse de payer le passif le nu-propriétaire

- peut payer la somme due : dans ce cas l'usufruitier doit lui en verser les intérêts pendant toute la durée de l'usufruit (article 612 alinéa 3 du code civil).

- refuse de faire l'avance : il peut alors faire vendre à concurrence du montant de la dette une portion des biens soumis à usufruit (article 612 *in fine* du code civil).

Jouissance raisonnable et conservation de la substance

L'article 601 du Code civil impose à l'usufruitier de jouir du bien « raisonnablement (anc. en « bon père de famille »), ce qui implique une utilisation prudente et respectueuse, préservant

la substance du bien conformément à l'article 578. Cela interdit toute détérioration ou destruction de l'objet de l'usufruit. Toute atteinte à l'intégrité de la chose, qu'elle soit intentionnelle ou résulte d'une négligence, peut entraîner des sanctions, telles que la déchéance de l'usufruit (art. 618).

En outre, l'usufruitier doit accomplir les actes conservatoires nécessaires pour protéger le bien. Par exemple, en cas d'empiètement ou de litige, il est tenu d'en informer le nu-propriétaire, conformément à l'article 614, sous peine de voir sa responsabilité engagée. Par ailleurs, l'usage du bien doit respecter sa destination initiale, à moins qu'une modification justifiée par des évolutions économiques ou réglementaires n'ait été convenue.

Restitution en fin d'usufruit

L'usufruit prend fin soit par l'arrivée d'un terme, soit par la mort de l'usufruitier. À ce moment, celui-ci doit restituer le bien dans l'état où il l'a reçu, sauf usure normale due à son usage. Il doit également rendre compte des modifications qu'il aurait apportées au bien, y compris celles autorisées ou nécessaires, telles que des réparations. Toute dégradation ou altération de la substance devra être compensée.

L'obligation de restitution comprend aussi le respect des engagements financiers. En cas de grosses réparations nécessaires financées par l'usufruitier, celui-ci peut demander remboursement au nu-propriétaire au moment de la restitution, conformément à l'article 605 du Code civil. Cette obligation garantit la pérennité de la pleine propriété à la cessation de l'usufruit, en respectant les droits du nu-propriétaire.

B. Droits et obligations du nu-propriétaire

1. Les droits du nu-propriétaire

Le droit d'information

Le nu-propriétaire a un droit à l'information concernant toute modification affectant la substance du bien, notamment lorsque l'usufruit porte sur une universalité de fait, comme un portefeuille de valeurs mobilières. Ce droit vise à garantir la restitution intégrale du bien en fin d'usufruit. Il s'agit de permettre au nu-propriétaire, en cas de manquement grave de l'usufruitier, d'engager toutes les actions nécessaires à la préservation de ses droits.

Pallier aux manquements de l'usufruitier et protéger sa propriété

En cas de manquement de l'usufruitier à ses obligations de conservation, le nu-propriétaire peut accomplir des actes conservatoires, y compris engager des actions judiciaires pour protéger son droit de propriété ou contraindre l'usufruitier à effectuer des travaux nécessaires à la préservation du bien. Il peut également intervenir pour contester des empiètements ou revendiquer son droit sur la propriété.

Le droit aux produits

Le nu-propriétaire bénéficie du droit de percevoir les produits du bien. Contrairement aux fruits, perçus par l'usufruitier, les produits correspondent à une extraction de la substance

même du bien, qui reviennent au nu-propriétaire (art. 583). Comme indiqué ci-avant (au paragraphe relatif au *fructus*, p. 35), les produits peuvent toutefois faire l'objet d'un démembrement tant que dure l'usufruit.

Le droit aux fruits futurs

Le nu-propriétaire fera siens les fruits de la chose dès lors que l'usufruit sera éteint et qu'il disposera de l'ensemble des prérogatives inhérentes à la propriété.

Le pouvoir de disposer de son droit

Tout comme il est permis à l'usufruitier d'aliéner son usufruit, le nu-propriétaire peut disposer de son droit. Quel que soit l'acte de disposition envisagé, il faut et il suffit que les droits de l'usufruitier soient respectés.

Pour ce faire, le consentement de l'usufruitier n'est pas utile.

2. Les obligations du nu-propriétaire

Permettre et respecter la jouissance paisible de l'usufruitier

Le nu-propriétaire a l'obligation fondamentale de respecter les droits de l'usufruitier, tels que définis par le premier alinéa de l'article 599 du Code civil, qui lui interdit de nuire au droit de jouissance. Toute entrave dans l'exercice de ses droits par l'usufruitier lui est proscrite.

En ce sens, bien que disposant de l'*abusus*, le nu-propriétaire ne peut pas modifier la substance de la chose soumise à usufruit, sous réserve de la réalisation de gros travaux lui incombant (C. civ., art. 605 et 606).

Contribution aux charges et travaux

Le nu-propriétaire doit prendre en charge les grosses réparations, telles que celles mentionnées à l'article 606 (réparations affectant la structure et la solidité générale du bien, détaillées dans la partie 2 relative à l'application de l'usufruit). Toutefois, en cas de négligence de l'usufruitier ayant causé la nécessité de ces réparations, ce dernier peut être tenu de les financer. Les deux parties doivent ainsi veiller conjointement à la préservation et à la valorisation du bien tout au long de l'usufruit.

Précisons que suivant les dispositions de l'article 607 du Code civil, ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de reconstruire un immeuble tombé en ruine en raison de la vétusté ou détruit par cas fortuit. Ainsi, dans une telle situation, le nu-propriétaire n'a aucune obligation de rebâtir, à condition que l'état du bien soit effectivement dû à un cas fortuit. En revanche, si la destruction de l'immeuble résulte de la faute du nu-propriétaire, ce dernier devra indemniser l'usufruitier, et la réciprocité s'applique en cas de responsabilité de l'usufruitier.

Par ailleurs, comme indiqué plus avant, le nu-propriétaire est tenu de supporter les charges dites extraordinaires, telles que définies à l'article 609. Ces charges, attachées à la substance du bien, comprennent notamment les frais de bornage ou d'autres charges affectant le capital. En revanche, si ces charges sont avancées par l'usufruitier, le nu-propriétaire devra les rembourser à la fin de l'usufruit.

Chapitre 4 – L'évaluation de l'usufruit

Parce que l'usufruit comme la propriété qui en est grevée constituent des droits patrimoniaux présentant une valeur et qu'ils sont notamment susceptibles d'aliénation à titre onéreux comme gratuit, il est nécessaire de pouvoir les évaluer.

Section 1 – Le choix d'une méthode adaptée

A – La valeur vénale : définition et méthodes d'évaluation

La valeur vénale d'un bien correspond au prix auquel ce bien pourrait être négocié dans des conditions normales à une date donnée. Ce prix est déterminé notamment en analysant les transactions concernant des biens aux caractéristiques similaires et destinés au même usage.

La jurisprudence considère que la valeur vénale « est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l'état dans lequel se trouve l'immeuble cédé avant la mutation et des clauses de l'acte de vente »¹. Cette valeur doit être estimée en prenant en considération l'ensemble des éléments permettant de s'approcher au plus près du prix qui résulterait du jeu de l'offre et de la demande.

En résumé, la valeur vénale reflète le prix que le bien pourrait atteindre sur un marché réel à la date d'évaluation, en tenant compte des conditions de marché ainsi que des caractéristiques physiques, juridiques et économiques propres au bien.

En pratique, la méthode généralement privilégiée tant par l'administration fiscale que les autres acteurs (notaires, agents immobiliers, experts-comptables, et autres experts de l'évaluation de biens immobiliers et droits sociaux notamment) pour évaluer la valeur vénale est celle des comparables. Cette approche consiste à rechercher les prix pratiqués dans des transactions présentant des caractéristiques similaires. Bien adaptée à l'évaluation de la pleine propriété d'un immeuble, cette méthode se révèle cependant inapplicable pour estimer la valeur de l'usufruit d'un immeuble ou, *a fortiori*, celle de l'usufruit de parts d'une société, faute de transactions comparables.

Aussi, il est nécessaire de recourir à d'autres méthodes permettant d'estimer la valeur vénale au plus près du prix qui aurait résulté d'un jeu normal de l'offre et de la demande à la date considérée.

B – Le recours à la méthode des Discounted Cash Flows (DCF)

Monsieur le Doyen Jean Aulagnier, pionnier dans l'étude des droits démembrés, fut le premier à proposer le recours à la méthode des Discounted Cash Flows (DCF) pour évaluer les droits démembrés².

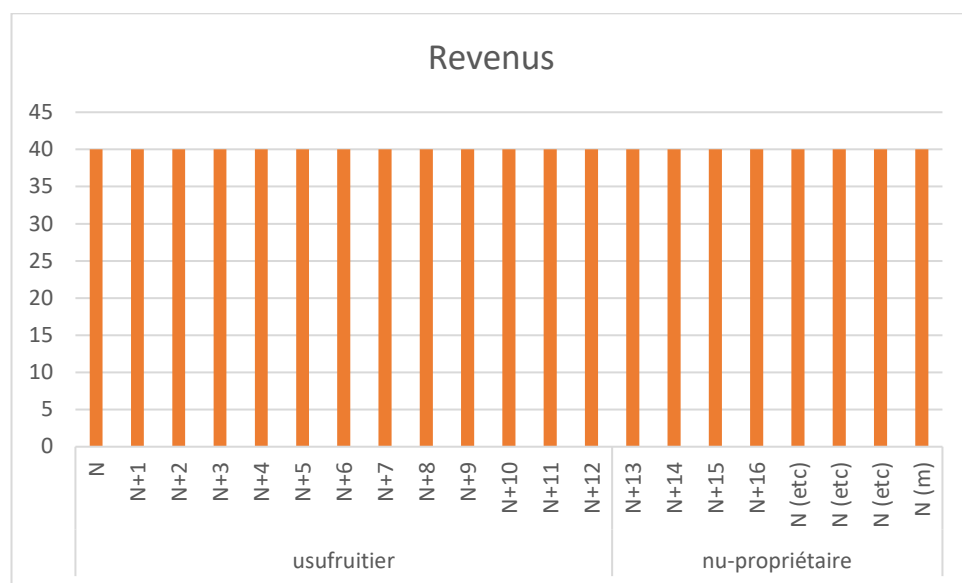
¹ Cass. com., 23 oct. 1984, n° 83-12.568

² J. Aulagnier, *Usufruit et nue-propriété dans la gestion de patrimoine*, Maxima, 1994 ; J. Aulagnier, « Aspects de droit civil Évaluation des droits d'usufruit, de quasi-usufruit et de nue-propriété par la méthode d'actualisation

Il explique ainsi que « la valeur économique de l'usufruit est la valeur actualisée du flux de revenus futurs perçus pendant sa durée »¹.

Cette méthode constituait de longue date l'une des méthodes préconisées en matière d'évaluation d'entreprise². Elle est encore aujourd'hui probablement la plus utilisée et la plus universellement reconnue en la matière. Dans cette méthode, l'entreprise est considérée comme une entité dont la valeur ne dépend pas de son bénéfice mais de sa capacité bénéficiaire qui est mesurée par ses « free cash-flows » ou flux de trésorerie disponibles.

Les revenus du bien démembré appartiendront à l'usufruitier pour toute la durée de son usufruit. Les revenus générés après l'extinction de l'usufruit reviendront au propriétaire. Pour connaître la valeur actuelle de ces flux de revenus qui seront perçus dans le futur, il convient d'appliquer l'actualisation. L'actualisation est une méthode appartenant aux mathématiques financières, utilisée pour estimer la valeur aujourd'hui d'un montant ou d'un ensemble de flux financiers futurs. Elle repose sur le principe selon lequel une somme d'argent a une valeur différente selon qu'elle est reçue aujourd'hui ou dans le futur, en raison notamment de l'inflation, du risque, et du rendement attendu sur un capital investi.



Concernant l'évaluation d'un usufruit, la méthode des discounted cash-flows permet généralement une évaluation réaliste. Cette méthode est largement plébiscitée par les praticiens et la doctrine.

Elle consiste à estimer les produits de la chose, c'est-à-dire la somme des flux futurs générés par le bien, pendant la durée de vie du bénéficiaire de l'usufruitier, ainsi que les charges induites. Ce sont les revenus nets des charges usufruitaires qui doivent être pris en compte

des flux futurs », Dr. et patrimoine, nov. 1999 ; J. Aulagnier, « Analyse critique de l'estimation des droits démembrés de l'article 669 du CGI », Dr. et Patrimoine, sept. 2004.

¹ *Usufruit et nue-propriété dans la gestion de patrimoine* par Jean Aulagnier, Editions Maxima ; *Calculs financiers et évaluations mathématiques en gestion de patrimoine* par Jean-Pierre Landrien, Editions Maxima ; *Les Techniques de gestion de patrimoine* par Axel Depondt aux éditions Maxima ; *Analyse critique de l'estimation des droits démembrés de l'article 669 du CGI Droit et Patrimoine* 09/2004 p. 88 par J. Aulagnier

² Les travaux académiques de 1930 d'Irving Fisher, repris en 1956 Myron S. Gordon, Eli Shapiro ont contribué au développement de cette méthode et plus tard la première édition de l'ouvrage de Pierre Vernimmen de 1974.

(art. 608 C. civ.). Il faut donc calculer la somme des revenus nets potentiels sur la durée de l'usufruit.

En d'autres termes il faut évaluer la valeur actuelle des flux qui seront perçus dans l'avenir et jusqu'à la fin de l'usufruit.

La somme de ces revenus futurs actualisée représente la valeur de l'usufruit. La formule mathématique étant la suivante :

$$\text{Valeur de l'usufruit} = R_1 / (1+i)^1 + R_2 / (1+i)^2 + \dots + R_N / (1+i)^n$$

$$\text{Soit, valeur de l'usufruit} = \sum_1^d \frac{Rn}{(1+i)^n}$$

Avec :

- d = la durée du droit d'usufruit en années (suivant l'espérance de vie du titulaire- voir les tables de mortalité INSEE, pour un usufruit viager ou suivant la durée fixe déterminée) ;
- R = revenus nets annuels, réels ou potentiels. Les revenus nets s'obtiennent en enlevant les charges usufruitaires de la valeur locative annuelle. A défaut de chiffres précis, ces charges peuvent approximativement être évaluées à 20 % du revenu brut.
- i = le taux d'actualisation. Ce dernier est défini comme un coût d'opportunité du capital investi, c'est-à-dire le taux de rendement attendu d'un investissement réalisé sur une même durée et pour un risque équivalent.

Quid de l'usufruit à durée fixe ?

L'évaluation économique d'un usufruit temporaire est semblable à celle d'un usufruit viager à la différence près que la durée de l'usufruit n'a pas à être calquée sur la durée de vie statistique de l'usufruitier mais sur sa durée réelle puisque celle-ci est précisément connue.

Le postulat de départ consiste à considérer que la valeur de la pleine propriété est égale à la somme des valeurs de la nue-propriété et de l'usufruit, soit :

$$\text{Pleine propriété} = \text{Usufruit} + \text{Nue-propriété}$$

Par conséquent, la nue-propriété peut être valorisée par soustraction :

$$\text{Valeur de la nue-propriété} = \text{valeur de la pleine propriété} - \text{valeur de l'usufruit}$$

AUREP Calculatrice	Vous pouvez utiliser la calculatrice AUREP pour réaliser ce calcul
-------------------------------------	--

Quid de l'usufruit successif ?

La valeur d'un usufruit successif est constituée par la différence entre¹ :

- La valeur de l'usufruit actuel, c'est-à-dire la valeur de l'usufruit reposant sur la tête de l'usufruitier actuel suivant l'espérance de vie de ce dernier,
- Et la valeur de l'usufruit calculé sur la tête du second usufruitier et suivant son espérance de vie, abstraction faite de l'existence d'un usufruitier premier.

L'usufruitier successif n'étant appelé à jouir de son droit qu'après le décès du premier usufruitier et s'il lui survit, son droit est en effet valorisé par soustraction.

Quant à la nue-propriété, elle est valorisée par soustraction de la valeur des usufruits :

Valeur NP = val. PP – val. usufruit premier – val. usufruit successif



Attention Evaluation économique VS évaluation fiscale

La méthode des DCF est dite méthode d'évaluation économique de l'usufruit, par opposition à la méthode fiscale ci-après détaillée.

Par principe, l'évaluation de l'usufruit doit être réalisée selon des critères économiques avec la méthode des DCF, constituant « l'évaluation économique ».

Dit autrement, la valeur vénale doit être évaluée par principe selon la méthode économique des DCF. Cette méthode a été consacrée par le Conseil d'Etat².

L'évaluation selon le barème fiscal (CGI art. 669) n'est requise que pour asseoir l'impôt de mutation.

Section 2 – Le barème d'évaluation prescrit par la loi en matière fiscale

A – L'évaluation fiscale

Le barème fiscal repose sur une évaluation forfaitaire, proportionnelle à la valeur en pleine propriété et fonction de l'âge de l'usufruitier.

Il s'agit d'une méthode peu précise et donc inexacte qui ne distingue pas selon que l'usufruitier est un homme ou une femme alors que les espérances de vie montrent des différences significatives selon le sexe de l'individu.

Par ailleurs, le barème est construit sur des tranches d'âge de 10 ans, ce qui représente une approximation notable.

Le barème en matière d'usufruit à durée fixe paraît quant à lui arbitraire et décorrélé de la valeur vénale.

L'article 669 du CGI dispose :

¹ S. DURAND, « *L'usufruit successif* », Thèse, Defrénois, n°270 et s. ; Dr. et patrimoine oct. 1998, p. 22 et s., « *L'usufruit éventuel, la vente et la répartition du prix* », par M. IWANESCO ; Mémento pratique F. LEFEBVRE, Patrimoine, 2011-2012, n°3021 et s.

² CE 9e-10e ch. 30 sept. 2019, n°419855, Sté Hôtel Restaurant Luccotel ; CAA Nantes, 1re ch., 26 nov. 2020, n°19NTO387

« I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

AGE de l'usufruitier	VALEUR de l'usufruit	VALEUR de la nue-propriété
Moins de :		
21 ans révolus	90 %	10 %
31 ans révolus	80 %	20 %
41 ans révolus	70 %	30 %
51 ans révolus	60 %	40 %
61 ans révolus	50 %	50 %
71 ans révolus	40 %	60 %
81 ans révolus	30 %	70 %
91 ans révolus	20 %	80 %
Plus de 91 ans révolus	10 %	90 %

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. »

AUREP

Calculatrice

Vous pouvez utiliser la calculatrice AUREP pour réaliser ce calcul

L'article 669 du Code général des impôts établit les règles d'évaluation fiscale de l'usufruit à durée fixe. Il fixe une valeur correspondant à 23 % de la pleine propriété par tranche indivisible de 10 ans, indépendamment de l'âge de l'usufruitier. Toutefois, la valeur de l'usufruit temporaire ne peut jamais excéder celle de l'usufruit viager, une limite cohérente avec la nature même de ce droit. Ce barème, bien que pratique, présente des limites : il tend à sous-évaluer les usufruits de courte durée et à surévaluer ceux s'étendant sur des périodes proches de 10 ans.



Attention L'évaluation fiscale peut être contestée par l'Administration fiscale

Il n'est pas opportun en pratique d'évaluer un droit démembré selon la méthode fiscale lorsqu'elle n'est pas obligatoire et notamment en matière de prix de vente. On notera d'ailleurs qu'il n'est plus possible d'affirmer que l'utilisation de l'évaluation fiscale mettrait à l'abri de toute contestation et ce, notamment depuis les décisions rendues par le Conseil d'Etat en 2019. Ces arrêts consacrent l'évaluation suivant la méthode des discounted cash-flows ; Dans ces affaires, l'administration fiscale s'appuie elle-même sur la méthode des DCF pour contester la valeur vénale d'un droit usufruit « temporaire » portant sur des parts sociales, lorsque la méthode par comparaison ne peut être mise en œuvre¹.

B – Champ d'application

L'évaluation des droits démembrés selon le barème fiscal prévu à l'article 669 du CGI s'impose exclusivement en matière de :

- Droits d'enregistrement : pour déterminer l'assiette taxable aux DMTG ou DMTO (donation, succession, constitution à titre onéreux, vente, apport, etc).
- Taxe de publicité foncière (TPF)
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI)



Attention

En matière de constitution ou cession à titre onéreux d'un usufruit ou d'une nue-propriété, l'article 683 du CGI prévoyant de retenir le prix exprimé dans l'acte comme assiette de taxation est une disposition générale écartée par les dispositions spécifiques de l'article 669 du CGI ainsi qu'il résulte du BOFIP².

Chapitre 5 – L'extinction de l'usufruit

L'usufruit étant par essence un droit temporaire, il a vocation à s'éteindre, de sorte que le nu-propriétaire recouvre, au terme de l'usufruit, toutes les utilités de la chose.

Les causes d'extinction de l'usufruit sont énoncées aux articles 617 et 618 du Code civil.

Outre ces dispositions, l'usufruit s'éteint également par la vente conjointe par l'usufruitier et le nu-propriétaire (C. civ., art. 621) ou encore par la renonciation par l'usufruitier à son droit.

¹ P. Fernoux, *L'évaluation de l'usufruit de parts de SCI : le Conseil d'État met les choses au point*, Dr. fisc. 2019, n° 48, comm. 465, ; L. Benoudiz, *L'évaluation d'une SCI par la méthode des flux : tous les flux, rien que les flux !* : Dr. fisc. 2020, n° 2, étude 52 ; T. Saint-Bonnet, *Évaluation d'un usufruit temporaire de parts sociales d'une SCI – Un autre regard sur les arrêts du 30 septembre 2019 (Sté Hôtel Restaurant Luccotel et Sté VP Santé) : la reconnaissance implicite de la méthode DCF par la jurisprudence administrative*, Etude par, Dr. fiscal n° 25, 18 Juin 2020, 274 ; A. Frede et C. Lebon, *La méthode d'actualisation de flux futurs appliquée à l'évaluation de l'usufruit de titres d'une société civile immobilière*, La revue fiscale du patrimoine n° 6, Juin 2020, étude 14.

² [BOI-ENR-DMTOI-10-10-10 – ENR – Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles – Mutations autres que les échanges – Champ d'application](#), n°125

Section 1 – Décès de l'usufruitier ou arrivée du terme fixé

Suivant l'article 617 du Code civil, « *L'usufruit s'éteint :*
Par la mort de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
[...]. »

A. Usufruit viager

L'usufruit viager est la forme la plus courante. Il s'éteint au décès de l'usufruitier, conformément à l'article 617 du Code civil. Lorsque rien n'est indiqué quant à la durée de l'usufruit, il est généralement considéré comme viager (et non durée fixe).

Comme cela a été exposé précédemment¹, la cession d'un usufruit déjà existant est sans incidence sur la qualité d'usufruitier au sens de l'article 617 précité. Lorsque l'usufruit constitué est viager, le décès de celui qui avait la qualité d'usufruitier lors de la constitution emportera extinction du droit. Ce principe garantit que la durée de l'usufruit reste attachée à la personne désignée dans l'acte constitutif. Il en résulte le principe selon lequel l'usufruit n'est pas transmissible à cause de mort².



Attention L'hypothèse de l'usufruit conjoint

Il arrive que l'usufruit soit constitué au profit de plusieurs personnes, lesquelles exercent alors un usufruit conjoint, indivis. C'est notamment le cas lorsque des parents consentent une donation à leurs enfants en se réservant un usufruit. Selon une analyse doctrinale classique, lorsque l'usufruit repose sur plusieurs « têtes », le décès de chacune emporte extinction partielle de l'usufruit conformément aux dispositions de l'article 617. Une doctrine contemporaine défend une analyse différente permettant de constituer un usufruit sur plusieurs têtes sans réduction au décès du prémourant. Il serait souhaitable que le droit français évolue pour affirmer cette possibilité, à l'instar de la loi belge³ qui prévoit désormais un accroissement légal dans ces hypothèses.



DoctrinA AUREP : nous sommes d'avis que l'accroissement devrait être possible en cas d'usufruits conjoints.



Conseil pratique : Faute de pouvoir affirmer que cette conception sera retenue par la jurisprudence, et pour pallier cette difficulté et permettre au(x) survivant(s) des usufruitiers de disposer de l'usufruit sur l'intégralité du bien jusqu'au dernier des décès, il convient d'utiliser la technique des usufruits successifs.

¹ Voir le paragraphe 3. Distinction entre constitution et cession d'usufruit, page 12.

² Pour le dire autrement, l'usufruitier au sens de l'article 617 du Code civil, ne peut pas transmettre son usufruit par décès (succession).

³ C. civ., art. 3.141, al. 2, 1^{er}, issu de la réforme opérée par la loi du 4 février 2020, publiée au *Moniteur Belge* le 17 mars 2020, entrée en vigueur le 1^{er} septembre 2021.

B. Usufruit à durée fixe

Quant à l'usufruit à durée fixe (légal ou conventionnel), il s'éteint en principe par l'arrivée du terme.

L'usufruit temporaire s'éteint également en cas de décès de l'usufruitier d'usufruit. En effet, il résulte d'un arrêt ancien de la Cour de cassation « *qu'en vertu du principe posé par l'article 617 du Code civil, l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier, quel que soit le temps pour lequel il a été constitué ; que loin d'en prolonger la durée, le temps ainsi fixé ne peut que l'abréger lorsque l'usufruitier est encore vivant à l'expiration de ce délai* »¹. Dans le même sens, il a été retenu que « *tout usufruit, fût-il constitué pour une durée fixe s'éteint de plein droit par la mort de l'usufruitier* »².

En conséquence, l'usufruit à durée fixe s'éteindra au terme fixé par les parties ou au décès de l'usufruitier s'il se produit avant cette date.



Attention L'usufruit à durée fixe pourrait-il perdurer malgré le décès de l'usufruitier ?

La doctrine classique considère que les deux causes visées à l'article 617 précité emporte extinction de l'usufruit et que le décès de l'usufruitier survenant avant le terme fixé emporte irrémédiablement extinction de l'usufruit. Cette position s'explique par la crainte de voir ressurgir un démembrement perpétuel de la propriété.

Une doctrine contemporaine défend cependant une autre lecture de l'article 617 et une autre vision de la durée de l'usufruit à durée fixe³.



Doctrine AUREP : Nous sommes favorables à une nouvelle conception de la durée de l'usufruit à terme fixe, lequel perdurerait jusqu'à ce terme malgré le décès de l'usufruitier, dès lors que la durée reste bornée pour éviter toute perpétuité. L'avant-projet de réforme du droit des biens proposé en 2009 par l'Association Henri Capitant distingue l'usufruit viager de l'usufruit à durée déterminée ou déterminable et prévoit que ce dernier s'éteint seulement par l'arrivée du terme (sa durée ne pouvant excéder 30 ans). L'adoption de cette proposition serait souhaitable !



Conseil pratique : A ce jour, la prudence s'impose lors de la constitution d'un usufruit à durée fixe et il convient d'informer les parties du principe d'extinction au décès de l'usufruitier s'il se produit avant le terme.

Enfin, l'article 620 du Code civil permet de fixer comme terme de l'usufruit le moment où un tiers atteindra un certain âge. Dans ce cas, si ce tiers décède avant d'atteindre l'âge prévu, l'usufruit perdure néanmoins jusqu'à la date où il aurait atteint cet âge. Bien que cette modalité soit peu fréquente, elle peut s'avérer utile dans des situations spécifiques, notamment lorsque l'âge fixé comme terme est celui du nu-propriétaire.

¹ Cass. civ., 18 juill. 1923 : D. 1931, 2, p. 75.

² Ch. Réunies, 16 juin 1933, DH 1933, 393.

³ S. Durand, *L'usufruit successif*, Defrénois 2006, n° 113 à 139 ; C. de la Rivière, « *Un regard différent sur la durée de l'usufruit* », Dr. & patrimoine 2012, n° 214.

C. Usufruit au profit d'une personne morale : limite des 30 ans

L'article 619 du Code civil dispose que la durée de l'usufruit constitué au profit des personnes morales ne peut excéder 30 ans. Cette limite vise à éviter un usufruit perpétuel puisqu'une personne morale peut être constituée pour une durée longue¹ et prorogeable. Il est aujourd'hui admis que cette disposition est d'ordre public².

Précisons que la durée de 30 ans était en rapport avec l'espérance de vie en 1804, date de promulgation du Code civil. Une partie de la doctrine appelle de ses vœux une modification de cette durée ou un infléchissement de l'ordre public à cet égard.

Par ailleurs, il faut noter qu'en la matière, la difficulté inhérente à la nature au plus viagère de l'usufruit ressurgit.

Lorsqu'une société est usufruitière, l'usufruit constitué à son profit ne peut excéder 30 ans. Mais quid de l'usufruit si la société est dissoute avant le terme de l'usufruit ? La dissolution doit-elle être assimilée à la mort de l'usufruitier ?

La question n'a jamais été soumise à la Cour de cassation et elle divise la doctrine³. Les enjeux sont d'importance car la bonne organisation juridique du patrimoine requière régulièrement la mise en place de schémas alliant usufruit et structures sociétaires. Si la dissolution devait être analysée comme éteignant l'usufruit, elle emporterait des conséquences néfastes.

Exemples : en cas de liquidation de la société, les créanciers sociaux seraient privés de toute valeur à ce titre ou encore, en cas de fusion-absorption, la disparition de la personnalité morale et la transmission universelle de patrimoine auraient pour conséquence de faire disparaître de l'actif social le droit d'usufruit de la société absorbée. L'absence de précision des textes et de jurisprudence est source d'une insécurité juridique fort regrettable.

Doctrine AUREP : nous sommes d'avis que la dissolution d'une personne morale ne devrait pas être assimilée à la mort de l'usufruitier en sens de l'article 617 du Code civil et soutenons la proposition de réforme du droit des biens proposé en 2009 par l'Association Henri Capitant en ce qu'elle distingue l'usufruit viager de l'usufruit à durée déterminée ou déterminable et prévoit que ce dernier s'éteint seulement par l'arrivée du terme⁴. Il nous semble toutefois trop restrictif de borner la durée d'un tel usufruit à 30 ans.

Conseil pratique : compte-tenu des incertitudes, nous recommandons de prendre parti dans la convention constitutive de l'usufruit et d'indiquer si les parties souhaitent que l'usufruit dure jusqu'au terme, malgré une éventuelle dissolution antérieurement. En tout état de cause, elles devront être clairement informées des incertitudes en la matière ainsi que des risques encourus.

¹ Par exemple pour une société, la durée maximale est de 99 ans (C. civ., art. 1838, C. com., art. L210-2).

² Cass., civ. 3^e, 7 mars 2007, n°06-12.568.

³ Pour une synthèse des problématiques et des thèses existantes, voir : R. Mortier, « *L'usufruit dont est titulaire une société dissoute s'éteint-il ou lui survit-il ?* », JCP N 2013, n° 36, 1214.

⁴ En revanche, l'avant-projet prévoit que lorsque l'usufruit est viager, il s'éteint « *par la mort de son titulaire personne physique ou la dissolution de son titulaire personne morale sans que sa durée ne puisse, dans ce dernier cas, excéder trente ans* ».

D. Règles fiscales

1. Extinction de l'usufruit sans taxation (CGI, art. 1133)

L'extinction de l'usufruit n'ouvre droit à aucune taxation quand elle se produit au terme convenu, soit le décès de l'usufruitier, soit le terme fixé s'agissant d'un usufruit à durée fixe.

Ainsi, lorsque l'usufruit prend fin, le nu-propriétaire accède à toutes les prérogatives de la propriété sans être redevable d'une fiscalité quelconque.

En effet, l'article 1133 du CGI dispose :

« Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier. »



Attention

Bien que le texte mentionne la « réunion de l'usufruit à la nue-propriété », il n'en est rien. L'usufruit ne rejoint pas la nue-propriété, il s'éteint ! Celui qui était nu-propriétaire devient plein propriétaire par l'extinction de l'usufruit et non par le cumul de l'usufruit et de la nue-propriété.

Une fois de plus, le fiscal suit le civil.

Il ne s'agit aucunement d'une faveur fiscale bien que cela soit parfois présentée de la sorte par l'administration fiscale.

En revanche, l'extinction anticipée de l'usufruit peut constituer une opération translatrice taxable comme indiqué dans les développements qui suivent, à la Section 2, *infra*.

2. Présomption de fictivité (CGI, art. 751)

L'article 751 du CGI instaure une présomption de fictivité du démembrement et soumet le bien démembrement aux droits de mutation à titre gratuit par décès, comme si le bien avait appartenu en pleine propriété à l'usufruitier.

L'article 751 du CGI dispose :

« Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669. »

La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi.

Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, deuxième alinéa, du code civil.

Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession. »

Champ d'application de la présomption

La présomption s'applique lorsqu'un bien appartenait pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, à ses donataires ou légataires ou à des personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les père et mère, le conjoint ainsi que, pour les donataires ou légataires, les descendants (C. civ., art. 911).

En revanche, selon la doctrine administrative, la présomption ne s'applique pas pour les biens recueillis de son vivant en usufruit par le défunt et en nue-propriété par ses présomptifs héritiers à la suite d'un décès, en vertu des droits successoraux légaux ou de dispositions à cause de mort¹.

La présomption ne s'applique pas davantage lorsque le démembrement résulte d'une donation par acte authentique de la nue-propriété consentie plus de 3 mois avant le décès, ou d'une donation réalisée dans un contrat de mariage (ce qui est devenu rare).

La présomption ne s'applique pas non plus lorsque le défunt était titulaire d'un autre droit réel que l'usufruit, tel un droit d'usage et d'habitation.

Preuve contraire

La présomption de propriété établie par l'article 751 du CGI est une présomption simple qui peut efficacement être combattue par la démonstration de la sincérité de l'opération emportant démembrement de propriété et notamment de la sincérité des donations survenues moins de trois mois avant le décès.

Il appartient, dès lors, aux parties d'établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite, la sincérité et la réalité de l'opération de démembrement de la propriété que la loi présume fictive.

Notamment, il est permis d'échapper à cette présomption lorsque le démembrement a pour origine une acquisition à titre onéreux et que le financement par le nu-propriétaire de son prix d'acquisition a été assuré au moyen de deniers reçus par donation enregistrée. La

¹ [BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10 - ENR - Mutations à titre gratuit - Successions - Champ d'application des droits de mutation par décès - Présomptions légales de propriété - Biens appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à ses présomptifs héritiers](#), n°70

donation doit avoir été déclarée à l'enregistrement, ce qui implique une donation authentique ou un don manuel révélé. De surcroît, l'acte d'acquisition doit contenir une déclaration d'origine des fonds (ou de remploi) mentionnant cette donation enregistrée. Cette acquisition doit dater d'au moins trois mois avant la survenance du décès de l'usufruitier (sauf à pouvoir démontrer le « *caractère soudain et surprenant* » du décès).

Dit autrement, en cas d'acquisition à titre onéreux au moyen de deniers donnés, il est possible de prouver la sincérité du démembrement en respectant toutes ces conditions cumulativement :

- la donation des deniers doit être constatée par un acte ayant date certaine, c'est-à-dire un acte authentique ou un acte sous seing privé dûment enregistré ;
- les sommes en cause doivent servir à financer l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien ;
- l'acquisition doit intervenir plus de trois mois avant le décès de l'usufruitier ;
- l'origine des deniers doit être justifiée dans l'acte en constatant l'emploi, c'est-à-dire dans l'acte d'acquisition du bien.

Effet de la présomption

La règle édictée à l'article 751 du CGI est une présomption de fictivité de l'acte qui a opéré le démembrement :

- qui est dépourvue d'effet au plan civil ;
- dont les effets sont exclusivement fiscaux et
 - se produisent au décès de l'usufruitier
 - consiste à réputer l'usufruitier plein propriétaire
 - se traduisent pas l'inclusion de la valeur en pleine propriété du bien démembré dans l'actif successoral taxable lors de l'imposition aux droits de mutation à titre gratuit par décès.
 - Sous déduction des droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire lorsqu'il avait acquis la nue-propriété à titre onéreux (déduction des DMTO) ou par donation (déduction des DMTG).

Section 2 – Renonciation extinctive à l'usufruit

La renonciation par l'usufruitier à son droit constitue une cause d'extinction de l'usufruit, se rapprochant ainsi du mécanisme de la consolidation. Cette renonciation peut revêtir des formes variées, notamment être unilatérale ou bilatérale, réalisée à titre onéreux ou libéral, à titre abdicatif ou translatif.

Dans le langage courant, les termes de cession d'usufruit sont souvent employés. La cession ou la donation de l'usufruit au profit du nu-propriétaire est en réalité renonciation extinctive à titre onéreux ou gratuit.

A. Renonciation abdicative ou translatif

La renonciation peut être abdicative ou translatif.

La renonciation dite translatif est consentie au profit du nu-propriétaire. Elle peut avoir lieu à titre onéreux ou libéral (voir *infra*).

La renonciation dite purement abdicative est une renonciation unilatérale, sans contrepartie ni intention libérale. Elle ne saurait donc être acceptée par le nu-propriétaire. Une telle renonciation n'est concevable que dans des hypothèses exceptionnelles, par exemple lorsque la gestion et les charges de l'usufruit sont trop lourdes pour l'usufruitier. Elle est donc très rare en pratique.

B. Renonciation à titre onéreux ou libéral

Lorsque la renonciation est translatrice – hypothèse la plus courante – elle pourra avoir un caractère onéreux ou libéral.

La renonciation extinctive à titre onéreux est souvent dénommée en pratique vente ou cession d'usufruit au profit du nu-propriétaire. Il convient donc d'en fixer le prix.

La renonciation extinctive à titre gratuit qui est motivée par une intention libérale constitue une donation qui doit être acceptée par le donataire, nu-propriétaire.

C. Formalisme et publicité

Le caractère unilatéral ou bilatéral de la renonciation est directement lié à la nature abdicative ou translatrice de la renonciation.

Le plus souvent translatrice, la renonciation fera l'objet d'une convention bilatérale entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.

S'agissant d'une renonciation à titre onéreux, elle sera assimilée à une vente et devra en respecter les conditions de fond et de forme ainsi que de publicité pour opposabilité aux tiers.

S'agissant d'une renonciation à titre libérale, elle sera assimilée à une donation et devra en respecter les conditions de fond et de forme ainsi que de publicité pour opposabilité aux tiers. Notamment, la donation devra être acceptée par le donataire et devra faire l'objet d'un acte authentique signé du donateur et du donataire conformément aux dispositions des articles 931 et suivants du Code civil.

De manière générale, les règles de publicité dépendent de l'objet soumis à usufruit ainsi qu'il a déjà été indiqué.

D. Règles fiscales

Fiscalement, la renonciation translatrice sera soumise aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) si elle présente un caractère onéreux et aux droits de mutation à titre gratuit des donations (DMTG donations) si elle présente un caractère libéral.

La renonciation abdicative n'est pas taxable, l'acte qui le constate est simplement soumis au droit fixe des actes innommés (125 €). Cependant, dès lors que le nu-propriétaire entrera en jouissance du bien, l'administration fiscale pourra tenter de requalifier la renonciation en

libéralité¹ ou de s'appuyer sur la théorie de la propriété apparente pour considérer l'opération comme translatrice et taxable.

Section 3 – L'aliénation conjointe par l'usufruitier et le nu-propriétaire du bien démembré

L'aliénation conjointe par l'usufruitier le nu-propriétaire au profit d'une unique personne emporte extinction de l'usufruit. Elle peut se réaliser de plusieurs manières dont la vente amiable du bien soumis à usufruit, l'apport à société de ce bien ou encore la licitation.

A. La vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété

L'article 621 du Code civil dispose :

« En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix.

La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé. »

Il en résulte que la vente conjointe par l'usufruitier et le nu-propriétaire emporte extinction de l'usufruit, le prix de vente étant réparti entre eux et n'étant pas soumis à usufruit.

Le texte réserve néanmoins la convention contraire.

Les parties peuvent déroger au principe légal de répartition du prix de vente posé par l'article 621 du Code civil (mettant un terme au démembrement) pour prévoir le report du démembrement par subrogation réelle.

Deux modalités sont ainsi possibles.

- Les parties conviennent d'un remploi. Cela signifie que l'usufruit sera reporté sur le prix puis sur le bien acquis au moyen de ces sommes. Le prix doit alors être versé sur un compte ouvert en démembrement en attendant l'emploi des sommes dans la nouvelle acquisition qui y sera subrogée donc réalisée en démembrement. L'acte d'acquisition comprendra une clause d'origine des deniers et de remploi en ce sens.
- Les parties conviennent d'un quasi-usufruit sur le prix de vente. Cela signifie que l'usufruit sera reporté sur le prix et que s'exercera alors, en application de l'article 587 du Code civil un quasi-usufruit. Dans cette hypothèse, le quasi-usufruitier emploie seul les sommes, s'en comportant comme le plein propriétaire. Il sera tenu de la restitution à son décès des sommes soumises à son usufruit (le prix de vente du premier bien). Toute acquisition qu'il réaliserait ensuite lui appartiendrait exclusivement.

¹ [BOI-ENR-DMTG-20-10-10 - ENR - Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles - Donations - Conditions d'exigibilité du droit de donation, n°100](#)

B. L'apport conjoint de l'usufruit et de la nue-propriété

Lorsque l'apport du seul usufruit ou de la seule nue-propriété est réalisé, le démembrement subsiste sur le bien. En revanche, l'apporteur reçoit en contrepartie des droits sociaux en pleine propriété¹.

Exemple



Marie est usufruitière d'un local commercial, son fils Antoine étant le nu-propriétaire.

Marie décide d'apporter son usufruit à une société Y.

Le démembrement sur le local commercial subsiste, la société Y étant devenue usufruitière.

Marie ne dispose plus de droits démembrés, elle est devenue pleine propriétaire des droits sociaux reçus en contrepartie de son apport.

Lorsqu'un usufruitier et nu-propriétaire apportent conjointement leurs droits réels à une même société, l'usufruit s'éteint. La société est pleine propriétaire du bien et les apporteurs deviennent pleins propriétaires des droits sociaux reçus en contrepartie de leurs apports respectifs.

Exemple



Marie est usufruitière d'un local commercial, son fils Antoine étant le nu-propriétaire.

Marie et Antoine décident d'apporter leurs droits réels respectifs à une société Y. Le démembrement sur le local commercial s'éteint, la société Y étant devenue plein propriétaire.

Marie et Antoine ne disposent plus de droits démembrés. Chacun est devenu plein propriétaire des droits sociaux reçus en contrepartie de son apport.

Selon la doctrine, il serait toutefois possible de déroger à ce principe pour reporter le démembrement sur les titres sociaux grâce une subrogation réelle conventionnelle.

De plus amples explications sur ce cas de figure seront fournies dans la partie 3.

C. La licitation du bien soumis à usufruit

Si démembrement et indivision sont deux situations juridiques distinctes régies par des règles différentes, il arrive qu'un droit démembré appartiennent conjointement à plusieurs personnes. Ainsi, peuvent exister usufruit indivis ou une nue-propriété indivise.

Dans l'hypothèse d'une indivision en jouissance (notamment usufruit indivis), l'indivisaire peut demander la licitation de l'usufruit ou le partage par voie de cantonnement. Il peut

¹ M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, *Droit des sociétés*, 7^e éd., LexisNexis, n°218 et s.

également demander la licitation de la pleine propriété lorsque celle-ci « *apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis* » (C. civ., art. 817). Pour rappel, la licitation est définie à l'article 1686 du Code civil. Il s'agit d'une vente aux enchères judiciaire d'un bien indivis¹.

De la même manière, en cas d'indivision en nue-propriété, l'un des nus-propriétaires indivis peut demander la licitation sur le fondement de l'article 818 du Code civil. Cette licitation peut alors porter soit sur la nue-propriété seulement soit sur la pleine propriété. Dans ce dernier cas, la licitation ne peut être faite qu'avec l'accord de l'usufruitier. Ce principe est énoncé à 818 renvoyant à l'article 815-5 alinéa 2 du Code civil : « *le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier* ».

Enfin, en vertu de l'article 819 du Code civil, celui qui est pour partie plein propriétaire et se trouve en indivision avec des usufruitiers ou des nus-propriétaires peut user de la faculté prévue aux articles 817 et 818 précités.

Dans tous les cas (art. 817 à 820 précités), il s'agit pour le juge d'ordonner une licitation et non d'autoriser une vente amiable.

Section 4 – La conversion

A. La conversion de l'usufruit successoral du conjoint en rente viagère

La conversion de l'usufruit en rente ou capital est régie par les articles 759 à 762 du Code civil lorsque l'usufruit a une origine successorale et profite au conjoint survivant.

1. Usufruits concernés

La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a harmonisé et assoupli les règles relatives à la conversion de l'usufruit du conjoint survivant, regroupées désormais dans les articles 759 à 762 du Code civil, sous la section « De la conversion en usufruit ». Selon l'article 759, tout usufruit sur les biens du défunt, qu'il provienne de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, peut être converti en rente viagère.

Ainsi, peut être demandée, la conversion en rente de l'usufruit successoral du conjoint survivant quelle que soit son origine : droit successoraux légaux, legs en usufruit aux termes d'un testament, usufruit institué par donation au dernier vivant.

De plus, l'article 761 autorise également une conversion en capital, si usufruitier et nu-propriétaire en sont d'accord.

L'étendue de l'usufruit, qu'il s'agisse d'un usufruit universel ou portant sur un bien particulier, ne fait pas obstacle à la conversion. Peut faire l'objet d'une conversion, l'usufruit portant sur toute la succession comme celui résultant d'un legs particulier.

¹ Le terme licitation est usité dans une autre acception en matière fiscale. Voir le module relatif à l'indivision et au partage.

De plus, la conversion peut être totale, concernant tous les biens soumis à usufruit, ou partielle, à raison d'un ou plusieurs biens soumis à usufruit. En effet, la possibilité de conversion a évolué. Alors que la conversion devait porter auparavant sur la totalité de l'usufruit, le juge peut désormais autoriser une conversion partielle, limitée à certains biens. Il en va de même dans un cadre amiable, où la conversion peut être négociée de manière sélective. Ces dispositions offrent une flexibilité accrue, tout en respectant les besoins du conjoint survivant et des héritiers.

En revanche, certains usufruits échappent au champ d'application des articles 759 à 762. Sont exclus du champ d'application de l'article 759 précité :

- Les usufruits résultant de dispositions dans un contrat de mariage (avantages matrimoniaux) ;
- Ceux donnés au conjoint survivant durant le mariage par donation entre vifs ;
- Les usufruits que le défunt avait réservés lors de la cession d'un bien, assortis d'une clause de « réversion d'usufruit » en faveur du conjoint survivant. Ces clauses, analysées comme des donations de biens présents à terme et non des donations de biens à venir.

Enfin, une autre limite concerne les demandes judiciaires de conversion de l'usufruit en rente viagère. Selon l'article 760, alinéa 3 du Code civil, le juge ne peut ordonner cette conversion contre la volonté du conjoint survivant si l'usufruit porte sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale et sur le mobilier qui le garnit. Cette protection légale traduit la volonté de maintenir le cadre de vie du conjoint survivant, conditionnant ainsi toute conversion de ces biens à son accord explicite (C. civ., art. 766).

2. Moment et initiative de la demande

La faculté de conversion de l'usufruit peut être exercée depuis l'ouverture de la succession jusqu'à la fin des opérations de partage, qu'il soit amiable ou judiciaire. Cette demande doit donc impérativement être formée avant le partage définitif.

Autrefois réservée uniquement aux héritiers nus-propriétaires, la faculté de conversion est aujourd'hui ouverte aussi bien à l'un des héritiers qu'au conjoint survivant lui-même, en vertu de l'article 759 du Code civil.

Avant la réforme de 2001, les héritiers devaient agir collectivement pour demander la conversion, car celle-ci portait sur l'intégralité de l'usufruit. Désormais, la conversion est divisible, ce qui permet à chaque héritier d'agir individuellement pour demander la conversion de l'usufruit sur sa part. Toutefois, l'accord du conjoint usufruitier est indispensable dans le cadre d'une conversion en capital, qui ne peut être réalisée qu'à l'amiable (art. 761 du Code civil). En cas de désaccord sur une conversion en rente viagère, la demande peut être portée devant le juge (art. 760 du Code civil).

L'article 759-1 du Code civil interdit au défunt de priver les héritiers nus-propriétaires de la faculté de demander la conversion de l'usufruit.

Cependant, la possibilité de priver le conjoint survivant de ce droit reste débattue en doctrine.

Pour certains auteurs, cette interdiction s'étend également au conjoint survivant, qui ne peut être privé de cette faculté. D'autres estiment toutefois qu'une clause insérée dans l'acte de libéralité pourrait empêcher le conjoint de convertir un usufruit résultant d'une donation entre époux ou d'un legs. Une position plus restrictive considère même qu'un conjoint non réservataire pourrait être privé de son usufruit légal, et donc, *a fortiori*, de la faculté de demander sa conversion, indépendamment de l'origine de l'usufruit.

3. Détermination de la rente ou du capital et fourniture de garanties

En cas de conversion en capital, les parties doivent s'accorder sur la valeur de l'usufruit, déterminée sur la base d'une évaluation économique.

Dans le cas d'une conversion en rente viagère, le montant de la rente est établi en fonction des revenus que pourraient procurer le bien démembré, soit amiablement entre les parties, soit par le juge saisi de la demande. Seule une évaluation économique nous paraît possible, assortie d'une indexation. En effet, l'article 760 prescrit une rente qui garantit « le maintien de l'équivalence ». Il s'agit là d'une équivalence avec l'avantage économique que lui conférerait son usufruit.

Lorsque la conversion en rente viagère est convenue, les héritiers débiteurs doivent fournir des garanties pour assurer le paiement de la rente. Ces sûretés peuvent par exemple prendre la forme d'un cautionnement, d'un nantissement, ou d'une hypothèque.

AUREP

Calculatrice

Vous pouvez utiliser la calculatrice AUREP pour réaliser ce calcul

4. Forme de la demande

La demande de conversion de l'usufruit du conjoint survivant ne nécessite aucune formalité particulière lorsqu'elle est réalisée de manière amiable. En cas d'accord entre les parties, un acte notarié peut être dressé pour formaliser la conversion. Toutefois, si la conversion concerne des biens immobiliers, les formalités de publicité foncière doivent impérativement être respectées.

En cas de désaccord entre les parties, les modalités de conversion varient selon le type de projet envisagé :

- Conversion en capital : Cette conversion ne peut être réalisée qu'à l'amiable, conformément à l'article 762 du Code civil. En cas de désaccord, le projet de conversion en capital doit donc être abandonné.
- Conversion en rente viagère : La demande peut être portée devant le juge par l'un des héritiers nus-propriétaires ou par le conjoint survivant (C. civ., art. 759 et 760, al. 1er). Celui-ci statue en prenant en compte les intérêts en présence, notamment l'âge, la solvabilité des parties et leur capacité à gérer les biens concernés.

Si le juge fait droit à la demande, il détermine le montant de la rente ainsi que les garanties nécessaires pour en assurer le paiement. Il fixe également les modalités d'indexation et peut imposer des sûretés pour sécuriser les droits du crédientier (C. civ., art. 760, al. 2).

Ces dispositions, qu'elles relèvent de la voie amiable ou judiciaire, visent à encadrer strictement la conversion de l'usufruit du conjoint survivant afin de préserver les intérêts des parties tout en assurant une sécurité juridique optimale.

B. Les autres conversions

Toute autre conversion est possible à l'amiable, quelle que soit la qualité de l'usufruitier (qui peut être un autre que le conjoint survivant) et des nus-propriétaires (qui peuvent être d'autres que les héritiers du défunt) ou l'origine du démembrement (donation entre vifs, opération à titre onéreux, etc).

C. Incidences fiscales de la conversion

1. Fiscalité de l'acte contenant conversion

La conversion de l'usufruit du conjoint survivant en rente viagère ou en capital, réalisée dans le cadre des articles 759 et 761 du Code civil, est soumise à un droit fixe applicable aux actes innommés, d'un montant de 125 euros¹. Cette disposition offre une fiscalité avantageuse pour les conversions conformes à ces articles.

En revanche, si la conversion est effectuée en dehors du champ d'application des articles 759 et suivants, elle est assimilée à une vente et soumise aux droits de mutation à titre onéreux. Cette situation se rencontre notamment lors de la conversion d'un usufruit assorti d'une clause de réversibilité.

Attention toutefois, curieusement, le BOFIP soumet aux droits de mutation à titre gratuit la conversion en rente qui fait suite à une donation avec réserve d'usufruit² :

« Cette conversion de l'usufruit en rente viagère qui s'analyse en un complément de donation avec charge, dès lors qu'elle est effectuée en application d'une clause d'un acte de donation antérieur, entre les mêmes personnes, doit être soumise aux droits de mutation à titre gratuit. L'assiette des droits de mutation à titre gratuit est constituée par une fraction de la valeur de la propriété entière, au jour de la conversion, déterminée selon les règles prévues par le I de l'article 669 du CGI (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-50). La valeur en capital de la rente, qui constitue une charge, ne peut être admise en déduction pour l'assiette des droits ».

Cette position est tout à fait contestable dès lors que la conversion ne constitue pas un acte gratuit mais onéreux (et donc, *a fortiori*, pas un acte libéral)³.

2. Fiscalité au titre de l'impôt sur le revenu et des plus-values

Conversion en capital

¹ BOI-ENR-DMTG-20-10-10, 2 mai 2019, § 190

² BOI-ENR-DMTG-20-10-10, 2 mai 2019, § 170

³ Revue IP, n°4, 2024, éd. JFA, G. Drouot, T. de Kilmaine, « La conversion conventionnelle de l'usufruit en rente viagère : propos civilistes sur son traitement fiscal ».

La conversion en capital n'a aucune incidence en matière d'impôt sur le revenu. De plus, étant assimilée à une opération de partage, elle n'entraîne pas de taxation au titre des plus-values.

Conversion en rente viagère

La conversion en rente viagère a des conséquences fiscales sur le patrimoine du crédientier. En effet, la rente viagère perçue est imposable dans son patrimoine (CGI, art. 158, 6°)¹. En revanche, le débirentier ne peut pas déduire cette rente de ses revenus, sauf exception légale.

Comme pour la conversion en capital, la conversion en rente viagère est assimilée à un partage. Par conséquent, elle ne génère pas d'imposition des plus-values, offrant une neutralité fiscale sur ce point.

Section 5 – La déchéance pour abus de jouissance

L'article 618 du Code civil prévoit que l'usufruit peut être éteint en cas d'abus de jouissance commis par l'usufruitier, notamment s'il dégrade le fonds ou le laisse dépérir par manque d'entretien. L'abus de jouissance se caractérise par une faute grave, de nature à compromettre la substance du bien ou à en menacer la restitution. Cette faute peut être imputée directement à l'usufruitier ou à une personne dont il est responsable.

Parmi les comportements constitutifs d'un abus de jouissance, l'article 618 mentionne explicitement les dégradations matérielles du fonds et le dépérissement lié à un défaut d'entretien. Dans un arrêt du 12 mars 1970, la Cour de cassation a ainsi confirmé la déchéance de l'usufruit d'une personne ayant négligé l'entretien d'un immeuble pendant dix-neuf ans, causant la détérioration de sa structure essentielle². Une affaire récente illustre également que le défaut d'entretien peut être sanctionné par la déchéance de l'usufruit prononcée par le juge.³

Par ailleurs, la jurisprudence considère également que l'usufruitier doit respecter la destination initiale du bien, même si le Code civil ne le précise pas expressément. Une utilisation contraire à cette destination peut constituer un abus de jouissance. Ainsi, dans un arrêt du 4 juin 1975, la Cour de cassation a jugé qu'un usufruitier ayant conclu un bail commercial sur un bien destiné à un autre usage avait altéré la substance du bien, justifiant la déchéance de l'usufruit⁴. Ces décisions soulignent l'obligation de l'usufruitier d'utiliser le bien conformément à sa destination initiale, sous peine de sanctions, afin de préserver la substance et la finalité de l'objet grevé par l'usufruit.

¹ Le BOFIP ([BOI-RSA-PENS-10-40](#), n°30) soumet la conversion de l'article 759 du Code civil aux dispositions de droit commun de la rente (détaillé dans le [BOI-RSA-PENS-30-20](#))

² Cass. civ. 3e, 12 mars 1970, Bull. civ. 1970, III, n° 204

³ [Cass. civ. 1^{ère}, 2 oct. 2024, n° 22-15.701](#).

⁴ Cass. civ. 3e, 4 juin 1975, n° 74-10.777

Section 6 – Autres causes d’extinction

A . Consolidation

L’article 617, alinéa 3 du Code civil prévoit que l’usufruit s’éteint par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire.

Il en va ainsi lorsqu’un usufruitier acquiert la nue-propriété. En effet, il est unanimement reconnu qu’il y a consolidation dans cette hypothèse, entraînant l’extinction de l’usufruit.

Cependant, la question de savoir si la consolidation s’applique également lorsque le nu-propriétaire recueille l’usufruit est plus controversée. Une partie de la doctrine estime que la cession de l’usufruit au profit du nu-propriétaire ne relève pas de la consolidation au sens de l’article 617 du Code civil. Selon cette interprétation, cet article concernerait uniquement les cas où l’usufruitier devient propriétaire du bien grevé.

B . Non-usage trentenaire

L’article 617, alinéa 4 du Code civil prévoit que l’usufruit s’éteint par le non-usage du droit pendant une période de trente ans. Contrairement à la propriété, imprescriptible par nature, l’usufruit est soumis à la prescription extinctive, dont le délai court à partir du dernier acte exercé par l’usufruitier. Ce régime s’applique indifféremment aux biens meubles ou immeubles.

La prescription extinctive ne produit cependant pas ses effets si l’usufruitier exerce son droit, même de manière sporadique. Toute utilisation, si minime soit-elle, interrompt le délai de prescription, annulant le temps déjà écoulé et déclenchant un nouveau délai de trente ans. Cette interruption peut résulter d’un acte accompli directement par l’usufruitier ou par un tiers agissant en son nom, tel qu’un locataire ou un mandataire.

C. Perte de la chose soumise à usufruit

1. Principe

L’article 617, alinéa 4 du Code civil dispose que l’usufruit s’éteint en cas de perte totale de la chose sur laquelle il est établi, privant ainsi le droit de tout objet. Cette perte peut se matérialiser par la disparition de la chose lorsqu’elle est corporelle ou par la perte d’un droit lorsque la chose est incorporelle. La doctrine assimile également à la perte totale les modifications substantielles de la chose qui altéreraient ses caractères essentiels, la rendant impropre à son usage initial.

Pour les immeubles, l’article 624 du Code civil précise les effets de la perte selon que l’usufruit porte ou non sur le sol. Si l’assiette inclut le sol et le bâtiment, l’usufruit peut se poursuivre sur le sol et les matériaux en cas de destruction du bâtiment. À l’inverse, si l’usufruit est limité au bâtiment, la destruction de ce dernier, qu’elle soit due à un incendie, un accident ou à la vétusté, entraîne l’extinction de l’usufruit, privant l’usufruitier de tout droit sur le sol ou les matériaux.

Toutefois, seule la perte totale de la chose éteint l’usufruit. Lorsque cette perte est partielle, les droits de l’usufruitier subsistent sur la partie restante. Cette règle est consacrée à l’article

623 du Code civil, qui prévoit que si une partie seulement de la chose est détruite, l'usufruit se maintient sur ce qui reste.

2. Exceptions

Par exception, si la perte de la chose donne lieu au paiement d'une indemnité, l'usufruit peut se reporter sur cette dernière par le mécanisme de la subrogation réelle¹. Ce procédé consiste à substituer, dans un patrimoine, une chose perdue par une autre d'égale valeur.

La subrogation réelle peut intervenir dans trois cas principaux :

- lorsque l'indemnisation découle d'un contrat d'assurance couvrant la perte de la chose ;
- lorsque la perte résulte d'une expropriation pour cause d'utilité publique, avec une indemnité fixée conformément à l'article L. 13-7 du Code de l'expropriation, qui précise que le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur l'indemnité en remplacement de la chose ;
- lorsque la perte de la chose donne lieu à des dommages et intérêts.

Dans ces hypothèses, l'usufruit se transforme et continue de s'exercer sur la somme perçue en compensation, préservant ainsi les droits économiques de l'usufruitier.

PARTIE 2 – L'usufruit appliqué aux différentes composantes du patrimoine

Cette partie explore les multiples applications pratiques de l'usufruit en fonction des différentes catégories de biens qui peuvent en être l'objet. En approfondissant des notions fondamentales telles que les modalités d'exploitation des biens, la répartition des charges, et les impacts fiscaux, cette section offre une perspective détaillée sur les spécificités liées aux immeubles, aux meubles corporels et incorporels, ainsi qu'aux biens consommables.

Chapitre 1– Usufruit portant sur les immeubles

L'usufruit portant sur des immeubles constitue l'une des applications les plus courantes du démembrement de propriété. Il engage un équilibre délicat entre les prérogatives et obligations de l'usufruitier, détenteur de l'usus et du fructus, et celles du nu-propriétaire, titulaire de l'abusus.

Les fondamentaux, déjà développés dans le chapitre 3 de la Partie 1, rappellent notamment que l'usufruitier peut user de l'immeuble selon sa volonté, percevoir les fruits qu'il génère, tout en respectant la destination initiale du bien et en assurant sa conservation. Le nu-propriétaire, quant à lui, conserve le droit aux produits de la chose et doit veiller à permettre une jouissance paisible au bénéfice de l'usufruitier.

¹ La subrogation réelle est définie comme « une fiction de droit par laquelle (dans une universalité) un bien en remplace un autre en lui empruntant ses qualités », G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 10e éd.

Dans le cadre des immeubles, ces principes prennent une dimension spécifique en raison de la nature des biens concernés, qu'ils soient bâtis ou non bâtis. Cette distinction trouve son fondement dans la définition juridique des biens meubles et immeubles : alors que les meubles sont généralement des biens corporels susceptibles de déplacement, les immeubles sont, par leur essence ou leur destination, attachés au sol (C. civ., art. 517 et s.). Cette différence influence les modalités pratiques d'exercice et de gestion de l'usufruit. Ce chapitre explore ainsi les particularités de l'usufruit appliqué aux immeubles, en précisant les conséquences pratiques des règles juridiques générales présentées dans la Partie 1, et en tenant compte des spécificités propres à ces biens dans le cadre de l'application des articles du Code civil.

Section 1 – Les propriétés bâties et non bâties

A. Conclusion des baux

L'article 595 du Code civil autorise l'usufruitier à conclure seul les baux, à l'exception de ceux portant sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. Ces derniers nécessitent le consentement du nu-propriétaire à peine de nullité.

1. Baux soumis à la cogestion

L'article 595 précité ne distingue pas selon la nature du bail mais son objet.

Les baux portant sur un local à usage commercial, industriel ou artisanal sont soumis à la cogestion. Il peut s'agir notamment d'un bail commercial.

Si la conclusion du bail est soumise à cogestion, la qualité de bailleur appartient en principe au seul usufruitier.

Plus précisément, sont soumis à la cogestion dans le bail commercial par exemple tant la conclusion du bail que ces renouvellements ou tout avenant qui aurait pour objet une modification substantielle d'un des éléments essentiels du bail (durée, loyer, etc). La résiliation du bail ou le refus de renouvellement sont quant à eux au seul pouvoir de l'usufruitier. Le cas échéant, l'usufruitier est alors débiteur de l'indemnité d'éviction.

Précisons qu'à défaut d'obtenir le consentement du nu-propriétaire, l'usufruitier peut saisir le juge pour être autorisé à passer seul le bail. Si aucune raison valable ne justifie le refus du nu-propriétaire, il est possible que le juge fasse droit à la demande de l'usufruitier.

Les baux portant sur un fonds rural sont soumis à la cogestion. Il peut s'agir d'un bail à ferme¹, d'un bail à métayage², d'une convention pluriannuelle de pâturage³ ou encore d'un bail de petites parcelles⁴.

¹ C. rur., art. L411-1

² C. rur., art. L417-1

³ C. rur., art. L481-1

⁴ C. rur., art. L411-3

En revanche, la convention d'occupation précaire¹ n'est pas soumise à cogestion ni la convention de mise à disposition de la SAFER² ou d'une société par un propriétaire exploitant³.

La sanction du dépassement de pouvoir par l'usufruitier est la nullité relative qui peut être demandée par le nu-propiétaire tant en cours d'usufruit qu'à son extinction.

2. Baux que l'usufruitier a le pouvoir de conclure seul

Tout autre bail que ceux visés ci-avant peut être conclu sous la seule signature de l'usufruitier.

Il peut s'agir des baux d'habitation ou des baux professionnels notamment.

Ces baux ont vocation à se poursuivre après l'extinction de l'usufruit.

Attention toutefois, pour les baux de plus de 9 ans qui seraient en principe renouvelables, ce droit à renouvellement ne sera pas opposable au nu-propiétaire à compter de l'extinction de l'usufruit. Le nu-propiétaire sera seulement tenu du bail jusqu'à l'expiration de la période en cours.

Pour y remédier, il faudra avoir obtenu le consentement du nu-propiétaire lors de la conclusion du bail ou postérieurement.

Exemple



Le 3 janvier N, Colette, usufruitière d'un appartement, conclut un bail d'habitation de 10 ans au profit de Carole. Le bail prévoit un droit au renouvellement pour une durée identique et ce à la fin de chaque période décennale. Colette décède le 10 juin N+12.

Le nu-propiétaire sera tenu par le bail jusqu'à l'expiration de la période entamée : renouvellement ayant commencé le 3 janvier N+10 et s'achevant le 3 janvier N+20. Passé cette date, Carole, locataire, ne pourra se prévaloir du droit au renouvellement à l'égard du nu-propiétaire devenu plein propriétaire.

3. Renouvellement des baux de moins de 9 ans

Par ailleurs, l'article 595 précité dispose que « *Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit.* »

Cette disposition vise à protéger le nu-propiétaire des conséquences d'un renouvellement de bail par anticipation. Par exemple, s'agissant d'un bail rural, le renouvellement anticipé ne pourra pas être fait plus de 3 ans avant l'expiration, sous peine d'inopposabilité au nu-propiétaire à l'extinction de l'usufruit.

¹ C. rur., art. L411-2

² C. rur., art. L442-6

³ C. rur., art. L411-2

B. Les charges et travaux

1. Charges ordinaires et charges extraordinaires

L'usufruitier est tenu de supporter certaines charges inhérentes à la jouissance du bien grevé. Selon l'article 608 du Code civil, il doit s'acquitter des charges annuelles liées à l'héritage, telles que les taxes ou les contributions équivalentes, ces dernières étant attachées à la jouissance des fruits générés par le bien. Ces charges incluent notamment l'impôt foncier, les charges de copropriété liées aux services collectifs et les frais d'entretien courant.

Cependant, une distinction fondamentale existe entre les charges ordinaires et les charges extraordinaires (C. civ., art. 609). Les premières, supportées par l'usufruitier, concernent les dépenses récurrentes ou périodiques nécessaires à la conservation du bien en bon état de fonctionnement. Les secondes, incombant au nu-propriétaire, sont celles inhérentes à la propriété (comme le coût d'un bornage) ou correspondent aux grosses réparations, tels les travaux affectant la structure même du bien (C. civ., art. 605). Toutefois, en cas de négligence de l'usufruitier ayant causé la nécessité de ces réparations, ce dernier peut être tenu de les financer. Les deux parties doivent ainsi veiller conjointement à la préservation et à la valorisation du bien tout au long de l'usufruit.

2. Réparations d'entretien et grosses réparations

a. Distinction entre réparations d'entretien et grosses réparations

La répartition de la charge de ces travaux est prescrite par les articles 605 et 606 du Code civil.

Suivant l'article 606 du Code civil, incombent au nu-propriétaire les grosses réparations relatives aux gros murs, aux voûtes, au rétablissement des poutres et des couvertures entières ainsi que celles relatives aux digues et murs de soutènement et de clôture. Ce texte précise également que « *toutes les autres réparations sont d'entretien* ».

Suivant l'article 605 du Code civil, incombent à l'usufruitier les « réparations d'entretien » ainsi que les grosses réparations qui seraient nécessaires en raison du défaut d'entretien de la part de l'usufruitier depuis l'ouverture de son droit.



Attention : Les réparation d'entretiens vont bien au-delà des charges locatives

Il faut en la matière se garder d'une assimilation aussi inexacte que répandue entre réparations à la charge de l'usufruitier en démembrement de propriété et charges locatives dans le bail d'habitation. L'on ne saurait mettre à la charge de l'usufruitier les seules charges locatives. Les textes sont explicites : d'une part, parce que sont à la charge de l'usufruitier toutes les réparations d'entretien et, d'autre part, parce que toutes les réparations non énumérées par les deux premiers alinéas de l'article 606 sont des réparations d'entretien.

Cette liste est considérée comme limitative par la Cour de cassation¹. C'est dire que l'usufruitier doit assumer davantage que les « charges locatives » !

On notera d'ailleurs que propriétaire et bailleur ne sont pas obligés aux mêmes choses : là où l'usufruitier doit prendre la chose dans l'état où elle est (C. civ., art. 600), le bailleur, lui, doit délivrer une chose en bon état de réparations (C. civ., art.1720).

L'obligation aux réparations d'entretien à laquelle est tenue l'usufruitier trouve sa justification à la fois dans le fait que, bénéficiant de la jouissance du bien, il doit en assumer l'entretien, mais également –et surtout– en raison de l'obligation de conservation de la substance puis de restitution de la chose qui pèsent sur lui.

Les grosses réparations correspondent aux dépenses en capital, à celles nécessaires pour maintenir en état ou pour restaurer les structures essentielles de l'immeuble. Dans ce cadre, l'article 606 du Code civil en fournit une énumération limitative. Toutefois, la jurisprudence retient occasionnellement un critère économique : est une grosse réparation celle qui entraîne une dépense exceptionnelle, normalement prise sur le capital. Dans d'autres cas, c'est l'objet matériel de la réparation qui est pris en considération, la grosse réparation intéressant la conservation de l'immeuble.



Quelques exemples ayant donné lieu à jurisprudence :

Ont été considérés comme des réparations d'entretien à la charge de l'usufruitier² :

- Le ravalement d'une façade d'un immeuble ou son recrépissage ;
- La réfection de l'étanchéité de la toiture ;
- La remise en état de fonctionnement de la pompe à eau de l'immeuble ;
- Le remplacement d'une chaudière de chauffage central usée ;
- La refonte d'une installation de chauffage vétuste ;
- La refaction de l'installation de climatisation de l'immeuble.

A l'inverse, ont été jugés comme constituant de grosses réparations incombant au nu-propriétaire³ :

- La restauration d'une structure essentielle de l'immeuble (réfection d'un mur pignon, du portail de fer) ;
 - Les réparations ayant pour objet la solidité générale et la conservation de l'immeuble et concernant le clos et le couvert ;
 - Les réparations tendant à la conservation de la structure de l'immeuble dans son intégrité générale ;
 - La réfection intégrale de planchers et escaliers.
-

Enfin, il est important de noter que suivant l'article 605 du Code civil, incombent également à l'usufruitier les grosses réparations qui seraient nécessaires en raison du défaut d'entretien de la part de l'usufruitier depuis l'ouverture de son droit.

¹ Cass. civ. 3^{ème}, 27 nov. 2002, n°01-12.816.

² J. Cl. Civil Code, V° Art. 605 à 616 – Fasc. unique : USUFRUIT. – Obligations de l'usufruitier, n°14.

³ Ibid.

b. Sanction en cas d'inexécution

Dans l'hypothèse où l'un des protagonistes ne respecterait pas son obligation contributive aux travaux, la question est celle du recours de la *victime* et de la sanction de l'inexécution. Force est de constater que sur ce point, la situation de l'usufruitier et celle du nu-propriétaire ne sont pas comparables.

Si l'usufruitier ne réalise pas les travaux d'entretien, il est admis par la jurisprudence, approuvée par la doctrine¹, que le nu-propriétaire peut l'y contraindre. Cette action n'est cependant recevable que pendant la durée de l'usufruit² ; la sanction pour l'usufruitier étant la déchéance de son droit (C. civ., art. 618).

Une fois l'usufruit éteint, l'action en indemnisation ne pourrait être fondée que sur le manquement à l'obligation de restitution. Rappelons en effet que le bien doit être restitué à la fin de l'usufruit dans l'état où il se trouvait à l'ouverture de l'usufruit. Aussi, l'usufruitier – ou ses héritiers – répond des dégradations dès lors qu'elles lui sont imputables³.

Il appartient alors au nu-propriétaire, devenu propriétaire, de démontrer la dégradation du bien. La preuve est facilitée par la production d'un inventaire ou d'un état des immeubles dressé à l'ouverture de l'usufruit conformément à l'article 600 du Code civil. A défaut d'inventaire, le nu-propriétaire est admis à démontrer l'état de l'immeuble par tous moyens⁴. Certains auteurs assimilent l'usufruitier au preneur à bail, lequel est présumé avoir reçu les locaux en bon état suivant les dispositions de l'article 1731 du Code civil, et transposent cette présomption simple à l'usufruitier⁵. Cette position est toutefois discutée⁶ puisque, nous l'avons indiqué, l'usufruitier doit prendre la chose dans l'état où elle est (C. civ., art. 600), le bailleur, lui, doit délivrer une chose en bon état de réparations (C. civ., art. 1720).

Enfin, pour échapper à cette indemnisation, l'usufruitier doit prouver le cas fortuit ou son absence de faute.

En revanche, en cas d'inexécution de la part du nu-propriétaire, l'usufruitier ne dispose d'aucune mesure coercitive⁷. Cela se justifie par l'indépendance de leurs droits réels respectifs et l'absence d'obligation positive du nu-propriétaire envers l'usufruitier⁸ ; le nu-propriétaire n'étant d'ailleurs tenu que de procurer la chose et non la jouissance de la chose⁹. Le législateur prévoit tout de même que si l'usufruitier a exposé des dépenses pour s'acquitter de charges pesant sur le nu-propriétaire, alors ce dernier lui en doit la répétition à la fin de l'usufruit (C. civ., art. 609).

Aussi, l'usufruitier n'a d'autre choix que de faire l'avance de ces réparations ou de laisser le bien se détériorer. Le nu-propriétaire ne pourrait alors valablement reprocher un abus de jouissance de la part de l'usufruitier pour agir contre lui en déchéance.

¹ Pour une position plus nuancée, voir : W. Dross, *Droit des biens*, LGDJ 3^{ème} éd., n°96.

² Cass. civ. 1^{re}, 21 mars 1962 : JCP 1963. II. 13272, note H. G. ; RTD civ. 1962. 527, obs. Solus.

³ W. Dross, *op. cit.*, n°98 ; Ch. Larroumet, *Les Biens, Droits réels principaux*, Economica 5^{ème} éd., n°557.

⁴ A. Chamoulaud-Trapiers, Rép. Civ. Dalloz, V° *Usufruit* (2012 maj 2019), n°177.

⁵ *Ibid.*, n°177.

⁶ L. Tranchant, J.-Cl. Civil Code, V° Art. 600 à 604, *Fasc. Unique*, n°52.

⁷ Cass. civ. 3^e, 10 juill. 2002, n° [00-22.158](#) ; Cass. civ. 3^{ème}, 28 nov. 2006, n° [05-15.750](#) ; Cass. civ. 1^{re}, 18 déc. 2013, n° [12-18.537](#).

⁸ A. Chamoulaud-Trapiers, *op. cit.*, n°399 ; W. Dross, *op. cit.*, n°97.

⁹ Ch. Larroumet, *op. cit.*, n°569.



Conseil pratique : il est utile que la convention de démembrement mette à la charge du nu-propriétaire une obligation conventionnelle de réaliser les grosses réparations. L'inexécution contractuelle pourra ainsi le cas échéant être soulevée devant le juge par l'usufruitier¹.

C. Les travaux d'amélioration ou de construction

1. Les pouvoirs

L'usufruitier est libre de réaliser des améliorations sans y être spécialement autorisé par le nu-propriétaire dans la mesure où ces travaux ne modifient pas la destination du bien. S'agissant de constructions nouvelles, la loi est muette quant au point de savoir qui de l'usufruitier ou du nu-propriétaire titulaire du droit de construire. La jurisprudence tend à assimiler les constructions nouvelles à des améliorations.



Doctrine AUREP : nous sommes d'avis que l'usufruitier peut procéder seul à des améliorations et qu'il est autorisé à édifier des constructions sur un terrain de nature constructible. L'obligation de conserver la substance, qui pèse sur l'usufruitier, ne nous paraît pas s'y opposer.

2. Les autorisations d'urbanisme

Suivant l'article R. 423-1 du Code de l'urbanisme⁷⁶, seul le nu-propriétaire est habilité à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir). Il a la possibilité de donner mandat à cet effet

Lorsqu'il souhaite construire seul, l'usufruitier doit donc obtenir un mandat du nu-propriétaire pour faire toute demande d'autorisation qui serait nécessaire pour réaliser des travaux eu égard aux règles d'urbanisme.

Il conviendra également de réaliser la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux qui doit être déposée en mairie.

3. La propriété des améliorations ou constructions nouvelles

Lorsque les travaux sont le fait du seul nu-propriétaire ou de l'action conjointe de l'usufruitier et du nu-propriétaire, il est classiquement considéré que le démembrement s'étend à ces améliorations et constructions.

En revanche, la question fut débattue à propos des travaux réalisés par le seul usufruitier. La question se posait de savoir si l'accession opérait au fur et à mesure –ce qui est le principe en la matière– ou si elle devait être différée à la fin de l'usufruit (par analogie à la situation du preneur à bail notamment).

Rappelons que l'accession est définie par l'article 546 du Code civil qui dispose :

¹ L'efficacité de ce procédé est notamment démontrée par un arrêt : Cass. civ. 1^{ère}, 23 janv. 2007, n°06-16.062

« La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.

Ce droit s'appelle "droit d'accession". »

La Cour de cassation a tranché la question du moment auquel opère l'accession dans un arrêt rendu le 19 septembre 2012. A l'occasion d'un contentieux fiscal, la troisième chambre civile a en effet retenu *« qu'il n'existait aucun enrichissement pour la nue-propriétaire qui n'entrera en possession des constructions qu'à l'extinction de l'usufruit, l'accession n'a pas opéré immédiatement au profit du nu-propriétaire du sol »*¹.

L'affaire concernait la construction d'immeubles de rapport par l'usufruitier sur un terrain nu démembre.

Il en résulte que le nu-propriétaire n'a aucun droit sur les constructions nouvelles tant que dure l'usufruit. Il en deviendra propriétaire à l'extinction de l'usufruit, date à laquelle se produira l'accession.

4. L'absence d'indemnisation au profit de l'usufruitier

Suivant les dispositions de l'article 599 du Code civil (al. 2), l'usufruitier ne pourra réclamer aucune indemnisation au titre des améliorations apportées au bien.

Les travaux d'amélioration visés peuvent être d'importance puisqu'il est admis que l'agrandissement d'un bâtiment ou la rénovation d'une ruine entrent dans le champ d'application de ce texte.

L'usufruitier n'est pas davantage admis à réclamer une indemnisation de tiers constructeur sur le fondement de l'article 555 du Code civil, dont l'application est réservée, selon une jurisprudence constante, à l'hypothèse de constructions nouvelles et distinctes².

S'agissant de constructions nouvelles, la question du droit à une indemnisation sur le fondement de l'article 555 n'est pas tranchée.

4. La qualification de l'opération de construction par l'usufruitier seul

La question qui se pose naturellement est celle de savoir si ces travaux ou constructions sont susceptibles de réaliser une donation indirecte.

Il résulte de la jurisprudence précitée que l'on ne peut constater l'existence d'une libéralité du vivant de l'usufruitier. En effet, dans la mesure où l'accession est différée au décès de l'usufruitier, la donation ne peut être caractérisée, faute d'élément matériel.

Néanmoins, la question de l'existence d'une libéralité pourra se poser à l'extinction de l'usufruit, lorsque le nu-propriétaire deviendra propriétaire du terrain et des constructions. Postérieurement à l'extinction de l'usufruit la qualification de libéralité pourrait être retenue selon les circonstances de fait, à l'initiative du cohéritier créancier du rapport successoral

¹ Cass. civ. 3e, 19 sept. 2012, n°11-15.460

² Dans un arrêt du 4 novembre 1885, elle a par exemple jugé que *« suivant l'esprit de [l'article 599], on ne doit considérer comme améliorations soit les constructions ayant pour effet d'achever un bâtiment commencé, ou bien d'agrandir un édifice préexistant »* (Cass. req. 4 nov. 1885). Pour une illustration récente à propos d'un bâtiment en ruine complètement reconstruit, voir Cass. 3e civ., 9 sept. 2021, n° 20-15.713.

et/ou de l'administration fiscale. En tout état de cause, il appartient à celui qui invoque l'existence d'une libéralité d'en rapporter la preuve.

Si l'intention libérale de l'usufruitier envers le donataire était rapportée, l'existence d'une libéralité pourrait être retenue. Tel pourrait être le cas si la construction ne présente pas d'utilité pour l'usufruitier et que son intention est manifestement d'avantager le nu-propriétaire¹.

En revanche, dès lors que l'usufruitier aura réalisé ces travaux dans son propre intérêt, l'intention libérale ne pourra pas être caractérisée. Notamment, il n'y aura pas d'appauvrissement de l'usufruitier lorsque les revenus générés par la location du bien auront permis d'amortir le coût de la construction, comme dans l'espèce jugée en 2012². Les éléments à prendre en compte pourront être le rendement locatif de la construction ou l'occupation par l'usufruitier, le tout eu égard à l'âge et l'état de santé de l'usufruitier.



Conseil pratique : Lorsque l'usufruitier envisage de réaliser des travaux d'amélioration ou de construction, il est impératif de le questionner quant à ses motivations. La mise en place d'une convention entre usufruitier et nu-propriétaire est recommandée. Elle pourra utilement régler la question des pouvoirs pour solliciter les autorisations d'urbanisme, réaliser les travaux, confirmer ou déroger à l'accession différée ou encore exprimer les motivations de l'usufruitier.

En cas de construction nouvelle, la question de savoir si une créance fondée sur l'article 555 du Code civil n'est pas tranchée.



Attention : si le bien a été donné en nue-propriété à un enfant et qu'il existe des frères et sœurs, la frustration de ceux qui n'auront pas bénéficié de tels avantages est de nature à accroître le risque de contentieux au moment du décès du parent usufruitier !

E. Les assurances de dommage

Lorsque le bien doit être assuré contre les dommages, la question se pose de savoir qui de l'usufruitier ou du nu-propriétaire doit s'en charger et qui sera indemnisé en cas de sinistre. Plusieurs possibilités sont envisageables.

Le nu-propriétaire et l'usufruitier se sont chacun assurés pour leurs droits ; le cas échéant, ils perçoivent chacun l'indemnité leur revenant.

Seul l'usufruitier ou le nu-propriétaire s'est assuré dans son intérêt ; dans ce cas, il est seul indemnisé.

¹ En ce sens : J. AULAGNIER, « Transmettre : les vertus de l'article 599 du Code civil, de l'importance de l'utilité patrimoniale », Droit et patr. octobre 2012, p. 26. Voir également : P. Fernoux et M. Iwanenko, « Construction par l'usufruitier : quelles conséquences fiscales au terme de l'usufruit ? », RFP n° 7-8, juillet-août 2016

² Virginie Godron, « Les constructions sur un terrain démembré financées par le seul usufruitier », CRIDON Nord-Est, Florilège d'automne 2013, p. 59.

L'usufruitier ou le nu-propriétaire a souscrit seul une assurance pour la pleine propriété ou s'ils ont assuré ensemble la pleine propriété de l'immeuble, l'indemnité doit en principe revenir à l'usufruitier par application de la théorie de la subrogation réelle¹.

Cas particulier de la construction par l'usufruitier et de la garantie décennale

Pour rappel, les personnes réalisant des travaux de construction, à titre professionnel notamment, ont l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile décennale (C. civ., art. 1792). Elle garantit la réparation des dommages qui apparaissent après la réception des travaux.

Lorsque l'usufruitier fait appel à des professionnels pour construire sur le terrain démembré, deux situations sont envisageables :

- Principe : l'usufruitier est plein propriétaire de la construction nouvelle puisque l'accession est différée au terme de l'usufruit : il a alors la qualité de maître de l'ouvrage et lui seul peut agir sur le fondement de la garantie décennale² ;
- Exception : lorsque les parties ont convenu que l'accession jouerait au fur et à mesure ou lorsqu'il s'agit de simples travaux d'amélioration pour lesquels l'accession n'est pas différée, le bâti appartient en démembrement à l'usufruitier et au nu-propriétaire. Ce dernier a seul la qualité de maître de l'ouvrage et lui seul peut agir sur le fondement de la garantie décennale³.

F. Les particularités concernant les lots de copropriété

1. Le nu-propriétaire est de plein droit mandataire commun

Les alinéa 3 et 4 de l'article 23 de la Loi du 10 juillet 1965 prévoient qu'à défaut d'accord entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, ils sont représentés par le nu-propriétaire.

Précisons que lors de la constitution de l'usufruit, celle-ci doit être notifiée par le notaire (l'acte étant nécessairement authentique) au syndic, lequel doit indiquer si les parties se sont accordées pour désigner un mandataire commun. A défaut, le nu-propriétaire est de plein droit réputé être le mandataire commun.

Le mandataire commun sera le destinataire des convocations à l'assemblée générale des copropriétaires et exercera le droit de vote.



Conseil pratique : ce point n'est pas anodin car c'est le représentant qui sera appelé à voter lors des assemblées générales des copropriétaires. Lorsque le bien est occupé par l'usufruitier, peut-être est-il souhaitable qu'il soit désigné mandataire dès lors que les décisions prises auront un effet direct sur son cadre de vie. Reste que si l'assemblée générale vote des travaux dont le coût incombe au nu-propriétaire, il n'aura alors pas pu prendre part à la décision. La convention de démembrement pourra prévoir que le mandataire commun

¹ P. Sirinelli, « *Le quasi-usufruit* », LPA 26 juill. 1993, p. 4 et s. (2^e partie), n°104 et s.

² Cass. civ., 3, 13 av. 2023, n° 22-10.487

³ Cass. civ. 3^e, 16 nov. 2022, n° 21-23.505

communiquera à l'autre (selon le cas l'usufruitier ou le nu-propiétaire) les convocations aux AG avec l'ordre du jour et l'ensemble des documents annexés).

2. Répartition des charges de copropriété et solidarité

En ce qui concerne une éventuelle solidarité au titre du paiement des charges de copropriété et des travaux entre usufruitier et nu-propiétaire, on rappellera que sur le plan des principes, le démembrement de la propriété d'un lot de copropriété, entre usufruitier et nu-propiétaire, est opposable au syndicat dès lors qu'il a été régulièrement notifié au syndic, conformément à l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

De cette notification, découle, pour le syndic, l'obligation de procéder à la ventilation des charges selon qu'elles sont imputables à l'usufruitier, ou au nu-propiétaire.

Autrement dit, si le démembrement lui a été notifié le syndic doit, au moment de l'appel des charges concernant un lot dont la propriété est démembrée, procéder à la ventilation entre les charges incombant à l'usufruitier et les charges incombant au nu-propiétaire, en se conformant aux dispositions des articles 605, 606 et 635 du Code civil

Cela signifie également qu'il n'y a, en principe, pas de solidarité entre usufruitier et nu-propiétaire pour le paiement des charges, sauf :

- Si le démembrement n'a pas été notifié au syndic ;
- Si le règlement de copropriété a prévu une clause de solidarité pour toutes les dépenses afférentes au lot démembré¹.

G. La fiscalité et les taxes

A titre liminaire, rappelons que depuis le 1er janvier 2023, l'article 1418 du CGI oblige tous les propriétaires à déclarer leur mode d'occupation des biens qu'ils occupent (résidence principale ou secondaire) ou d'indiquer l'identité des autres occupants. Une obligation qui peut être satisfaite en ligne depuis l'espace personnel de chacun, rubrique « Gérer mes biens immobiliers » du site « impot.gouv.fr ».

Cette obligation pèse sur l'usufruitier selon le FAQ du site « impot.gouv.fr » dans l'espace Particulier > Gérer mon patrimoine/mon logement qui indique :

« En cas de démembrement, seul l'usufruitier pourra déclarer les situations d'occupation et de loyers. Le nu-propiétaire pourra visualiser son bien immobilier depuis le service en ligne « Biens Immobiliers » mais ne pourra pas déclarer l'occupation du bien, contrairement à l'usufruitier. »

¹ Clause dont la licéité, après quelques hésitations, a été validée par la jurisprudence. Cette position a d'ailleurs été réaffirmée par la Cour de Cassation dans une décision récente du 14 avril 2016 Cass. civ. 3^{ème}, 14 avr. 2016, n°15-12.545

1. Taxes diverses inhérentes à la propriété

Différentes taxes peuvent être dues par le propriétaire d'un bien immobilier.

L'ensemble de ces taxes incombent à l'usufruitier.

Il peut s'agir de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou sur les propriétés non bâties (TFPNB)¹, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS), la taxe sur les logements vacants (TLV), la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB)².

Concernant la taxe d'aménagement en cas de constructions, elles devraient incomber à l'usufruitier lorsque c'est lui qui réalise les travaux. Précisons qu'en cas de réalisation de travaux, une déclaration peut être à faire auprès des impôts. Cette déclaration est différente de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux qui doit être déposée en mairie.

2. Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

Le premier alinéa de l'article 968 du CGI prévoit que les actifs mentionnés à l'article 965 du CGI grevés d'usufruit sont, sauf exceptions, compris, au titre de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété.

Il en est ainsi quelle que soit la date du démembrement de propriété.

La règle posée par l'article 968 du CGI comporte un certain nombre d'exceptions prévues à ce même article.

Dans ces hypothèses et à condition que l'usufruit ainsi constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, les actifs imposables dont la propriété est démembrée sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant les règles fixées par l'article 669 du CGI. Il est précisé que la réversion, au profit du conjoint survivant, prévue au contrat d'où résulte le démembrement de propriété ne sera pas considérée, au titre de la présente règle, comme une cession.

Remarque : Lorsque les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 968 du CGI sont satisfaites, le nu-propriétaire est imposé sur la valeur de la nue-propriété, peu important que l'usufruit soit effectivement imposé (usufruitier non imposable à l'IFI ou usufruitier personne morale par exemple). L'inverse reste bien sûr également vrai (l'usufruitier est imposable peu important la situation du nu-propriétaire).

Le 1° de l'article 968 du CGI, prévoyant une imposition partagée entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, s'applique si le démembrement de propriété résulte de l'application des dispositions suivantes (usufruits légaux issus des règles du code civil) :

- l'article 757 du Code civil relatif à l'usufruit du conjoint survivant lorsque l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants ;
- l'article 767 ancien du Code civil (ancien usufruit légal du quart du conjoint survivant) ;

¹ CGI, art. 1400

² CGI, art. 213 ter et quater, [BOI-IF-AUT-50-20 - IF - AUT](#), n°70

- l'article 1094 ancien du code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités) relatif à la nue-propriété attribuée au conjoint survivant après réduction de la part réservataire des ascendants à l'usufruit de ladite part ;
- l'article 1098 du code civil relatif à l'usufruit forcé du conjoint survivant en présence d'enfants d'un premier lit.

Dans ce cas l'assiette de taxation est ventilée entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l'article 669 du CGI.

3. Fiscalité des revenus

Lorsque l'immeuble est frugifère, les fruits reviennent à l'usufruitier qui supporte naturellement la fiscalité y afférente.

Les règles de droits commun sont applicables. Il pourra s'agir selon le cas de revenus à déclarer au titre des Revenus Fonciers, des Bénéfices Industriels et Commerciaux, des Bénéfices Non Commerciaux ou des Bénéfices Agricoles.

Lorsque les revenus sont imposables dans la catégorie des Revenus Fonciers deux points méritent d'être précisés quant au traitement fiscal qu'ils impliquent. En effet, les revenus étant imposables entre les seules mains de l'usufruitier, le nu-propriétaire n'est en principe pas admis à déduire quelque charge que ce soit à ce titre. Il existe cependant des exceptions.

- le nu-propriétaire a réalisé à ses frais des travaux de grosses réparations lui incombant au regard de l'article 605 du Code civil

Il convient ici de distinguer selon que l'immeuble sur lequel ont été réalisés est ou non productif de revenus fonciers entre les mains de l'usufruitier¹.

- l'immeuble sur lequel ont été réalisés est productif de revenus fonciers entre les mains de l'usufruitier

Le nu-propriétaire peut :

- s'il a des revenus fonciers provenant d'autres propriétés : déduire ces dépenses du revenu de ces autres propriétés
- s'il n'a pas de revenus fonciers : constater un déficit foncier uniquement imputable dans les conditions de droit commun (imputable sur le revenu global dans la limite de 10.700 euros, le surplus étant imputable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes).
- l'immeuble sur lequel ont été réalisés n'est pas productif de revenus fonciers entre les mains de l'usufruitier

Le nu-propriétaire n'est admis à aucune déduction au titre des dépenses engagées.

- le nu-propriétaire a contracté un prêt pour financer l'acquisition ou la conservation de la nue-propriété

¹ [BOI-RFPI-BASE-30-20 - RFPI - Revenus fonciers - Modalités d'imputation des déficits fonciers](#)

Il convient là aussi de distinguer selon que l'immeuble concerné est ou non loué par l'usufruitier¹.

- l'immeuble concerné est productif de revenus fonciers entre les mains de l'usufruitier

Les intérêts d'emprunts effectivement versés par les nus-propriétaires d'immeubles loués, et destinés à financer soit l'acquisition de la nue-propriété, soit les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration de ces immeubles, sont déductibles des revenus fonciers provenant, le cas échéant, de leurs autres propriétés.

Conformément aux dispositions de l'article 156, I-3° du CGI, la fraction du déficit qui résulte de ces intérêts d'emprunt est imputable exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes.

Ceci n'est pas applicable en ce qui concerne le démembrement des parts sociales détenant un immeuble loué. Les intérêts d'emprunt ne sont dans ce cas pas admis à déduction pour le nu-propriétaire des parts².

- l'immeuble sur lequel ont été réalisés n'est pas productif de revenus fonciers entre les mains de l'usufruitier

Le nu-propriétaire n'est admis à aucune déduction au titre des intérêts d'emprunt.

4. Fiscalité des plus-values

Lorsque l'immeuble démembre est vendu, chacun de l'usufruitier et du nu-propriétaire sera imposable au titre de la plus-value réalisée.

Le sort réservé au prix de vente est indifférent en la matière, contrairement aux règles applicables à la cession de valeurs mobilières démembrées.

Le bénéfice d'une exonération doit être apprécié distinctement pour chacun des titulaires de droit réel.

A défaut d'exonération, il conviendra de déterminer distinctement pour chacun le prix de cession³, le prix d'acquisition⁴ ainsi que la durée de détention⁵.



Attention Cession d'un usufruit à durée fixe et article 13,5 ° du CGI

Lorsqu'un usufruit à durée fixe est constitué à titre onéreux, la « cession » n'est pas soumise à un impôt de plus-value mais à l'impôt sur le revenu.

Les dispositions de l'article 13, 5° du CGI ont pour effet de traiter fiscalement le prix d'un droit réel d'usufruit « temporaire » comme un revenu et non plus comme un prix de cession. Ainsi, il n'est plus question d'imposer l'éventuelle plus-value dégagée par l'opération au régime

¹ BOI-RFPI-BASE-20-80 – RFPI – Revenus fonciers – Charges déductibles – Intérêts et frais d'emprunt, n°170.

² BOI-RFPI-BASE-20-80 – RFPI – Revenus fonciers – Charges déductibles – Intérêts et frais d'emprunt, n°160.

³ BOI-RFPI-PVI-20-10-10 – RFPI – Plus-values immobilières – Détermination de la plus-value brute – Prix de cession, n°270 et s.

⁴ BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 – RFPI – Plus-value immobilière – Détermination de la plus-value brute – Définition du prix d'acquisition, n°190 à 2202 et 310 à 350.

⁵ BOI-RFPI-PVI-20-20 – RFPI – Plus-values de cession d'immeubles ou de droits relatifs à un immeuble – Plus-values immobilières – Base d'imposition – Détermination de la plus-value imposable

fiscal des plus-values¹ mais il convient depuis lors² de le soumettre le prix à une imposition sur les revenus³.

L'adoption de ces dispositions à l'occasion de la loi de finances rectificative pour 2012, relevait, on le sait, d'un opportunisme fiscal qui faisait fi de toute analyse juridique sérieuse. Le législateur a ainsi délibérément ignoré le raisonnement juridique pour imposer une règle fiscale dans le dessein de mettre un terme à certains schémas frustrants pour l'administration fiscale faute d'avoir été jugés abusifs⁴.

Rigoureusement, les dispositions susvisées sont applicables à la constitution et non à la cession d'un usufruit à durée fixe⁵.

Le prix de cession doit être déclaré en tant que revenu catégoriel, selon la catégorie de revenus procurés par le bien démembré (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers etc...). Il sera taxable à l'impôt sur le revenu⁶.

Section 2 – Spécificités des bois et forêts

A. Distinction entre bois taillis et arbres de haute futaie

La distinction traditionnelle entre les fruits, qui reviennent à l'usufruitier, et les produits, réservés au nu-propriétaire, pose des difficultés particulières lorsqu'il s'agit de bois et forêts, en raison des spécificités de leur mode d'exploitation.

L'usufruit portant sur les bois et forêts est marqué par une distinction fondamentale entre les bois taillis et les arbres de haute futaie, qui détermine les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire.

Toutefois, cette distinction peut, dans certains cas, dépendre de la volonté du propriétaire. Selon le mode d'exploitation choisi, un bien forestier pourra produire soit des fruits, soit des produits. Cette particularité est illustrée par le Code civil, qui différencie les bois taillis, destinés à des coupes régulières permettant leur régénération, et les arbres de haute futaie, laissés à maturité et dont l'exploitation altère la substance du bien. Ces nuances reflètent les spécificités uniques des bois et forêts grevés d'usufruit.

1. Bois taillis

Les bois taillis regroupent des arbres destinés à être coupés de manière périodique avant qu'ils n'atteignent leur maturité, permettant ainsi leur régénération à partir de la souche. Cette périodicité confère aux bois taillis la qualité de fruits au sens de l'article 590 du Code civil, qui précise que ces coupes reviennent à l'usufruitier. Cependant, ce dernier est tenu de respecter les règles d'aménagement ou les usages constants des propriétaires, notamment

¹ Dont le régime dépend de la nature du bien sur lequel porte l'usufruit.

² Ces dispositions sont entrées en vigueur le 14 novembre 2012.

³ Le prix étant assimilé à un revenu catégoriel dont la nature est guidée par le bien sur lequel porte l'usufruit (immobilier, parts sociales, etc) et des revenus générés.

⁴ P. Fernoux, *Démembrement de propriété de l'immobilier d'entreprise : clap de fin ?* : Dr. fisc. 2013, n° 26, étude 352.

⁵ Pour la distinction entre constitution et cession d'usufruit, voir page 19.

⁶ Il est possible d'appliquer le régime des revenus exceptionnels, système dit du « quotient par quatre » si les conditions sont remplies ([CGI, art. 163-O-A](#) ; [BOI-IR-BASE-10-10-30](#)).

en matière d'ordre et de quotité des coupes, et n'a droit à aucune indemnité pour les coupes non effectuées pendant sa jouissance.

L'alinéa 2 du même article impose également à l'usufruitier de veiller au remplacement des bois taillis conformément aux usages locaux.

2. Arbres de haute futaie

Contrairement aux bois taillis, les arbres de haute futaie sont laissés en place jusqu'à leur pleine maturité et ne sont pas destinés à des coupes périodiques. Par conséquent, ils sont qualifiés de produits et appartiennent au nu-propriétaire. L'usufruitier ne peut les exploiter, sauf pour effectuer des réparations nécessaires en vertu de l'article 592 du Code civil, lequel prévoit que les arbres brisés ou arrachés par accident peuvent être utilisés à cette fin, sous réserve de concertation avec le nu-propriétaire.

Toutefois, une exception existe lorsque les arbres de haute futaie font l'objet d'une coupe réglée, comme prévu par l'article 591 du Code civil. Dans ce cas, ils sont considérés comme des fruits, et l'usufruitier peut en profiter, sous réserve de respecter les usages et les périodes fixés par les anciens propriétaires.

B. Usages spécifiques et droits de l'usufruitier

En complément des dispositions susmentionnées, l'article 593 du Code civil permet à l'usufruitier de prélever, dans les bois, des échelas pour les vignes ou d'autres produits périodiques, toujours en conformité avec les coutumes locales. De plus, l'article 594 traite des arbres fruitiers présents sur le fonds soumis à usufruit : les arbres qui meurent ou sont détruits appartiennent à l'usufruitier, mais celui-ci est tenu de les remplacer.

Ces règles garantissent un équilibre entre les droits d'exploitation conférés à l'usufruitier et les exigences de conservation imposées par la nature des biens soumis à usufruit, tout en assurant la préservation des droits du nu-propriétaire.

Chapitre 2 – Usufruit portant sur les meubles

Longtemps considérés comme une catégorie résiduelle dans le droit des biens en raison de leur moindre valeur, les meubles ont gagné en importance depuis 1804, époque où le Code napoléonien privilégiait largement les immeubles. Ce parti pris se reflétait dans le nombre significatif de dispositions du Code civil consacrées aux immeubles, justifiant l'affirmation selon laquelle le droit des biens dans le Code civil est avant tout un droit de l'immeuble. Cependant, l'évolution économique et juridique a conféré aux meubles, tant corporels qu'incorporels, un rôle central dans la structuration des patrimoines.

L'usufruit appliqué aux meubles, qu'il s'agisse d'objets tangibles comme les meubles meublants ou de droits incorporels tels que les créances ou les titres financiers, soulève des problématiques spécifiques. Ce chapitre examinera ces particularités en distinguant deux catégories principales : les meubles corporels et les meubles incorporels. Les règles applicables à ces biens, souvent influencées par leur nature et leur usage, illustrent la diversité et la complexité des régimes de l'usufruit en matière mobilière.

L'usufruit portant sur les biens consommables par l'usage sera traité dans le chapitre 3.

Section 1 – Meubles corporels

Parmi les meubles corporels, se trouvent notamment les meubles meublants (C. civ., art. 534) ou les véhicules.

L'article 589 du Code civil dispose :

« Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre à la fin de l'usufruit que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute. »

Ainsi, pour les biens qui se détériorent par l'usage, l'usufruitier n'aura aucune obligation d'indemnisation envers le nu-propriétaire lors de la restitution, à condition que l'utilisation du bien ait été normale. En revanche, si l'usage qu'il en fait est inapproprié et accélère la dégradation de la chose, l'usufruitier engage sa responsabilité.

Section 2 – Meubles incorporels

Les comptes de dépôt et livrets sont assimilés à des deniers. L'usufruit portant sur ces biens consommables par l'usage sera traité dans le chapitre 3.

Cette section détaillera successivement l'application de l'usufruit à une créance, un portefeuille de valeurs mobilières, un contrat de capitalisation, un contrat d'assurance-vie, des titres sociaux et des crypto-actifs.

A. L'usufruit de créance

Une créance peut faire l'objet d'un démembrement même si le régime de l'usufruit sur une créance a pu soulever quelques questions. La doctrine s'accorde désormais sur les éléments qui vont suivre¹.

En matière d'usufruit de créance, il convient de distinguer deux périodes :

- la créance est pendante (elle n'est ni exigible ni recouvrée) : l'usufruitier a droit aux intérêts ;
- la créance est recouvrée : le paiement doit en être fait entre les mains de l'usufruitier seulement et pour la totalité, donnant alors naissance à un quasi-usufruit dès lors que le paiement est en numéraire. Il s'agit d'une subrogation réelle légale : l'usufruit qui portait sur la créance se trouve reporté sur la somme versée en paiement.

¹ RTD civ. 1957, p.21, « L'usufruit de créances », par A. Françon ; RTD civ. 1997, p. 615, « L'usufruit de créance existe-t-il ? », par R. LIBCHABER.

Précisons que lorsque la créance arrive à terme, il appartient à l'usufruitier d'en réclamer le paiement pour satisfaire à son obligation de conservation de la substance.



Attention : L'usufruit portant sur une créance ne constitue pas un quasi-usufruit puisqu'une créance n'est pas un bien consommable par le premier usage. Il n'y aura lieu à quasi-usufruit que si la créance est payée, sur les deniers remis en paiement.

B. L'usufruit d'un portefeuille de valeurs mobilières

L'usufruit portant sur un portefeuille de valeur mobilières présente des particularités en matière de pouvoirs laissés à l'usufruitier qu'il ne faut toutefois pas confondre avec le quasi-usufruit. Nous détaillons ci-après ce régime particulier.

Un portefeuille de valeurs mobilières est une enveloppe juridique dans laquelle sont logés :

- un compte de titres comprenant plusieurs éléments selon l'allocation choisie (actions, obligations, OPCVM, etc) ;
- un compte espèces, réceptacle des fruits qui peuvent être générés (selon l'allocation, dividendes, coupons) ainsi que des prix de vente en cas d'arbitrage.

En pratique, un portefeuille de valeurs mobilières peut prendre la forme d'un compte-titres ordinaire (CTO) ou d'un PEA ou PEA PME-ETI, ces derniers étant régis par des dispositions fiscales particulières. Toutefois, les PEA ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement dès lors que leur détention est réservée à un titulaire unique¹. Il s'agit d'une enveloppe juridique qui ne peut faire l'objet ni d'une donation ni d'une transmission par décès. Le décès du titulaire du PEA entraîne sa clôture et le transfert des titres et liquidités sur un CTO.

Les règles classiques en matière d'usufruit sont-elles à appliquer distinctement pour chaque composante du portefeuille ?

Une réponse affirmative, imposerait que tout arbitrage soit soumis à l'accord conjoint de l'usufruitier et du nu-propriétaire, chacun ne pouvant disposer seul du bien soumis au démembrement.

Or, il est évident qu'un tel fonctionnement est de nature à restreindre considérablement le pouvoir de gestion de l'usufruitier, voire à l'en priver au regard des implications pratiques que cela nécessiterait.

Ces difficultés ont été levées par l'arrêt Baylet rendu le 12 novembre 1998². Dans cette affaire, une fille s'opposait à sa mère, des années après le décès de leur père et mari, à propos d'un portefeuille de valeurs mobilières dont la veuve s'était trouvée usufruitière. La fille, qui agissait en partage judiciaire de la succession de son père, exigeait que sa mère rapportât à la masse (indivise et démembrée) les titres et valeurs mobilières qui figuraient à la déclaration de succession de 1959 ainsi que la communication des pièces sur les mouvements au sein du portefeuille. Elle fut déboutée de sa première demande mais la seconde fut accueillie.

¹ C. mon. fin., art. L221-30

² Cass. civ. 1^{ère}, 12 nov. 1998, n°[96-18.041](#).

La Cour de cassation indiqua notamment :

« si l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières, lesquelles ne sont pas consommables par le premier usage, est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n'en a pas moins la charge d'en conserver la substance et de le rendre, la circonstance que l'usufruitier ait été dispensé de donner caution étant indifférente à cet égard ».

La cour retient ainsi que le portefeuille constitue une universalité de fait. Rappelons qu'une universalité de fait est d'une réunion d'éléments formant un ensemble, constitué de biens identiques ou hétérogènes, qui constituent globalement un unique bien, soumis à un régime juridique particulier¹.

Les règles de l'usufruit doivent s'appliquer à l'universalité de constituée le portefeuille et non à ses éléments constitutifs considérés *ut singuli*.

1. Les droits et obligations de l'usufruitier

1. Pouvoirs de gestion de l'usufruitier

L'usufruitier a le pouvoir de gérer le portefeuille en réalisant sous sa seule signature des arbitrages.

Le cas échéant, il a seul pouvoir pour signer un mandat de gestion (voir néanmoins le paragraphe suivant).

En revanche, il ne peut pas clôturer seul le compte-titres.

2. Jouissance raisonnable, obligation de conserver la substance et restitution

Les obligations de jouissance raisonnable et conservation de la substance pèsent naturellement sur l'usufruitier.

Cela n'est pas sans poser quelques difficultés car si la jouissance raisonnable d'un appartement ou la substance d'une maison sont simples à concevoir et appréhender, tel n'est pas tout à fait le cas en matière de portefeuille de valeurs mobilières.

Or, il faudra néanmoins franchir ces obstacles pour véritablement définir le champ de liberté laissé à l'usufruitier en matière de gestion et d'arbitrage et donc, pour en fixer les limites.

Un point au moins est certain, la liberté de céder un titre est liée à l'obligation subséquente de réinvestir le prix dans l'acquisition de nouveaux titres. La Cour de cassation l'a clairement énoncé dans l'arrêt Baylet, indiquant que l'usufruitier « est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés ».

Le remploi fait par l'usufruitier seul (pouvoir exclusif) donne lieu à une subrogation réelle : les nouveaux titres viennent en remplacement des titres cédés. Ils sont également démembrés.

¹ Dont une illustration bien connue est le fonds de commerce, qui comprend différents éléments, corporels et incorporels.



Attention : il est toutefois loisible à l'usufruitier et au nu-propriétaire de s'accorder pour que le prix de cession d'un ou plusieurs titres ne soit pas remployé mais fasse l'objet d'une répartition entre eux à concurrence de la valeur de leurs droits respectifs. Une telle répartition éteint partiellement le démembrement, à raison des sommes réparties et non remployées.

Pour le reste, il faut s'interroger quant à l'appréhension des notions de jouissance raisonnable et de substance quant l'usufruit a pour objet un portefeuille de valeurs mobilières.

Comme indiqué ci-avant¹, le respect de ces obligations doit être apprécié eu égard à l'usage qu'avait le propriétaire lui-même.

Aussi, deux éléments au moins nous paraissent déterminants : le niveau de risque et l'orientation et les choix en matière d'investissement durable.

Lorsque le portefeuille était sous mandat avant la naissance de l'usufruit, il nous semble que certaines des lignes directrices de ce mandat doivent être conservées, notamment celles relatives aux éléments ci-avant.

Si le portefeuille faisait l'objet d'une gestion libre par le titulaire, il conviendra d'identifier ces mêmes éléments (niveau de risque et choix en matière de durabilité) qui participent de la substance à conserver.

Partant, l'usufruitier pourra gérer seul le portefeuille comme nous l'avons indiqué. Il est libre de mettre en place un mandat comme d'y mettre un terme, ou encore de réaliser lui-même les arbitrages en choisissant une gestion libre, dès lors qu'il exerce une jouissance raisonnable et conserve la substance du portefeuille.

3. Droits aux fruits

L'usufruitier a droit aux fruits qui peuvent être en l'occurrence des dividendes ou des coupons.

En revanche, en cas de cession de titres, l'intégralité du prix doit être remployée.

L'existence d'un compte-espèce unique au sein de l'enveloppe peut entraver l'appropriation des fruits par l'usufruitier. En effet, en pratique ce compte est le réceptacle de tout versements numéraires, prix de cession, dividendes et coupons.



Conseil pratique : il est nécessaire de voir avec l'établissement teneur de compte quelles modalités peuvent être proposées pour adapter la situation à l'existence d'un démembrement. Par exemple, convenir que tous les versements au titre des dividendes et coupons seront réalisés sur un autre compte, hors de l'enveloppe du portefeuille, ouvert au seul nom de l'usufruitier.

4. Restitution à l'extinction de l'usufruit

Lorsque l'usufruit s'éteindra, le portefeuille appartiendra au seul nu-propriétaire, devenu plein propriétaire.

¹ Partie 1, Ch. 3, Section 3, § Jouissance raisonnable et conservation de la substance, p. 28.



Attention : l'usufruit du portefeuille est souvent source de confusions regrettables. Il n'existe pas de créance/dette de restitution. Malgré les pouvoirs étendus de l'usufruitier, le portefeuille de valeurs mobilières n'est pas soumis au régime du quasi-usufruit !

2. Les droits et obligations du nu-propriétaire

Le nu-propriétaire bénéficie principalement d'un droit à l'information concernant la gestion du portefeuille : l'usufruitier est tenu de lui rendre compte en communiquant les mouvements effectués sur celui-ci.

Si le nu-propriétaire considère que ses droits sont compromis, il peut engager une action en justice et demander, à ce titre, l'extinction de l'usufruit pour abus de jouissance (C. civ., art. 618).



Attention : l'établissement teneur de compte n'est tenu à aucune obligation d'information à l'égard du nu-propriétaire. Il appartiendra donc au nu-propriétaire de faire valoir son droit d'information directement contre l'usufruitier. Il paraît opportun de prévoir dans une convention de démembrement que l'usufruitier communiquera ces informations (dont il est destinataire, type relevé de situation) au nu-propriétaire.

3. Fiscalité

1. Revenus

Les revenus du portefeuille titres sont perçus par l'usufruitier et imposés entre ses mains.

2. Plus-values

Concernant la cession de valeurs mobilières, le redevable de l'impôt de plus-value varie selon le sort réservé au prix de vente (remploi en démembrement, répartition du prix de vente, ou attribution du prix à l'usufruitier en quasi-usufruit)¹.

S'agissant de la cession de valeurs mobilières logées dans un portefeuille, le prix sera par principe remployé dans l'acquisition de titres nouveaux. Aussi, faut-il considérer que le prix de vente fait l'objet d'un emploi en démembrement au regard des dispositions fiscales.

Dans l'hypothèse d'un emploi en démembrement du prix de cession, le redevable est le nu-propriétaire exclusivement.



Attention : le pouvoir d'arbitrage appartient à l'usufruitier mais les conséquences fiscales en matière de plus-value incombent au nu-propriétaire. Deux remarques s'imposent : le nu-propriétaire pourrait ne pas être informé et, en tout état de cause, le nu-propriétaire ne dispose d'aucune somme tirée de cette cession pour acquitter l'impôt.

¹ [BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 - RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul du gain net de cession - Prix d'acquisition en cas de cession de titres dont la propriété est démembrée](#)

Lorsque l'usufruit a une origine successorale, il est admis, sur option expresse et irrévocable formulée conjointement par le nu-propriétaire et l'usufruitier auprès de l'établissement financier teneur du compte, que cette plus-value soit imposable au nom du seul usufruitier¹.



Conseil pratique : Les apports de l'arrêt Baylet sont insuffisants à résoudre toutes les difficultés. Aussi, il est vivement recommandé d'établir une convention de démembrement pour encadrer les prérogatives de chacun, définir un profil ou un type de gestion, etc, ainsi que les choix en matière de fiscalité le cas échéant.

C. L'usufruit d'un contrat de capitalisation

L'usufruit d'un contrat de capitalisation soulève des difficultés particulières qu'il convient de préciser avant d'indiquer les hypothèses pouvant donner lieu à un tel démembrement et les solutions qui seront apportées par une convention de démembrement.

1. Le contrat de capitalisation est-il un bien susceptible d'usufruit ?

La distinction classique entre contrats et biens a soulevé la question de l'existence même d'un usufruit portant sur un contrat de capitalisation.

En effet, l'article 581 du Code civil dispose que « *Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles* ». L'usufruit fait d'ailleurs partie du droit des biens.

Aussi, des doutes existent-ils pour une partie de doctrine quant à la possibilité qu'un usufruit puisse porter sur un *contrat* de capitalisation, d'autant que *stricto sensu*, il ne serait pas frugifère².

Bien que la question puisse faire débat, la doctrine reconnaît assez largement la possibilité d'un usufruit portant sur un contrat de capitalisation³. Il apparaît tout à fait concevable de lever la difficulté en appréhendant l'objet de l'usufruit comme la créance de rachat dont dispose le souscripteur à l'égard de la banque ou l'assureur.

2. L'absence de fruits dans le contrat de capitalisation est-elle incompatible avec l'existence d'un usufruit ?

Le principe de capitalisation sur lequel repose le contrat s'oppose à l'existence de fruits. En effet, les intérêts, dividendes, coupons ou encore plus-values sont intégrés au capital par le mécanisme de capitalisation.

¹ [BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60](#) précité, n°180.

² Pour une étude complète, voir le dossier consacré au contrat de capitalisation dans revue IP, éd. JFA, n°4 2024 et spéc. « L'usufruit dans les contrats de capitalisation » par R. Libchaber et S. Quilici.

³ Rappelons d'ailleurs que le contrat de capitalisation, bien que régi par les dispositions du C.assur., art. L. 132-1 à L. 132-2, n'est pas une opération d'assurance.

L'absence de fruits ne saurait cependant empêcher l'existence d'un usufruit. Le Code civil prévoit que l'usufruit peut porter sur toute espèce de biens (C. civ., art. 581) sans imposer qu'il s'agisse de biens frugifères. Certains biens, même immobiliers, ne permettent concrètement aucun *usus* ni *fructus*.

La régularisation d'une convention de démembrement permettra néanmoins d'y remédier en définissant les fruits qui pourront revenir à l'usufruitier (voir *infra*).

3. Dans quelles hypothèses un contrat de capitalisation peut-il être démembré ?

Le contrat de capitalisation est susceptible de transmission entre vifs et par décès.

L'usufruit peut donc avoir pour origine une succession, le souscripteur laissant parmi ses successeurs un usufruitier comme le conjoint survivant.

Le souscripteur peut également faire donation de son contrat, avec ou sans réserve d'usufruit.

Enfin, il est possible de souscrire un contrat de capitalisation en démembrement par emploi de fonds démembrés. Cela suppose donc la préexistence d'un usufruit, qui changera d'objet par subrogation réelle.



Exemple

Martine et Anaïs, sa fille, sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire d'un appartement. Elles ont décidé de vendre cet appartement et de remployer les capitaux dans la souscription d'un contrat de capitalisation. En prenant les précautions nécessaires, elles pourront souscrire le contrat de capitalisation de la manière suivante : Martine pour l'usufruit et Anaïs pour la nue-propriété.

4. La convention de démembrement

La signature d'une convention de démembrement est pour le moins opportune du point de vue de l'usufruitier. Elle permettra en effet de définir quels sont les fruits qui, malgré le mécanisme de la capitalisation, lui reviendront en pleine propriété et de lui conférer les pouvoirs pour les prélever seul. Généralement, les fruits sont quantitativement définis comme la différence entre les sommes versées et la valeur de rachat. La convention pourra ainsi les définir et prévoir que l'usufruitier aura pouvoir pour exercer seul des rachats annuels dans cette limite. Tout rachat au-delà de cette limite porte atteinte à la substance du contrat et nécessitera donc l'accord du nu-propriétaire. S'agissant de la substance, il donnera lieu à un quasi-usufruit : le versement doit être fait entre les mains de l'usufruitier mais il en devra la restitution. Les parties peuvent toutefois convenir de répartir entre elle la somme concernée pour mettre un terme au démembrement à due concurrence.



Attention : l'usufruit du contrat de capitalisation n'est pas un quasi-usufruit ! Par principe, il n'existe pas de créance/dette de restitution. C'est seulement l'exercice d'un rachat qui pourra donner lieu à un quasi-usufruit, si son montant excède les fruits du contrat.

Par ailleurs, les difficultés signalées à propos du portefeuille de valeurs mobilières quant aux pouvoirs de gestion et leurs limites se rencontrent également en matière de contrat de capitalisation. La convention de démembrement permettra de les définir avec précisions.

Enfin, au risque de réaliser une donation indirecte, il est recommandé de faire un versement unique à la souscription et d'éviter les versements postérieurs, sauf à pouvoir les réaliser avec d'autres deniers démembrés.

5. Fiscalité

La fiscalité du rachat

L'usufruitier est seul redevable de cette imposition qui constitue une charge de la jouissance. Si le rachat est économiquement limité aux fruits, il n'empêche que la règle fiscale d'assiette est applicable (CGI, art. 125-O A)¹ : le rachat comprend nécessairement une partie de produit et une partie de fruit, seule cette dernière étant soumise à taxation.

La déductibilité de la dette de restitution en cas de rachat excédant les fruits du contrat

Le contrat de capitalisation qui fait l'objet d'un démembrement n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 774 bis du CGI et pour cause, il n'existe pas de créance de restitution.

L'extinction de l'usufruit ne donne lieu à aucune taxation par principe (CGI, art. 1133) sauf l'hypothèse d'une présomption de fictivité du démembrement (CGI, art. 751).

En revanche, une difficulté peut se présenter lorsque les parties procèdent à un rachat excédant les fruits et donnant lieu à un quasi-usufruit. En effet, les commentaires du BOFIP² assimilent ce rachat aux hypothèses visées par l'article 774 bis qui font peser sur le contribuable la preuve d'un but non principalement fiscal pour prétendre à la déductibilité de la dette de restitution. Bien que la doctrine conteste une extension du champ d'application *contra legem*, il convient d'être vigilant dans ces hypothèses et d'informer explicitement et en amont les clients qui souhaiteraient procéder à un tel rachat. Pour déduire fiscalement la dette de restitution qui en découlera, les clients devront rapporter la preuve de l'intention non principalement fiscale.

Une autre solution consisterait à répartir la somme concernée entre l'usufruitier et le nu-propriétaire pour mettre un terme au démembrement à due concurrence et éteindre par anticipation la dette de restitution.

Enfin, le plus simple reste, dans la mesure du possible, d'éviter un rachat au-delà des fruits.



Conseil pratique : La création d'une société civile est parfois envisagée comme une solution pour mieux définir les droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire. Dans cette hypothèse, le contrat est souscrit par la société civile et les parts sociales sont démembrées entre les protagonistes personnes physiques.

¹ [BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 - RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu - Règles d'assiette - Détermination du revenu imposable - Produits et gains de cessions des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie](#)

² [BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 - ENR - Mutations à titre gratuit - Successions - Assiette - Passif et autres déductions - Dettes non déductibles](#), n°200 et s.

L'intérêt de la solution est renforcé depuis l'entrée en vigueur de l'article 774 bis du CGI et les commentaires BOFIP (qui posent difficulté pour les rachats au-delà des fruits comme indiqué ci-avant).

D. L'usufruit d'un contrat d'assurance-vie

L'hypothèse est plus rare en pratique que la précédente car les obstacles à la reconnaissance d'un tel usufruit sont plus grands et les circonstances susceptibles d'y donner naissance moins nombreuses.

1. Le contrat d'assurance vie est-il un bien susceptible d'usufruit ?

Les difficultés communes à l'acception de l'usufruit entre l'assurance-vie et le contrat de capitalisation résident dans l'absence apparente de fruits en raison de la capitalisation et à la nature de contrat (et non de bien).

Ce second obstacle est plus délicat en franchir s'agissant de l'assurance vie. Si le contrat de capitalisation peut assez simplement se résumer à une créance (de rachat) qui constitue concrètement sa substance, il n'en va pas tout à fait de même pour l'assurance vie.

Une partie de la doctrine y voit certes une créance de rachat mais dans le cadre d'un contrat d'assurance comportant un aléa, et une faculté de rachat qui constitue une prérogative personnelle au souscripteur. Ces arguments seraient de nature à faire douter de la possibilité de concevoir l'assurance vie comme un objet susceptible d'usufruit.

Cette position doctrinale est à l'origine d'une pratique plutôt confidentielle, peut de compagnie d'assurance acceptant de procéder à des souscriptions démembrées.

Force est de constater que ces souscriptions existent même si elles sont peu nombreuses et s'inscrivent dans un courant patrimonialiste que le législateur a lui-même entériné depuis qu'il a permis que la valeur de rachat puisse faire l'objet d'un avis à tiers détenteur de l'administration fiscales¹.



Attention : la désignation bénéficiaire en démembrement

Le souscripteur-assuré d'un contrat d'assurance vie peut désigner des bénéficiaires en cas de décès. Il peut stipuler une clause bénéficiaire démembrée.

Sur ce point, les questions ci-avant ne se posent pas. Ce sont les capitaux assurés qui seront l'objet de l'usufruit. S'agissant de deniers, le régime du quasi-usufruit sera applicable en principe. Nous renvoyons donc au Chapitre 3 du présent cours ainsi qu'au cours consacré aux aspects juridiques de l'assurance vie.

¹ [LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière](#), at. 41. Ce point est traité dans le module dédiée aux aspects juridiques de l'assurance vie.

2. Dans quelles hypothèses un contrat d'assurance vie peut-il être démembré ?

Le contrat d'assurance vie ne peut être transmis ni entre vifs ni par décès.

La seule hypothèse dans laquelle il peut exister est donc la souscription en démembrement. Comme indiqué à propos du contrat de capitalisation, cette souscription doit être faite par emploi de fonds démembrés. Cela suppose donc la préexistence d'un usufruit, qui changera d'objet par subrogation réelle.

3. Autres particularités

Une telle souscription est une co-souscription ou co-adhésion, et implique que les co-souscripteurs s'accordent pour toutes les opérations relatives au contrat (rachats, arbitrage, désignation bénéficiaire). La convention de démembrement permet aussi de définir les droits, pouvoirs et obligations de chacun.

S'agissant d'un contrat d'assurance vie, il conviendra de définir la tête assurée. Il s'agira ici du nu-propriétaire. Rappelons que la tête assurée est celle dont le décès dénoue le contrat et dont l'âge est pris en compte pour la fiscalité du dénouement.

Ainsi, au décès de l'usufruitier, son usufruit s'éteindra, le nu-propriétaire devenant seul souscripteur. C'est ensuite au décès du nu-propriétaire que le contrat se dénouera.



Attention : si le décès du nu-propriétaire survenait avant celui de l'usufruitier, le contrat serait dénoué et l'usufruitier privé de droits par disparition de l'objet de l'usufruit.

Aussi, il convient de rédiger dans ces contrats des clauses bénéficiaires adaptées pour prendre en compte l'ordre des décès.

Pour le reste, les développements faits à propos du contrat de capitalisation sont applicables, qu'il s'agisse des fruits, des pouvoirs de rachat et d'arbitrage ou encore de la fiscalité.

E. L'usufruit de titres sociaux

L'alliance de l'usufruit et de la société peut être subie comme choisie. Elle est d'une grande complexité, qui, si elle est maîtrisée, permet d'en révéler toute l'ingéniosité parfois nécessaire et souvent utile à servir les projets patrimoniaux des clients.

Outre une bonne connaissance du droit patrimonial de la famille, cette application pratique de l'usufruit droits sociaux nécessite des compétences transversales incluant notamment, le droit des sociétés, le droit comptable et le droit fiscal.



Attention/Avertissement : les distinctions qui sont parfois à faire ne reposent pas sur des critères uniformes et ne sont donc pertinentes que via le prisme qu'elles impliquent. C'est la raison pour laquelle il convient d'adopter une approche méthodique et d'éviter les raccourcis souvent sources d'erreurs. En outre, les logiques civile et fiscale ne convergent pas toujours.

Les propos qui suivent concernent les titres de participation à l'exclusion des titres de placement qui sont généralement détenus dans un portefeuille de valeurs mobilières (et dont les règles sont étudiées dans le § B de la présente section) et qui ne soulèvent pas les mêmes questions. En la matière, les prérogatives politiques notamment sont des préoccupations secondaires contrairement à l'hypothèse des titres de participation détenus dans des sociétés patrimoniales, familiales par exemple.

Nous étudierons successivement les pouvoirs respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire, la définition des fruits et des produits, puis les questions fiscales.

1. Pouvoirs respectifs

Les pouvoirs s'articulent de manière directe ou indirecte autour des trois prérogatives qui suivent.

1. Le droit de participer aux assemblées générales

L'assemblée générale des associés est le siège des discussions sociales et décisions collectives. Y assister et participer aux débats peut permettre d'y exercer un pouvoir qui, s'il n'est pas juridique, est pourtant bien réel.

Il est désormais acquis que chacun de l'usufruitier et du nu-propriétaire a le droit de participer aux décisions collectives, quand bien même il n'aurait pas le droit de voter les résolutions concernées (voir *infra* pour la répartition du droit de vote).

Aucune dérogation n'est permise en la matière, l'article 1844-10, al. 2 du Code civil n° 106 prévoyant que « *toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre, dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite* ». L'usufruitier qui n'aurait pas été convoqué à une assemblée peut demander la nullité des délibérations prises.

Cette solution s'applique depuis longtemps au nu-propriétaire, la jurisprudence ayant reconnu la qualité d'associé au nu-propriétaire et affirmé que les dispositions de l'article 1844 du Code civil, en ce qu'elles prévoient que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, sont d'ordre public¹.

Pour l'usufruitier, la solution est récente puisqu'elle trouve son origine dans une loi de 2019² qui a notamment modifié l'article 1844 du Code civil en ce sens

Aucune distinction n'est à faire selon le type de société.



Attention : il en résulte que l'usufruitier et le nu-propriétaire doivent systématiquement être tous deux convoqués aux assemblées générales et être destinataires de tous les documents d'information y relatifs.

¹ Arrêt de Gaste : Cass. com., 4 jan. 1994, n° 91-20.256

² [LOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés](#)

2. Le droit de vote

Le droit de vote constitue à la fois un outil de pouvoir social mais également un levier actionner des prérogatives financières.

La répartition légale du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire est fonction de la forme sociale de la société.

→ Dans les sociétés de personnes et SAS

Suivant l'article 1844, alinéa 3, du Code civil, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf en ce qui concerne l'affectation des bénéfices, qui relève de l'usufruitier. Cette règle concerne les sociétés dont le capital est constitué de parts sociales (notamment les sociétés civiles, les SNC et les SARL), ainsi que les SAS.

→ Dans les SA et SCA

Suivant l'article L.225-110 du Code de commerce, les sociétés par actions (hors SAS), l'usufruitier exerce le droit de vote aux assemblées générales ordinaires, tandis que le nu-propriétaire vote aux assemblées générales extraordinaires.

Toutefois, ces différences restent modulables, les dispositions légales ayant un caractère supplétif. Les parties ont ainsi la faculté de prévoir des aménagements statutaires spécifiques pour adapter ces règles à leurs besoins. La marge de manœuvre offerte pose néanmoins la question des limites des dérogations possibles.

A ce titre, l'article 1844 du Code civil énonce des limites claires. Ainsi, l'usufruitier ne peut pas être privé du droit de vote relatif à l'affectation du résultat¹. En revanche, pour toutes les autres décisions, l'usufruitier et le nu-propriétaire peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.

Rien ne s'oppose donc à ce que le nu-propriétaire soit privé de tout droit de vote. Notons toutefois que suivant les dispositions de l'article 1836 du Code civil, les engagements d'un associé (ce qu'est le nu-propriétaire mais n'est pas l'usufruitier), ne peuvent être augmentés sans son consentement.

Dans le même sens, il ne paraît pas possible de priver le nu-propriétaire du droit de décider ou non la dissolution de la société, cette décision étant de nature à porter atteinte à la substance des droits sociaux démembrés.



Conseil pratique : une rédaction précise et équilibrée des statuts est indispensable pour organiser efficacement les droits et obligations des usufruitiers et des nus-propriétaires, tout en respectant les dispositions légales applicables et les objectifs patrimoniaux recherchés. Cela permet de garantir une sécurité juridique aux parties tout en répondant aux exigences de souplesse et d'adaptabilité.

Quelle convention pour aménager le droit de vote ?

L'article 1844 du Code civil offre la possibilité de déroger à la règle supplétive qu'il établit en matière de répartition des droits de vote. Cette dérogation peut être mise en œuvre soit

¹ En ce sens également : Cass. com., 31 mars 2004, n° 03-16.694

dans les statuts, soit dans un document distinct signé uniquement par l'usufruitier et le nu-propriétaire.

- Aménagement des droits de vote au sein des statuts

Intégrer une clause directement dans les statuts garantit une meilleure stabilité et une sécurité accrue quant à son application.

- Aménagement des droits de vote dans une convention idoine

À l'inverse, l'utilisation d'un document externe permet au nu-propriétaire et à l'usufruitier de convenir de l'organisation du droit de vote, même dans des situations où la modification des statuts serait impossible, notamment en cas de participation minoritaire.



Attention : Dans les SA ou SCA seuls les aménagements statutaires sont possibles.

Quid de l'abus de droit de vote ?

La différence de nature entre les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire, peut justifier que l'on s'enquiert des motivations du votant et de leur conformité à l'intérêt de la société.

D'après la jurisprudence, l'usufruitier peut être sanctionné pour exercice abusif du droit de vote mais seulement s'il a exercé ce droit de façon contraire à l'intérêt de la société, dans le seul dessein de favoriser ses intérêts personnels au détriment de ceux des autres associés¹.

3. La qualité d'associé

Le point de savoir si l'usufruitier avait ou non la qualité d'associé a longtemps fait débat.

La question a été tranchée par la Cour de cassation en 2021, dans un avis rendu par la chambre commerciale² considérant que « *L'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé* » et dans un arrêt de la 3^{ème} chambre civile reprenant cet avis de la manière suivante : « *l'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire* ». L'avis et la décision s'appuient sur l'article 578 du Code civil, considérant que la qualité d'associé se définirait exclusivement par la propriété des parts.

Ainsi, le nu-propriétaire a la qualité d'associé tandis que l'usufruitier en est dépourvu.

Néanmoins, certains droits attachés à cette qualité sont reconnus à l'usufruitier comme indiqué ci-après.

4. Le droit de communication et d'information

L'usufruitier dispose du droit de communication des documents sociaux³.

5. Le pouvoir de provoquer une délibération des associés

Selon l'avis précité de la Cour de cassation, déniait la qualité d'associé à l'usufruitier, ce dernier doit toutefois « *pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance* ».

¹ Cass. com., 2 déc. 2008, n° 08-13.185.

² Cass. com. avis 1^{er} déc. 2021, n° [20-15.164](#) et l'arrêt : Cass. civ., 3^e, 16 févr. 2022, n°20-15.164.

³ Pour la SA, voir C. com., art. L. 225-118

Le droit conféré à l'usufruitier de solliciter une délibération des associés repose sur l'article 39, alinéas 1 et 3, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Ce texte autorise un associé non gérant d'une société civile à demander au gérant de consulter les associés sur une question précise et, en cas de refus ou de silence du gérant, à saisir la justice pour obtenir la désignation d'un mandataire chargé de provoquer ladite délibération.

2. Définition des fruits et des produits

La distinction entre fruits et produits appliquée aux droits sociaux n'est pas définie par les textes, la répartition des prérogatives financières entre eux n'étant pas toujours prévue par les textes.

Ces sujets sont complexes et nécessitent des précisions. Préalablement, nous vous proposons quelques brefs rappels comptables à travers un compte de résultat et un bilan simplifiés.

Rappels comptables

Pour comprendre la question complexe de la répartition des prérogatives financière entre usufruitier et nu-propriétaire, il convient de maîtriser quelques aspects fondamentaux de comptabilité.

Figure ci-après un compte de résultat simplifié (avec des chiffres donnés pour exemple) :

<i>Rubriques</i>	<i>Montant (€)</i>
<i>Produits d'exploitation</i>	1 000 000
<i>- Charges d'exploitation</i>	800 000
<i>Résultat d'exploitation</i>	200 000
<i>Produits financiers</i>	50 000
<i>- Charges financières</i>	30 000
<i>Résultat financier</i>	20 000
<i>Résultat courant (exploitation + financier)</i>	220 000
<i>Produits exceptionnels</i>	10 000
<i>- Charges exceptionnelles</i>	5 000
<i>Résultat exceptionnel</i>	5 000
<i>Résultat net (courant + exceptionnel)</i>	225 000

Le résultat distribuable est déterminé par le bénéfice comptable de l'exercice diminué des pertes antérieures et augmenté du report à nouveau. Il est en outre diminué des sommes éventuellement affectées aux réserves statutaires et aux réserves légales.

L'affectation du résultat de l'exercice doit être votée en AG et il peut être décidé :

- Une distribution : un dividende est versé aux associés
- Une mise en réserve : la somme reste appartenir à la société
- Un report à nouveau : la somme reste appartenir à la société et son affectation sera remise au vote lors de l'AG décidant de l'affectation du résultat N+1.

Figure ci-après un bilan comptable simplifié (avec des chiffres donnés pour exemple) :

ACTIF		PASSIF	
Actif Immobilisé	400 000	Capitaux Propres	650 000
Immobilisations corporelles	250 000	- Capital social	200 000
Immobilisations incorporelles	100 000	- Réserves légales	40 000
Immobilisations financières	50 000	- Réserves statutaires	100 000
		- Réserves facultatives	100 000
Actif Circulant	450 000	- Report à nouveau	185 000
Stocks	150 000	- Résultat de l'exercice (bénéfice)	225 000
Créances	200 000	Dettes	200 000
Disponibilités	100 000	Dettes fournisseurs	100 000
		Dettes fiscales et sociales	50 000
		Emprunts	50 000
Total Actif	850 000	Total Passif	850 000

Les réserves légales (obligatoires dans certaines sociétés comme les SA ou SARL) sont fixées à un pourcentage des bénéfices jusqu'à atteindre un pourcentage du capital social.

Les réserves statutaires sont définies par les statuts de la société.

Les réserves facultatives représentent des bénéfices affectés librement par décision des associés.

Le report à nouveau correspond au solde des bénéfices ou pertes des exercices précédents non affectés (ni distribué ni mis en réserves).

Le résultat de l'exercice indique le bénéfice ou le déficit réalisé sur la période.

1. Résultat, report à nouveau et réserves

La question de savoir si le résultat comptable, le report à nouveau et les réserves appartiennent au nu-propriétaire ou à l'usufruitier est réglée depuis un arrêt de 1999. Il convient ici de prendre acte de l'existence de la personnalité morale de la société dont les titres sont démembrés : le résultat, le report à nouveau et les réserves demeurent la propriété de la société et n'appartiennent ni à l'usufruitier ni au nu-propriétaire. Cette position a été retenue dès 1999 par la jurisprudence¹.

Remarque : La question s'est posée de savoir si une série de mises en réserves décidées par l'usufruitier pouvait être qualifiée de donation indirecte. La Cour de cassation a écarté cette qualification, estimant qu'avant l'attribution des bénéfices, l'usufruitier ne dispose d'aucun droit sur ces derniers et ne peut donc consentir une quelconque donation au profit du nu-propriétaire².

¹ Cass. com., 5 oct. 1999, n°97-17.377

² [Cass. com., 10 févr. 2009, n°07-21806](#); [Cass. com., 31 mars 2009, n°08-14053](#)

Malgré ces arrêts, la prudence commande d'éviter des mises en réserves systématiques non justifiées.

2. Les dividendes

La question de savoir à qui reviennent les dividendes divise la doctrine et la jurisprudence n'a pas eu l'occasion de régler toutes les problématiques.

Si la qualification de fruit est admise unanimement lorsque la distribution porte sur le résultat courant, tel n'est pas le cas dans d'autres hypothèses.

Les dividendes provenant du résultat courant

Le résultat courant est constitué du résultat d'exploitation et du résultat financier. Il ne prend en compte que les éléments liés à l'activité normale et habituelle de l'entreprise et constitue un indicateur central pour évaluer la capacité d'une entreprise à générer un bénéfice grâce à son activité habituelle, tout en tenant compte de son coût de financement.

Il est unanimement admis que le dividende provenant de la distribution du résultat courant constitue un fruit revenant en pleine propriété exclusivement à l'usufruitier.



Attention : Aucune dérogation n'est possible. Dès lors que l'usufruitier ne peut être privé des fruits, il n'est pas possible de convenir que le dividende provenant d'un résultat courant reviendra au nu-propriétaire.

Les dividendes provenant d'un résultat exceptionnel

Deux courants doctrinaux se distinguent sur cette question :

- Pour certains auteurs, le dividende doit recevoir la qualification de fruits civil au sens du droit des biens et revient donc nécessairement en pleine propriété exclusivement à l'usufruitier et ce qu'il provient d'un résultat courant ou d'un résultat exceptionnel ;
- Pour d'autres, le dividende est un fruit s'il provient de la distribution d'un résultat courant mais serait un produit s'il provient d'un résultat exceptionnel.



Doctrine AUREP : comme la doctrine majoritaire, nous retenons la première analyse, considérant que le dividende doit revenir à l'usufruitier qu'il s'agisse d'un résultat courant ou exceptionnel.

La jurisprudence a apporté dernièrement une réponse mais qui reste circonscrite à une hypothèse spécifique.

En effet, dans un arrêt du 19 septembre 2024¹, la Cour de cassation juge que la distribution des revenus issus de la vente de l'ensemble des actifs immobiliers d'une société civile immobilière, sous forme de dividendes, n'est pas un fruit revenant à l'usufruitier car elle porte atteinte à la substance des parts sociales grevées d'usufruit en compromettant la poursuite de l'objet social ainsi que l'atteinte des objectifs fixés par les associés. Pour autant elle considère qu'il n'y a pas abus de jouissance de la part de l'usufruitier car la somme ainsi distribuée est soumise à un quasi-usufruit.

¹ Cass. civ. 3^{ème}, 19 sept 2024, n°[22-18.687](#)

Aussi, la Cour de cassation ne se prononce pas de manière générale sur la qualification du dividende provenant d'un résultat exceptionnel. Elle se borne à juger que si l'ensemble des biens immobiliers d'une SCI sont cédés et que le résultat exceptionnel ainsi généré est distribué, alors le dividende doit être qualifié de produit auquel s'étend le démembrement. S'agissant d'un dividende versé en nature, il donne naissance à un quasi-usufruit.

La définition du résultat exceptionnel évolue en 2025

Jusqu'alors, toute cession d'un élément de l'actif immobilisé constituait nécessairement un produit exceptionnel, lequel pouvait générer un résultat exceptionnel. Pour rappel, une immobilisation au sens comptable désigne un bien ou un actif détenu de manière durable par une entreprise pour les besoins de son activité, sans intention de revente immédiate. Il s'agit d'éléments de l'actif qui contribuent directement ou indirectement à la production de revenus futurs.

Désormais, les éléments considérés comme exceptionnels sont définis comme les produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel (nouvel article 513-5 du Plan Comptable Général). L'appréciation du caractère majeur et inhabituel d'un événement dépend des spécificités de chaque entité. Un événement identique pourrait, dans des circonstances particulières, être qualifié différemment d'une entité à une autre. Pour chaque événement qualifié de majeur et inhabituel à l'origine de l'inscription en produits ou charges exceptionnels, il est obligatoire de fournir dans l'annexe des informations détaillées.

Doctrine AUREP : Quelle conclusion retenir après l'arrêt de septembre 2024 et la modification du PCG ?

Selon nous, ces éléments ne sont pas de nature à modifier notre analyse. Le dividende constitue par principe un fruit revenant à l'usufruitier.

Toutefois, il conviendra d'être attentif sur le point de savoir si la distribution risque de porter atteinte à la substance des parts sociales (enseignement de l'arrêt du 19 sept. 2024). Lorsque tel sera le cas, le dividende devra être qualifié de produit auquel s'étendra le démembrement. S'agissant d'un dividende versé en nature, il donnera naissance à un quasi-usufruit.

Compte-tenu de la modification des règles comptables, il conviendra de porter une attention particulière aux opérations générant un produit (et un résultat) exceptionnel pour savoir si le caractère exceptionnel au sens de la nouvelle norme comptable est synonyme ou non d'une atteinte portée à la substance.

Selon nous, par exemple, la cession d'un seul élément de l'actif immobilisé parmi d'autres, non prépondérant, devrait participer à la formation du résultat courant et, en cas de distribution, le dividende constituerait un fruit, revenant comme tel au seul usufruitier.

Aménagement conventionnel : compte-tenu des incertitudes existantes en la matière, il est impératif de définir les droits respectifs des parties.

Les dividendes prélevés sur les réserves

Les réserves facultatives font partie des capitaux propres de la société et constituent une ressource qui peut être affectée de manière plus ou moins durable à divers emplois.

Les réserves facultatives sont des bénéfices affectés volontairement par l'entreprise, au-delà des obligations légales ou statutaires, pour renforcer ses fonds propres. Elles servent à financer des projets futurs (investissements, croissance), couvrir des pertes éventuelles ou encore à améliorer la solidité financière de l'entreprise.

L'affectation des bénéfices en réserves facultatives n'est pourtant pas définitive. L'assemblée générale a la possibilité de décider de la mise en distribution de tout ou partie des réserves facultatives., permettant d'augmenter le dividende lorsque les résultats de l'exercice sont insuffisants à atteindre le niveau de rémunération souhaité.

Pour ces raisons, la doctrine est divergente à propos de la volonté de capitalisation qui motiverait ou non la mise en réserve et, par conséquent, sur la nature de fruit ou produit du dividende prélevé sur les réserves.

Cela étant, la Cour de cassation a pris position sur cette question en excluant à deux reprises la qualification de fruits revenant à l'usufruitier. Dans deux arrêts elle consacre la qualification de produit mais adopte des positions différentes quant au point de savoir si l'usufruit s'étend aux produits des titres démembrés :

- En 2015 la chambre commerciale a expressément reconnu au profit de l'usufruitier un quasi-usufruit sur les réserves distribuées (dividende en numéraire)¹, lequel a été qualifié de quasi-usufruit légal (au visa de l'art. 587 du C. civ.) :

« Attendu que dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propiétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit, de sorte que l'usufruitier se trouve tenu, en application du premier des textes susvisés, d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l'actif successoral lorsque l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier »

- En 2016, la première chambre civile² décide au contraire qu'un tel dividende revient exclusivement au nu-propiétaire :

« Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que si l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l'accroissement de l'actif social et reviennent en tant que tel au nu-propiétaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société Kesa France devaient bénéficier aux seuls nus-propiétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale ».

La contradiction entre les deux chambres pourrait toutefois n'être qu'apparente eu égard aux questions que chacune avait respectivement à trancher. La première chambre civile devait en effet se prononcer sur la composition de la masse à partager dans le cadre d'une indivision successorale. Si les dividendes avaient été qualifiés de fruits revenant à l'usufruitier, ils auraient été exclus de la masse à partager. La cour devait donc se prononcer sur la nature de fruit ou de produits. Qualifiant les dividendes en question de produit, elle juge qu'ils font partie de la masse à partager. La solution n'est pas incompatible avec l'existence d'un usufruit sur ces dividendes. Pour autant le Cour a employé une formulation pour le moins maladroite.

¹ Cass. com., 27 mai 2015, n° [14-16.246](#)

² Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-19.471

Aménagement conventionnel : compte-tenu des incertitudes existantes en la matière, il est impératif de définir les droits respectifs des parties (cf *infra* § 4).

3. Les augmentation de capital

Augmentation par apports nouveaux

La loi est muette sur cette hypothèse, sauf en ce qui concerne les SA.

Lorsque l'augmentation de capital résulte de nouveaux apports, les actions existantes bénéficient de droits préférentiels de souscription (DPS) leur permettant d'acquérir des titres nouveaux par priorité, proportionnellement à leur participation au capital. Si la loi ne prévoit ce droit expressément que dans les SA (C. com., L225-123, al. 2), il existe dans tout type de société. Ce droit a vocation à compenser la baisse de valeur de la participation et la dilution des anciens actionnaires.

En présence de titres démembrés, s'agissant des SA, le Code de commerce prévoit que le nu-propriétaire est titulaire du DPS (droit préférentiel de souscription) mais que l'usufruit s'étend aux titres nouveaux (C. com., L225-140). Par conséquent, en cas d'exercice du DPS, l'usufruit s'étend aux nouvelles actions émises.

A défaut de disposition dans le Code civil ou de jurisprudence en la matière, le même raisonnement peut être retenu à propos des autres titres sociaux (autres que ceux d'une SA).

Augmentation par incorporation de réserves

De la même manière, la loi est muette sur cette hypothèse, sauf en ce qui concerne les SA.

Rappelons que l'augmentation de capital par incorporation de réserves consiste en un jeu d'écritures comptables basculant une somme des comptes de réserves ou assimilés au compte capital social. En cas de création d'actions nouvelles, les actionnaires reçoivent gratuitement ces actions au prorata de leurs droits dans le capital existant, ce qui ne change pas la valeur totale de leurs participations.

En présence de titres démembrés, s'agissant des SA, le Code de commerce prévoit que la solution retenue pour les actions nouvelles obtenues par l'exercice du DPS est applicable également en cas d'attribution de titres gratuits (C. com., L225-140, *in fine*).

A défaut de disposition dans le Code civil ou de jurisprudence en la matière, le même raisonnement peut être retenu à propos des autres titres sociaux (autres que ceux d'une SA).

4. L'obligation aux dettes sociales et la contribution aux pertes

L'obligation aux dettes sociales

Rappelons que l'obligation aux dettes sociales n'existe que dans les sociétés à responsabilité indéfinie que sont les sociétés civiles et les SNC (contrairement aux SARL, SAS et SA).

Dans les sociétés à responsabilité indéfinie les associés sont tenus des dettes sociales au-delà de leurs apports (C. civ., art. 1857 pour les sociétés civiles et C. com., art. L221-1 pour les SNC). Ils peuvent donc être poursuivis, à titre subsidiaires, par les créanciers sociaux sur leur patrimoine personnel.

Lorsque les titres sociaux d'une société civile ou une SNC sont démembrés, la question se pose de savoir qui de l'usufruitier ou du nu-propriétaire peut être tenu des dettes sociales. Dès lors que le nu-propriétaire a seul la qualité d'associé, il devrait être seul tenu indéfiniment aux dettes sociales.

La contribution aux pertes

La contribution aux pertes joue dans toutes les sociétés (C. civ., art. 1832). Les pertes sont les déficits générés par la société. Ainsi, le résultat comptable peut être un bénéfice (dont l'affectation sera votée en AG) ou un déficit. Lorsque la société réalise un déficit, il constitue un report à nouveau débiteur.

Les pertes sont supportées par l'entreprise et indirectement par l'usufruitier qui ne pourra pas percevoir de dividende.

Le déficit a vocation à être compensé par des bénéfices postérieurs.

Toutefois, il arrive que la société soit dissoute en l'état déficitaire.

Lors de la liquidation, les créanciers sociaux sont désintéressés au moyen de la liquidation des actifs sociaux. Les associés sont susceptibles de ne pas recouvrer leurs apports. De surcroît, lorsqu'ils supportent une responsabilité indéfinie, ils pourront être poursuivis sur leur patrimoine personnel.

Comme indiqué au paragraphe précédent, dans cette hypothèse, la qualité d'associé est déterminante.



Conseil pratique : L'obligation aux dettes sociales est un enjeu qu'il convient de mettre en perspective avec l'articulation des pouvoirs dans la société, qu'il s'agisse des pouvoirs conférés au seul gérant ou de l'aménagement des droits de vote entre usufruitier et nu propriétaire des titres sociaux.

5. Le boni de liquidation

Lorsque la dissolution-liquidation de la société fait apparaître un boni de liquidation, il est subrogé aux titres sociaux, le droit de l'usufruitier étant reporté sur le boni¹.

3. Fiscalité

1. Fiscalité des revenus

Société non soumise à l'IS

→ **Rappels des principes : détermination du résultat fiscal, déclaration et redevable**

Pour mémoire, l'obligation déclarative incombe à la société tandis que les redevables sont les associés (sous réserve de ce qui suit pour les titres démembrés).

Le résultat fiscal est déterminé au niveau de la société et réparti entre les associés à proportion de leurs droits dans la société. Ces derniers sont les redevables de l'impôt.

→ **Rappels des principes : imposition du résultat quelle que soit son affectation**

¹ Solution implicitement reconnue par la Cour de cassation : Cass. 1^{re} civ., 8 mars 1988, n° [86-11.144](#)

Peu importe que l'AG vote ou non une distribution de dividendes. L'article 8 du CGI pose en effet le principe d'une imposition supportée par les associés, soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

→ **Redevable de l'impôt en présence d'un démembrement**

Quant aux incidences du démembrement des droits sociaux, l'article 8 précité et, surtout, les commentaires administratifs¹ prévoient que l'usufruitier est imposable à concurrence du résultat courant de l'exercice tandis que le nu-propriétaire supporte l'impôt relatif au résultat exceptionnel.



Attention : Les règles fiscales ne prenant en compte ni l'affectation du résultat ni, le cas échéant, la propriété du dividende, il convient de prendre garde au fait que l'un des protagonistes pourrait être redevable d'un impôt à payer sans pour autant percevoir des deniers.

L'administration fiscale autorise qu'une répartition différente de la charge fiscale soit convenue entre les parties. Pour être opposable à l'administration fiscale la convention doit avoir été conclue et enregistrée avant la clôture de l'exercice. Cette convention, sous les mêmes conditions, peut être insérée dans les statuts.



Conseil pratique : il convient d'être cohérent dans les aménagements ou précisions relatives au sort des dividendes et à la fiscalité applicable.

Exemple



Lorsque les statuts prévoient que tous les dividendes reviendront à l'usufruitier en pleine propriété, sans distinction de leur origine, il est recommandé de prévoir que l'imposition du résultat exceptionnel comme du résultat courant incombe à l'usufruitier.



Attention : seul le résultat de l'exercice est fiscalisé, quelle que soit son affectation. Cela signifie notamment que :

- Le résultat donne lieu à imposition même s'il est mis en réserve ou reporté à nouveau
- La distribution de réserve ou de reports à nouveau ne déclenche pas d'imposition (elle a déjà eu lieu).

→ **Traitement fiscal du déficit en présence d'un démembrement**

Selon la doctrine administrative, la prise en compte des déficits fiscaux réalisés par la société revient de droit au nu-propriétaire qui, en tant qu'associé, doit répondre des dettes sociales². Cette position a néanmoins été contredite par le Conseil d'État qui a jugé qu'en application de l'article 8 du CGI, l'usufruitier des parts d'une société de personnes détenant un immeuble

¹ [BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20 - BIC - Champ d'application - Personnes imposables - Sociétés de personnes et assimilées - Règles générales d'imposition concernant les associés](#), n°s 100 et s.

² [BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20 - BIC - Champ d'application - Personnes imposables - Sociétés de personnes et assimilées](#), n°150

est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus correspondant aux droits dans les résultats de la société que lui confère sa qualité et que, lorsque le résultat de cette société est déficitaire, il peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits¹.

Ces décisions n'ont toujours pas été intégrées au BOFiP.



Conseil pratique : pour éviter toute incertitude, il est recommandé de prendre parti sur le sort fiscal des déficits. Cela peut être fait au sein des statuts ou dans la convention visée ci-avant réglant l'imposition des résultats courant et exceptionnel. L'opposabilité à l'administration fiscale nécessite l'enregistrement comme déjà précisé.

→ Revenus catégoriels et précisions relatives aux revenus fonciers en présence d'un démembrement

Selon le cas, les revenus seront à déclarer au titre des Revenus Fonciers, des Bénéfices Industriels et Commerciaux, des Bénéfices Non Commerciaux ou des Bénéfices Agricoles. En ce qui concerne l'hypothèse de revenus fonciers, se pose la question de la déductibilité des intérêts d'emprunt.

Les intérêts d'emprunt, souscrit pour l'acquisition des parts (en usufruit ou nue-propriété), sont-ils admis en déduction au titre des revenus fonciers lorsque la société dont les parts sociales sont démembrées détient un immeuble loué ?

- Pour le nu-propriétaire la réponse est négative²
- Pour l'usufruitier, la réponse est positive³.

→ Cession d'un immeuble par la société à prépondérance immobilière

La cession d'un bien immobilier par une société non soumise à l'IS est soumise au régime des plus-values immobilière⁴ si la société est à prépondérance immobilière⁵.

L'impôt est acquitté directement par le notaire chargé de la vente qui procède au prélèvement sur le prix de vente. Chaque associé doit reporter le montant de sa quote-part de plus-value dans sa déclaration d'impôt sur les revenus.

Société soumise à l'IS

L'impôt sur les sociétés (IS) est dû par la société.

Lorsque l'AG décide de la distribution du résultat, le dividende est imposable entre les mains de celui qui l'appréhende. Peu importe l'origine du bénéfice distribué (résultat courant, exceptionnel, report à nouveau, réserves).

Lorsque le dividende est versé à l'usufruitier mais sous le régime du quasi-usufruit, l'usufruitier est seul redevable de l'imposition.

¹ CE, 10^{ème} et 9^{ème} ch. réunies, 8 nov.2017, n° [399764](#) ; CE, 3^{ème} ch., 28 sept. 2018, n° [408029](#)

² [BOI-RFPI-BASE-20-80 - RFPI - Revenus fonciers - Charges déductibles - Intérêts et frais d'emprunt](#), n°160.

³ [BOI-RFPI-BASE-20-80 - RFPI - Revenus fonciers - Charges déductibles - Intérêts et frais d'emprunt](#), n°180.

⁴ [BOI-RFPI-PVI-10-10 - RFPI - Plus-values immobilières - Cession d'immeubles - Personnes imposables](#), n°30 et s.

⁵ Sur cette notion, voir P. Fernoux, Eclairage AUREP n°514, 5 juil. 2024, [Société à prépondérance immobilière : du nouveau](#)

2. Fiscalité des plus-values

Il est ici question du traitement fiscal de la plus-value en cas de cession des titres démembrés.

Société à prépondérance immobilière non soumise à l'IS

La cession des titres d'une société à prépondérance immobilière¹ non soumise à l'IS relève du régime des plus-values immobilière².

Chacun de l'usufruitier et du nu-propiétaire sera imposable au titre de la plus-value réalisée. Le sort réservé au prix de vente est indifférent en la matière.

Nous renvoyons à la Partie 2, Ch. 1, Section 1, au paragraphe G 4. Fiscalité des plus-values, page 73.

Autres hypothèses

La cession des titres dans les autres hypothèses relève du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Le sort du prix de cession détermine le redevable de l'impôt.

Nous renvoyons à la Partie 2, Ch. 2, Section 2, au paragraphe G 4. Fiscalité des plus-values, page 80.

3. Déductibilité de la dette de restitution en cas de quasi-usufruit

La question de la déductibilité de la dette de restitution est traitée dans le Chapitre 3 consacré au quasi-usufruit.

F. L'usufruit de crypto-actifs

L'usufruit appliqué aux crypto-actifs, tels que les bitcoins ou autres NFT, soulève des questions inédites en raison de la nature immatérielle et décentralisée de ces actifs. Conformément au droit civil français, un usufruit peut porter sur des biens meubles incorporels, ce qui inclut les crypto-actifs.

Il paraît cependant nécessaire de distinguer selon les crypto car tous ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Par exemple, un bitcoin est fongible alors que tel n'est pas le cas d'un NFT.

Les crypto comme le bitcoin ou les stablecoins, sont des biens meubles fongibles. Bien que n'étant pas reconnus en droit français comme des monnaies³, ils pourraient être qualifiés de biens consommables par l'usage. Une telle qualification les soumettrait au régime du quasi-usufruit, étudié au chapitre suivant.

¹ Sur cette notion, voir P. Fernoux, Eclairage AUREP n°514, 5 juil. 2024, [Société à prépondérance immobilière : du nouveau](#)

² [BOI-RFPI-PVI-10-10 – RFPI – Plus-values immobilières – Cession d'immeubles – Personnes imposables](#), n°30 et s.

³ La loi PACTE les classe comme actifs numériques, excluant leur assimilation à la monnaie légale (C. mon. fin., art. L. 54-10-1)

Les NFT (Non-Fungible Tokens), en revanche, sont des actifs uniques et non fongibles, représentant souvent des œuvres d'art numérique, des titres de propriété dans des jeux virtuels ou des certificats d'authenticité. Dans ce cadre, l'usufruit se rapproche davantage de celui applicable aux biens meubles corporels uniques, où l'usufruitier a un droit de jouissance sur l'actif (par exemple, la possibilité de l'exposer, l'utiliser dans un métavers ou le monétiser via des droits d'exploitation), mais doit en préserver la substance.

Il existe d'autres crypto qui ne sont pas fongibles. Les crypto-actifs non fongibles ne se limitent pas aux œuvres d'art numériques ou aux objets de collection (NFT), mais incluent des ressources, certificats et droits spécifiques. Leur non-fongibilité découle de leur unicité et de leur usage exclusif dans des écosystèmes blockchain.

En conclusion, s'il ne fait aucun doute que l'usufruit peut porter sur des crypto, la détermination des prérogatives respectives de l'usufruitier et du nu-propriétaire nécessite de connaître le type de crypto sur lequel porte le démembrement.

Chapitre 3 – Usufruit portant sur les biens consommables

Ce chapitre s'attache à explorer les spécificités liées à l'usufruit portant sur les biens consommables, catégorie singulière de biens qui soulève de très nombreuses questions civiles et fiscales. À travers une analyse détaillée, il examine les implications de la consommabilité des biens sur les droits et obligations des parties au démembrement, ainsi que sur les mécanismes de restitution. Ce chapitre illustre comment le régime du quasi-usufruit, prévu par la loi ou instauré par convention, permet de répondre aux enjeux patrimoniaux posés par ces biens, tout en tenant compte des impératifs d'équilibre et de sécurité juridique entre usufruitier et nu-propriétaire. Les règles fiscales complexes sont également étudiées.

Section 1 – Les biens consommables

A. Définition et distinction : fongibilité et consommabilité

Les biens fongibles sont interchangeables en raison de leur nature comme des valeurs mobilières.

Les biens consommables sont ceux qui, par nature, disparaissent ou se transforment après leur premier usage, comme les denrées alimentaires.

Un bien consommable peut être fongible (denrées alimentaires), mais tous les biens fongibles ne sont pas consommables (valeurs mobilières).

La consommabilité par le premier usage implique que l'usufruitier consomme nécessairement le bien lors de sa première utilisation normale.

B. Consommabilité matérielle ou juridique

La consommabilité matérielle concerne les biens physiquement détruits lors de leur usage, comme les aliments ou le carburant.

En revanche, la consomptibilité juridique¹ désigne la qualité d'un bien qui, sans être matériellement détruit par son usage, peut être traité juridiquement comme un bien consommable. Ce concept place dans le champ du quasi-usufruit des biens qui ne sont pas physiquement consommés, mais qui sont aliénés ou transformés par leur usage normal, comme l'argent. Contrairement à la consomptibilité matérielle, qui repose sur la destruction physique du bien (comme les aliments), la consomptibilité juridique repose sur une transformation ou une subrogation de la substance du bien initial, en raison de son usage juridique, par exemple lorsqu'une somme d'argent est utilisée pour acquérir un autre bien.

Ont ainsi été regardées comme des choses consommables par nature donnant naissance à un quasi-usufruit par application de la loi les liquidités et soldes créditeurs de comptes de dépôt².

Tel n'est pas le cas en revanche du portefeuille de valeurs mobilières selon l'arrêt Baylet³.

C. Des prérogatives nécessairement différentes

Le régime classique de l'usufruit impose que l'usufruitier préserve la substance du bien pour permettre sa restitution au nu-propiétaire. Cette exigence est incompatible avec les biens consommables puisque leur usage normal entraîne leur destruction. Pour remédier à cette contradiction, le régime du quasi-usufruit a vu le jour dès l'époque romaine. Il autorise l'usufruitier à disposer librement des biens consommables tout en imposant une obligation de restitution, soit en équivalent, soit en valeur à la fin de l'usufruit⁴.

Le régime du quasi-usufruit trouve en effet ses origines dans le droit romain, où il a été pensé pour résoudre cette contradiction inhérente à l'usufruit classique : comment permettre la jouissance d'un bien consommable sans violer l'exigence de conservation de la substance imposée par l'usufruit classique ?

Si le terme de quasi-usufruit n'est pas employé par le législateur, son régime est défini à l'article 587 du Code civil :

« Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. »



Attention Quasi-usufruit et optimisation fiscale : une mauvaise réputation infondée !

La méconnaissance des mécanismes complexes de l'usufruit et du quasi-usufruit conduit souvent à une conclusion erronée selon laquelle le régime du quasi-usufruit permettrait une optimisation fiscale grâce à la déduction d'un passif.

Si la dette de restitution est bien le corollaire nécessaire du quasi-usufruit, elle ne permet aucun gain fiscal. L'exemple suivant permet de l'illustrer.

¹ Revue IP, n°3, 2019, éd. JFA, R. Libchaber, « Les incertitudes du quasi-usufruit ».

² Cass. civ. 1^{re}, 7 juin 1988, n° [86-14.809](#) ; F. Collard, Usufruit, Quasi-usufruit : J.-Cl. Not. Form., V° Usufruit, fasc. 60, n° 23 et s.

³ Cass. civ. 1^{re}, 12 novembre 1998, n° [96-18.041](#).

⁴ P. Sirinelli, Le quasi-usufruit : LPA 21 juill. 1993 ; F. Collard, JCl. Notarial Formulaire, V° Usufruit, fasc. 60 : Usufruit. – Quasi-usufruit, 2020

Exemple

Gabriel fait donation à Lucie, sa fille unique, d'un appartement situé à Bordeaux, en se réservant un usufruit viager. Quelques années plus tard, Gabriel et Lucie décident de vendre le bien en pleine propriété. Ils trouvent un acquéreur au prix de 700.000 euros. Pour autant, ils ne souhaitent pas mettre un terme au démembrement. Ils ont décidé de déroger au principe légal de répartition du prix (C. civ., art. 621).



Deux possibilités s'offrent à eux :

Ils conviennent de remployer le prix en démembrement, par exemple sur deux appartements locatifs à Toulouse, acquis chacun pour 350.000 euros.

Ou bien ils conviennent de reporter le démembrement sur le prix, Gabriel devenant quasi-usufruitier. Puis Gabriel réalise seul l'acquisition des appartements toulousains.

Dans le premier cas, au décès de Gabriel, les appartements sont évalués à son décès, ensemble 950.000 euros. Par application des dispositions de l'article 1133 du CGI, ils ne figureront pas au patrimoine successoral de Gabriel.

Dans le second cas, la succession de Gabriel comprendra l'intégralité de son patrimoine tant à l'actif qu'au passif. L'on trouvera donc à l'actif les appartements toulousains évalués à 950.000 euros et au passif la dette de restitution pour 700.000 euros.

Assurément, le choix le quasi-usufruit sur le prix ne procède pas d'une motivation principalement fiscale !

Section 2 – Les droits et obligations

Nous renvoyons aux développements de la partie 1, Chapitre 3, Section 2- Droits et obligations à l'ouverture de l'usufruit, page 30.

Seront ci-après précisés plusieurs points spécifiques relatifs aux droits et obligation de l'usufruitier lorsque son droit porte sur des biens consommables.

A. Les droits et obligations de l'usufruitier

1. Pouvoirs étendus de l'usufruitier

Le quasi-usufruitier peut disposer des biens soumis à ce régime (les consommer ou les aliéner) comme un propriétaire, tout en étant tenu de restituer une valeur équivalente à la fin de l'usufruit. Ce pouvoir étendu distingue le quasi-usufruitier d'un usufruitier classique, dont les droits se limitent à l'usage et à la jouissance. Dit autrement, le régime du quasi-usufruit confère l'*abusus* à l'usufruitier.

2. Obligation de restitution en nature ou en valeur

L'usufruitier est tenu de restituer, à l'expiration de son droit, soit des biens de nature, qualité et quantité équivalentes, soit leur valeur en argent. Cette obligation est essentielle pour garantir les droits du nu-propriétaire et est encadrée par l'article 587 du Code civil.

B. Les droits et obligations du nu-propriétaire

Nous renvoyons aux développements de la partie 1, Chapitre 3, Section 2- Droits et obligations à l'ouverture de l'usufruit, page 30.

Seront ci-après précisés plusieurs points relatifs à la protection du nu-propriétaire.

1. Inventaire et caution ou emploi

Précisions relatives à l'emploi des sommes

Comme il a déjà été indiqué dans les paragraphes susvisés, à défaut de fournir une caution ou une autre garantie équivalente, l'usufruitier peut se voir refuser la délivrance des deniers par le nu-propriétaire qui exigera l'emploi de ces derniers¹.

L'obligation de faire emploi des sommes d'argent soumises à l'usufruit vient ainsi limiter le droit de disposition du conjoint quasi-usufruitier.

Dit autrement, en exigeant qu'il soit fait emploi des sommes, le nu-propriétaire fait obstacle à la naissance du quasi-usufruit.

L'emploi des deniers grevés d'usufruit devra être fait dans l'acquisition d'un bien non consommable, permettant l'exercice des seules prérogatives classiques de l'usufruitier, savoir l'*usus* et le *fructus*.

Il peut ainsi être effectué au moyen du placement des sommes sur un compte démembré dont les intérêts reviendront à l'usufruitier, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières en démembrement, dont les dividendes reviendront à l'usufruitier, à l'acquisition d'un bien immobilier en démembrement de propriété.

Le législateur n'a pas précisé les modalités de l'emploi des sommes d'argent dans le cas où celui-ci est prévu par la loi (articles 602 et 1094-3 du Code civil) mais la doctrine s'accorde à considérer qu'il doit procéder d'un commun accord entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.



Attention : En matière de quasi-usufruit, la question de la protection du nu-propriétaire se pose avec plus d'acuité dès lors que l'usufruitier est affranchi de son obligation de conserver la substance de la chose soumise au démembrement.

Les dispenses de caution (et d'emploi), qu'elles soient le fait du constituant ou du nu-propriétaire, doivent être faites en pleine connaissance de cause et non de manière systématique, par usage, au détour d'un paragraphe dans un acte de notoriété notamment. Les professionnels qui accompagnent un nu-propriétaire doivent être particulièrement attentifs à ce sujet au titre de leur devoir de conseil.

¹ M. Grimaldi, L'emploi des deniers grevés d'usufruit : LPA 23 juill. 1999, p. 4.

2. Quasi-usufruit, restitution et érosion monétaire

L'article 587 du Code civil prévoit que l'usufruitier devra rendre « *soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution* ».

Ainsi, lorsque l'usufruit porte sur des deniers, l'usufruitier devra restitution suivant le principe du nominalisme (C. civ., art. 1343). Il en résulte que la dette de restitution due par le quasi-usufruitier correspond à la valeur nominale des sommes initialement remises, sans ajustement pour l'inflation ou les variations économiques. En pratique, ce principe peut entraîner une érosion de la valeur réelle de la créance de restitution au détriment du nu-propriétaire, notamment dans un contexte d'inflation. Dès lors, des mécanismes de revalorisation ou d'indexation peuvent être prévus contractuellement pour protéger ce dernier de la dépréciation monétaire.

1. Revaloriser la créance de restitution avec le mécanisme de l'indexation

Le mécanisme d'indexation permet d'ajuster la créance de restitution en fonction de l'évolution d'un indice déterminé. Ce procédé est encadré par l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier, qui impose que l'indice choisi soit en lien direct avec l'objet de la convention ou l'activité des parties. Certaines indexations, comme celles fondées sur le SMIC ou le niveau général des prix, sont interdites, car considérées comme ayant une évolution trop rapide ou non pertinente.

Le choix d'un indice en relation avec l'activité des parties est généralement écarté dès lors que la créance de restitution existant entre eux n'est pas liée à l'exercice de leur profession. Aussi, le choix de l'indice doit avoir un lien avec l'objet de la convention, lequel est apprécié eu égard à la finalité du contrat. Cela signifie que l'indice retenu doit refléter une relation directe avec les biens ou les fonds remis en quasi-usufruit au moment de la conclusion de la convention.

Peuvent donc être utilisés des indices monétaires ou bien dans d'autres indices, en relation avec l'emploi que le quasi-usufruitier déclare vouloir faire. Il pourrait par exemple s'agir, en cas d'investissement immobilier, l'indice du coût de la construction ou un indice de loyers. En cas d'investissement en bourse, un indice en lien avec la composition du portefeuille (indice CAC 40 ou autres).

Formule d'indexation :

Montant indexé = montant initial x Indice à la date de restitution / indice à la date initiale



Attention : L'indexation et la stipulation d'intérêt sont deux mécanismes distincts qui se traduisent par des modalités de calcul différentes. Or, il arrive que la convention de quasi-usufruit prévoie une indexation, tout en la fondant sur un taux (comme l'OAT 10 ans). Si une telle stipulation n'est pas de nature à invalider la revalorisation, cela nécessitera de « transformer » le taux en indice pour utiliser la méthodologie de calcul rappelée ci-dessus.

La possibilité de fixer une valeur plancher

La stipulation d'une indexation est motivée par la volonté de protéger le nu-propriétaire d'un risque de dépréciation de sa créance en raison de l'érosion monétaire. Cependant, il arrive que les parties s'accorde pour lui assurer une autre protection subsidiaire, liée au risque de

baisse de l'indice choisi. C'est la raison pour laquelle, une clause plancher peut être stipulée. Cette clause prévoit que l'indexation ne pourra pas avoir pour effet de diminuer le montant nominal initial de la créance de restitution. Dit autrement, l'indexation est stipulée pour jouer à la hausse mais non à la baisse aux fins de protéger le nu-propriétaire.

Précisons que les clauses plancher ont été condamnées par la Cour de cassation aux termes de deux arrêts¹, jugeant qu'est « nulle une clause d'indexation qui exclut la réciprocité de la variation ».

Cependant, ces décisions ont été rendues en matière de baux commerciaux, contrats dans lesquels l'indexation est d'ordre public.

Or, tel n'est pas le cas en matière de convention de quasi-usufruit stipulant une indexation.



Doctrine AUREP : selon nous, la portée des arrêts susvisés est limitée aux baux commerciaux compte-tenu de leur motivation. Nous sommes d'avis que la clause d'indexation peut être assortie d'une clause plancher en ce qui concerne la dette de restitution.

2. Revaloriser la créance de restitution avec le mécanisme de la dette de valeur

La dette de valeur est un mécanisme permettant d'échapper au principe du nominalisme monétaire, en ajustant la créance au regard de la valeur réelle d'un bien ou d'un objet déterminé. Ce mécanisme est très répandu dans le droit de la famille à travers les dispositions légales relatives notamment à l'évaluation du rapport successoral, des récompenses (profit subsistant) ou encore de certaines créances des indivisaires.

En matière de dette de restitution, il s'agit de prévoir que la dette sera égale à la valeur des biens subrogés aux deniers originellement soumis au quasi-usufruit.

La possibilité de recourir à la dette de valeur de manière conventionnelle est discutée en doctrine.

Néanmoins, ce mécanisme est désormais défini par la loi², au sein d'un texte distinct des hypothèses légales susvisées. L'article 1343 du Code civil dispose en effet dans son dernier alinéa que « Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. »

La divergence doctrinale subsiste toutefois.



Doctrine AUREP : selon nous, cette modification législative constitue une consécration du mécanisme de la dette de valeur permettant d'y recourir de manière conventionnelle.



Conseil pratique : l'efficacité de la réévaluation fondée sur le mécanisme de la dette de valeur repose sur la capacité des parties à prouver les subrogations successives. Aussi, le recours à cette méthode doit s'accompagner de conseils précis et pratiques en ce sens. La convention de quasi-usufruit relatera utilement

¹ Cass. 3ème civ., 14 janv. 2016, n°14 24.681 et Cass. 3ème civ., 30 juin 2021, n°19-23.038

² Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, art. 3

les précautions nécessaires au maintien et au suivi du fil subrogatoire. Doivent notamment être prévues l'obligation d'information de la part de l'usufruitier envers le nu-propriétaire chaque fois qu'un bien se substituera au bien initial ou précédent ainsi qu'une déclaration de remploi incombant au quasi-usufruitier pour chaque acquisition nouvelle faite en subrogation.

Exemple

Louis décède laissant son fils Auguste et son épouse, usufruitière, Marie. La succession comprend diverses liquidités évaluées à 210 000 € appartenant en propre au défunt. Les parties conviennent dans une convention de quasi-usufruit que la dette de restitution sera réévaluée selon le mécanisme de la dette de valeur. Dans un premier temps, Marie place les fonds sur un compte à terme.

Quelques années plus tard, à l'échéance du dépôt, Marie décide d'investir cette somme (250.000 €) dans un appartement locatif. Dix ans plus tard, elle vend l'appartement pour 300 000 € et acquiert avec cette somme des parts de SCPI. Conformément à la convention, Marie informe Auguste de chaque transaction, en précisant les subrogations opérées, et établit une déclaration de remploi pour chaque acquisition.

Au décès de Marie, la dette de restitution correspondra à la valeur des parts de SCPI au jour de la liquidation de la succession, soit 310 000 €, leur valeur ayant augmenté depuis l'acquisition.

Ce mécanisme de la dette de valeur garantit qu'Auguste récupère non pas la somme initiale de 210.000 €, mais une valeur réelle reflétant les transformations successives des biens soumis au quasi-usufruit.

La convention et le suivi rigoureux des subrogations assurent ainsi la sécurité juridique et patrimoniale de l'opération.



Section 3 – Le quasi-usufruit par la loi ou par la convention

A. L'usufruit né sur des biens consommables

Il arrive fréquemment que l'usufruit prenne naissance sur des biens consommables.

Tel est le cas s'agissant d'un usufruit successoral légal du conjoint qui a pour assiette l'ensemble du patrimoine successoral dont les liquidités (comptes de dépôt, livrets).

Tel est le cas également lorsque le conjoint se trouve usufruitier, non en raison de la loi mais en raison d'une disposition à cause de mort (donation au dernier vivant ou testament).

Cela inclut tous les comptes contenant des liquidités immédiatement disponibles, tels qu'un compte courant ou un livret d'épargne (comme le livret A, le livret de développement durable, ou encore un plan d'épargne populaire). La question de savoir si un plan d'épargne logement (PEL) peut faire l'objet d'un quasi-usufruit est sujette à débat. Toutefois, il semble que,

puisque le décès du titulaire entraîne la clôture du PEL, le quasi-usufruit pourrait y trouver application¹.

Le dénouement d'un contrat d'assurance vie dont la clause est dite démembrée conduit à une hypothèse semblable.

Dans toutes ces hypothèses, le quasi-usufruit est dit d'origine légale car son régime est dicté par l'article 587 du Code civil en raison de la nature des biens qu'il a pour objet (assiette).

Peu important que **l'usufruit** ait pris naissance en vertu d'une disposition de la loi ou une convention.

S'il s'exerce sous le régime du quasi-usufruit c'est seulement en application de l'article 587 précité car il porte sur des biens consommables.

En revanche, un compte-titres ordinaire ou un plan d'épargne en actions ne peuvent être soumis à un quasi-usufruit, les titres qui y figurent n'étant pas des biens consommables.

B. L'usufruit poursuivi sur les biens subrogés, consommables

Une autre hypothèse peut donner naissance à un quasi-usufruit : le bien initialement soumis à l'usufruit était de nature non consommable mais il a été subrogé par un autre, consommable. L'usufruit va donc se muer en quasi-usufruit ; en raison de la nature de la chose subrogée, l'usufruitier aura des pouvoirs étendus mais toujours l'obligation de restituer.

Tel est le cas par exemple en matière d'indemnisation consécutive à la perte du bien soumis à usufruit (voir Partie 1, page 60).

Par exception, si la perte de la chose donne lieu au paiement d'une indemnité, l'usufruit peut se reporter sur cette dernière par le mécanisme de la subrogation réelle². Ce procédé consiste à substituer, dans un patrimoine, une chose perdue par une autre d'égale valeur.

La subrogation réelle peut intervenir dans trois cas principaux :

- lorsque l'indemnisation découle d'un contrat d'assurance couvrant la perte de la chose³ ;
- lorsque la perte résulte d'une expropriation pour cause d'utilité publique, avec une indemnité fixée conformément à l'article L. 13-7 du Code de l'expropriation, qui précise que le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur l'indemnité en remplacement de la chose ;
- lorsque la perte de la chose donne lieu à des dommages et intérêts.

Dans ces hypothèses, l'usufruit change d'objet et continue de s'exercer sur la somme perçue en compensation, sous le régime du quasi-usufruit.

Il en va ainsi également des créances soumises à usufruit qui arrivent à échéance et fait l'objet d'un paiement en argent.

¹ J. Aulagnier, « *Quasi-usufruit et pratique bancaire* », revue de droit bancaire et de la bourse, n° 69, sept – oct. 1998, p. 164

² La subrogation réelle est définie comme « une fiction de droit par laquelle (dans une universalité) un bien en remplace un autre en lui empruntant ses qualités », G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 10e éd.

³ P. Sirinelli, LPA, n° 89 du 26 juillet 1993, « *Le quasi-usufruit (suite et fin)* », n° 104

Cela s'applique encore à l'hypothèse du quasi-usufruit né de la distribution d'un dividende prélevé sur les réserves ou d'un résultat exceptionnel consécutif à la cession de l'ensemble des biens immobiliers de la société dont les titres sont démembres¹.

C. L'usufruit né sur des biens non consommables soumis au régime du quasi-usufruit par convention

Le régime du quasi-usufruit peut être élargi par convention à des biens non consommables mais fongibles. Cela confère à l'usufruitier des droits similaires à ceux d'un propriétaire, à condition qu'il respecte l'obligation de restitution.

Il est en effet possible d'étendre les dispositions de l'article 587 du Code civil à l'usufruit de choses non consommables par l'usage ainsi eu l'a admis il y a longtemps la jurisprudence². La propose ainsi l'application d'un quasi-usufruit sur des biens non consommables par le premier usage, notamment des valeurs mobilières³.

Dans cette hypothèse, la convention est nécessaire car sans elle, le quasi-usufruit ne peut exister.

Il s'agit d'un quasi-usufruit conventionnel car le régime du quasi-usufruit ne résulte pas de l'application de l'article 587, la nature consommable des biens faisant défaut.

La convention va donc donner naissance à un quasi-usufruit.



Doctrine AUREP : selon nous, peuvent notamment être soumis par la volonté des parties au régime du quasi-usufruit les biens fongibles tels que les valeurs mobilières, certains meubles corporels (véhicules produits en série, meubles meublants ordinaires, etc).

Nous sommes d'avis que la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie peut également faire l'objet d'un quasi-usufruit conventionnel. L'hypothèse est celle du contrat souscrit par un époux commun en biens qui, au décès de son conjoint, continue de disposer des pouvoirs exclusifs sur son contrat, non dénoué, lequel constitue néanmoins un actif commun et est traité au plan liquidatif comme un actif successoral pour la moitié.

Exemple

Delphine et Marc sont mariés sans contrat et ont un enfant commun exclusivement. Pendant l'union, Delphine a souscrit et alimenté un contrat d'assurance-vie au moyen de versements n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration

¹ Voir les développements de la Partie 2, Chapitre 2, page 80.

² Req. 30 mars 1926 DH 1927-217.

³ M. Grimaldi et J.-F. Roux : *La donation de valeurs mobilières avec réserve de quasi-usufruit*, Def. 1994, p. 4 ; F. Sauvage, « Les nouvelles frontières du quasi-usufruit », JCP N 2000, p. 691 ; Ch. Blanchard et C. Brenner, « Nature et périmètre du quasi-usufruit », APSP juillet 2015, n°3 ; C. Brenner, « La théorie générale de l'usufruit et ses implications pratiques », APSP janv. 2021, n°1.

de emploi. Marc décède quelques années plus tard. Delphine accepte sa vocation légale en usufruit.

Voici la liquidation de sa succession :



Communauté			
Actifs		Passif	
Immeubles	600.000	Néant	
Val rachat contrat AV au nom de Delphine	160.000		
Liquidités diverses	60.000		
Autres biens	40.000		
Total	860.000		

Succession de Marc			
Actifs		Passif	
Sa part dans la communauté	430.000	Néant	
<i>dont le contrat de Delphine pour 80.000</i>			
<i>dont les liquidités pour 30.000</i>			
Ses biens propres	200.000		
Total	630.000		

L'usufruit successoral de Delphine aura pour assiette l'ensemble du patrimoine successoral. Concernant les liquidités, il s'agira d'un quasi-usufruit. Concernant la moitié de valeur de rachat du contrat d'assurance vie de Delphine, il est possible de le soumettre au quasi-usufruit.



Attention : l'opportunité de cette solution est questionnée depuis l'entrée en vigueur de l'article 774 bis et surtout en raison de la teneur des commentaires BOFiP ainsi qu'il sera détaillé *infra*.

Section 4 – La fiscalité

Au plan fiscal, la déduction de la dette de restitution au passif de la succession du quasi-usufruitier appelle les observations suivantes.

La traduction patrimoniale du quasi-usufruit étant différente de celle d'un usufruit ordinaire, le traitement fiscal est également particulier.

Ainsi ne sont applicables ni les dispositions de l'article 1133 du CGI ni celles de l'article 751 du même code (présomption de fictivité).

En effet, si l'usufruitier a utilisé la somme soumise au quasi-usufruit, elle se trouvera subrogée par un autre bien figurant à l'actif successoral comme s'il en avait été plein propriétaire.

Conséquemment, la restitution qu'il doit au nu-propriétaire constitue une dette au passif de sa succession.

Les questions fiscales sont donc liées au caractère déductible de la dette de restitution.

Seront traités ci-après les principes applicables en matière de déductibilité du passif successoral et les deux exceptions.

A. Le principe de déductibilité fiscale des dettes successorales

Sur le plan civil, au décès du quasi-usufruitier, il est nécessaire d'apporter la preuve de l'obligation de restitution, conformément à l'article 587 du Code civil.

Sur le plan fiscal concernant l'assiette des droits de mutation à titre gratuit par décès, l'article 768 du CGI pose le principe de la possibilité de déduction fiscale, au titre du passif de succession, de toutes les dettes du défunt dès lors qu'elles existent au moment de l'ouverture de la succession.

Quant à la question de la preuve en matière fiscale, elle doit être apportée par écrit. Une convention ayant date certaine répond à cette exigence, mais une déclaration de succession enregistrée lors du premier décès constitue un écrit formellement suffisant. De la même manière, en cas de dénouement d'un contrat d'assurance-vie prévoyant une clause bénéficiaire démembrée, un courrier de l'assureur indiquant le montant total des fonds versés intégralement à l'usufruitier, bénéficiaire en raison d'une clause démembrée, est suffisant.



Attention : en pratique, il est observé que certains services fiscaux exigent de manière systématique que les héritiers produisent une convention de quasi-usufruit enregistrée pour pouvoir porter la dette de restitution en passif successoral déductible. Cette pratique n'a pas de fondement juridique, sauf dans certaines hypothèses qui seront indiquées dans les développements qui suivent.

Quid du montant déductible lorsque les parties ont prévu une indexation de la dette de restitution ?

Pour être opposables à l'administration en matière d'assiette des droits de mutation à titre gratuit, et sous réserve de leur validité au regard du droit civil, l'indexation doit figurer dans une convention ayant date certaine (enregistrée au sens fiscal).

B. La présomption de fictivité des dettes de l'article 773, 2° du CGI

Il résulte de l'article 773, 2° du CGI qu'en principe, les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes réputées interposées sont présumées fictives.

Elles ne peuvent être soustraites de l'actif et la preuve contraire ne peut être rapportée que si ces dettes résultent d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès de l'une des parties contractantes.

Cette disposition s'applique aux dettes consenties par le défunt. Ainsi, il ressort tant de la jurisprudence que de la doctrine administrative que sont seules concernées les dettes d'origine conventionnelle, à l'exclusion des dettes d'origine légale.

La question de la déductibilité de la dette de restitution peut donc se poser lorsque le nu-propriétaire, créancier, est un héritier du quasi-usufruitier, débiteur.

N'entrent pas dans le champ d'application de ce texte notamment les dettes de restitution nées conséquemment à :

- l'usufruit reçu par succession (droits légaux ou legs) et portant sur des biens consommables ;
- un contrat d'assurance vie qui se dénoue et qui prévoyait une clause bénéficiaire démembrée ;
- le versement de dividendes prélevés sur les réserves ;
- le versement de dividendes provenant de la distribution d'un résultat exceptionnel réalisé en raison de la cession de l'ensemble des actifs immobiliers d'une SCI ;
- le versement d'une indemnité d'expropriation ou de sinistre ;
- etc.

Entrent notamment dans le champ d'application de ce texte les dettes de restitution nées conséquemment à :

- la volonté des parties de soumettre un bien non consommable au régime du quasi-usufruit ;
- la volonté des parties de proroger l'usufruit sur le prix de vente du bien démembré (C. civ., art. 621) en le soumettant au quasi-usufruit (pas de emploi)

C. Les dispositions de l'article 774 bis du CGI et les commentaires administratifs

Lors du débat du projet de loi de finances pour 2024 les sénateurs ont introduit une disposition inattendue visant à écarter des dettes déductibles la dette de restitution, disposition qui a reçu un avis favorable du gouvernement d'abord et de l'Assemblée nationale par la suite.

L'objectif poursuivi était ainsi exprimé : « *Le présent amendement vise à renforcer la cohérence de la fiscalité applicable aux usufruits de sommes d'argent, afin de dissuader le recours à des opérations qui sont principalement motivées par un objectif d'optimisation fiscale* » (Sénat, PLF 2024, [Amdt n° I-1868 rect. bis, 24 nov. 2023](#))

Cette disposition codifiée dans l'article 774 bis du CGI est rédigée comme suit :

« I.-Ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit.

Le présent I ne s'applique ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, sous réserve qu'il soit justifié que ces dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l'application des articles 757 ou 1094-1 du code civil.

II.-Par dérogation à l'article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non-déductible de l'actif successoral mentionnée au I du présent article donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d'après le degré de parenté existant entre ce dernier et l'usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l'usufruit, si les droits dus sont inférieurs.

Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en application du présent II, l'article 784 ne s'applique ni sur la valeur des sommes d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s'était réservé l'usufruit du prix de cession.

Les droits acquittés lors de la constitution de l'usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propiétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution. »

Sont donc visées les donations de deniers avec réserve d'usufruit. La succession du quasi-usufruitier sera comptable de la restitution envers le nu-propiétaire mais cette dette ne sera plus admise en déduction au titre du passif successoral pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit par décès.

Dans cette hypothèse, il est toutefois prévu :

- La possibilité d'imputer les DMTG donation qui auraient été acquittés, sans pouvoir donner lieu à restitution en cas d'excédent,
- Que le mécanisme du rappel fiscal ne sera alors pas appliqué à ladite donation.

Si la loi ne peut être rétroactive, il convient de noter qu'elle est applicable à toutes les successions ouvertes depuis le 29 décembre dernier (date de promulgation de la loi). Ce texte emportera donc des conséquences pour les donations déjà réalisées.

Les commentaires administratifs publiés au BOFiP le 26 septembre 2024 sont ensuite venu apporter des éclaircissements bienvenus mais aussi des éléments très critiquables.

1. Les dettes concernées

L'article 774 bis du CGI, entré en vigueur le 29 décembre 2023, dispose notamment :

« I.-Ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit.

Le présent I ne s'applique ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, sous réserve qu'il soit justifié que ces dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l'application des articles 757 ou 1094-1 du code civil. »

Comme nous l'avions indiqué, étaient directement visées les donations de somme d'argent avec réserve de quasi-usufruit.

Le BOFiP confirme s'il en était besoin que « Cette disposition concerne ainsi les dettes de restitution résultant du don de la nue-propiété de somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. »

Deux autres précisions sont les bienvenues. D'une part, celle selon laquelle l'usufruit portant sur un bien autre qu'une somme d'argent « tel qu'un contrat de capitalisation, des valeurs mobilières, des crypto-actifs, un compte courant d'associé, etc. » n'est pas dans le champ d'application de ces dispositions nouvelles. En effet, l'usufruit portant sur ces biens et droits n'obéissant pas au régime du quasi-usufruit¹, il n'existe pas de dette de restitution, cet usufruit demeure régi au plan fiscal par les dispositions de l'article 1133 du CGI et son extinction ne donne lieu à aucune taxation. D'autre part, les commentaires administratifs

¹ Pour les « crypto » la question fait toutefois débat, notamment selon le type de crypto concerné.

indiquent que le quasi-usufruit conventionnel portant sur un bien autre qu'une somme d'argent demeure déductible. C'est dire que la constitution par la volonté de l'homme d'un quasi-usufruit n'est pas totalement sanctionnée fiscalement. Ainsi, l'usufruitier d'un ensemble de valeurs mobilières qui conviendrait avec le nu-propriétaire d'un quasi-usufruit sur le portefeuille pourrait toujours voir sa dette de restitution inscrite au passif successoral¹. Si ces deux clarifications étaient opportunes, elles sont malheureusement complétées de commentaires parfaitement critiquables. Il nous faut aujourd'hui dénoncer l'extension du champ d'application auquel le BOFiP tente de procéder. En effet, tout en expliquant que l'usufruit portant sur un contrat de capitalisation n'est pas concerné par les dispositions nouvelles faute de quasi-usufruit, l'administration fiscale précise qu'en revanche, le quasi-usufruit qui résulterait d'un rachat sur ce contrat ne permettra pas à coup sûr la déduction fiscale de la restitution. En d'autres termes, ces commentaires étendent le principe de non-déductibilité aux dettes de restitution résultant du remboursement d'une créance démembrée ou du rachat d'une enveloppe démembrée telle un contrat de capitalisation. Cette extension ne peut cependant selon nous s'autoriser ni du premier ni du second alinéa de l'article 774 bis.

Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle par exemple Monsieur GENEREUX aurait donné son contrat de capitalisation à son fils en se réservant un usufruit, puis aurait procédé à un rachat important. Dans une telle occurrence, en application du régime de l'usufruit de créance, le remboursement partiel ou total de la créance donne naissance à un quasi-usufruit. Il s'agit alors d'un quasi-usufruit d'origine légale et non conventionnelle². Cette situation n'est pas visée par l'alinéa premier, l'usufruit ayant été réservé sur un contrat de capitalisation et non sur une somme d'argent. Elle n'est pas davantage visée par le second alinéa faute de dette de restitution *contractées* sur le prix de *cession* dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Il n'y a en effet ni *cession* du bien soumis à usufruit, ni convention nécessaire pour donner naissance au quasi-usufruit, lequel a une origine légale.

Si l'intention de l'administration paraît claire, cette interprétation extensive pourrait être jugée *contra legem*.

Notons que cette présomption de non-déductibilité retenue dans le BOFiP est une présomption simple, de la même manière que pour la dette de restitution née après la cession du bien démembré et conséquemment au report de l'usufruit sur le prix (voir ci-après).

2. Les dettes déductibles sous condition

Le deuxième alinéa de l'article 774 bis, dont la lecture et la compréhension sont entravées par l'utilisation d'une double négation, est sans doute celui qui a soulevé les plus de questions et suscité des inquiétudes.

Il a instauré une présomption simple de non-déductibilité de la dette de restitution dans les hypothèses de cession post-donation. Ainsi, lorsque les parties choisissent de déroger au

¹ Sous réserve de pouvoir rapporter une preuve opposable à l'administration fiscale, une convention de quasi-usufruit ayant fait l'objet d'un enregistrement est toujours souhaitable (et même nécessaire dans l'hypothèse de l'article 773, 2° du CGI).

² Quasi-usufruit par application des dispositions de l'article 587 du Code civil, à raison de l'objet sur lequel porte l'usufruit. Pour l'usufruit de créance voir : A. Françon, « *L'usufruit de créances* », RTD civ 1957, et R. Libchaber, « *L'usufruit des créances existe-t-il ?* », RTD civ. 1997.

principe de répartition du prix de vente entre elles¹ et que la vente d'un bien démembré donne naissance d'un quasi-usufruit sur le prix, la dette de restitution ne sera déductible que si le contribuable peut démontrer que l'opération n'avait pas un objectif principalement fiscal.

Les commentaires étaient fort attendus quant à la nature des justifications qui permettraient la déductibilité. Le BOFiP apporte une interprétation de cette exception, en indiquant des critères permettant de justifier l'absence d'intention principalement fiscale. Il précise ainsi que pourront être pris en compte différents indices tels que le temps écoulé depuis l'origine du démembrement, les raisons patrimoniales motivant le report de l'usufruit sur le prix de cession ou encore la latitude accordée au nu-propiétaire sur les décisions relatives à la cession et au produit de la vente.

Ces critères sont également applicables aux opérations « assimilables » à une cession telles le remboursement d'une créance démembrée ou un rachat sur un contrat de capitalisation démembré.

Revenons plus en détail sur ces précisions.

Tout d'abord, l'intervalle entre la naissance du démembrement et la cession du bien est retenu comme significatif : plus cet intervalle est long, moins il est probable que la dette de restitution soit considérée comme participant à la poursuite d'un objectif principalement fiscal. Il est précisé que ce délai doit également être évalué en tenant compte de l'évolution à la baisse de la valeur du bien démembré, comme c'est le cas pour des actifs financiers non garantis ou des contrats de capitalisation en unités de compte, dont la valeur peut fluctuer. Les motifs patrimoniaux liés à la cession ou à l'opération peuvent aussi constituer un indicateur pertinent. Par exemple, le choix d'un quasi-usufruit sur le prix peut être justifié par un besoin de liquidités pour couvrir les dépenses d'hébergement de l'usufruitier.

Enfin, le niveau de liberté laissé à l'usufruitier pour décider de la subrogation de l'usufruit sur le produit de la vente est un facteur à prendre en considération. Ainsi, dans une cession de nue-propiété avec réserve d'usufruit au prix du marché, la capacité du nu-propiétaire à exercer ses droits dans le cadre de la cession et à déterminer le sort des fonds obtenus peut également démontrer que la dette de restitution ne relève pas d'une intention fiscale prépondérante.

Ce dernier point va au rebours des usages qui s'étaient mis en place jusqu'ici. En effet, il est fréquent que les actes de donation prévoient au titre des charges et conditions de la libéralité une obligation, en cas de cession, de déroger à la répartition légale du prix de vente (C. civ., art. 621) avec un report de l'usufruit sur le prix. Ces clauses étaient insérées aux fins d'assurer au donateur un quasi-usufruitier du prix en cas de vente, dit autrement, lui permettre d'avoir une parfaite autonomie et indépendance sur l'utilisation postérieure de l'intégralité du prix, à charge de restituer à son décès.

3. Les dettes non concernées par la non-déductibilité

Les commentaires BOFiP confirment notre analyse en ce qui concerne la clause bénéficiaire démembrée :

¹ C. civ., art. 621.

« Les dispositions de l'article 774 bis du CGI concernent les dettes de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit.

Par suite, ces dispositions ne s'appliquent pas à la dette de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt détenait l'usufruit pour avoir été institué :

- par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie comme bénéficiaire en usufruit des sommes dues au titre du dénouement de ce contrat¹ ; »

Dans le même ordre d'idée, sont écartés les usufruits légués.

Pour mémoire, nous avons déjà vivement critiqué la précision textuelle suivant laquelle le principe de non-déductibilité ne trouvait pas à s'appliquer « *aux usufruits qui résultent de l'application des articles 757 ou 1094-1 du code civil* ». Nous expliquions que ces usufruits n'ont pas été constitués par celui qui sera quasi-usufruitier. Il ne s'agit pas d'usufruits constitués *per retentionem*. Aussi, l'on voit mal comment l'on pourrait reprocher un schéma abusif de la part de celui qui a reçu un usufruit mais ne l'a pas constitué lui-même, d'autant que l'application du régime du quasi-usufruit résultera de la composition du patrimoine successoral et de l'application de la loi (C. civ., art. 587). Rappelons en effet l'alinéa premier du texte « *Ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit²* ».

Les commentaires administratifs vont plus loin en précisant que sont également hors champ d'application les usufruits nés à raison d'« *un avantage matrimonial ou un préciput* »³. De même, les dispositions nouvelles ne sont pas applicables aux dettes de restitution lorsque le défunt détenait l'usufruit pour avoir été institué légataire ou donataire à cause de mort de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou de son concubin prédécédé.

On regrettera le caractère très incomplet de ces précisions. Pour autant, leur énonciation ne saurait selon nous être exhaustive ou limitative et aucun legs en usufruit ne devrait être concerné par le principe de non-déductibilité pour les raisons ci-avant rappelées.

Enfin, les commentaires indiquent que les dispositions nouvelles ne sont pas non plus applicables aux dettes de restitution résultant du versement au profit de l'usufruitier d'une indemnité d'expropriation d'un bien démembré ou d'une indemnité d'assurance faisant suite à la destruction du bien démembré ou de la distribution de dividendes prélevés sur les réserves. Il s'agit une fois encore d'hypothèses de subrogation légale.

L'on comprend que l'administration n'entend pas appliquer le texte de manière identique à l'ensemble des subrogations légales :

- les subrogations légales qui seraient consécutives à une manifestation de volonté active de l'usufruitier et à son seul pouvoir (remboursement de compte courant d'associé, rachat sur un contrat de capitalisation) seraient traitées comme des « opérations assimilables » à une cession et par principe non-déductible, ce que nous avons condamné comme ne pouvant s'autoriser de *lege lata* ;
- tandis que les subrogations légales qui seraient subies par l'usufruitier (expropriation, sinistre, distribution de réserves) ne seraient pas concernées par la non-déductibilité.

¹ Nous soulignons.

² Nous soulignons.

³ Si l'administration fiscale en doutait, nous rappelons que le préciput constitue un avantage matrimonial...

On notera que n'est pas visée l'hypothèse de la distribution de dividende provenant d'un résultat exceptionnel généré par la vente de l'ensemble des actifs immobiliers d'une société civile immobilière. Rappelons en effet qu'un arrêt du 19 septembre dernier¹ s'est prononcé en faveur du régime du quasi-usufruit dans ces circonstances. Suivant la logique qui nous semble être adoptée dans les commentaires BOFiP, une telle dette de restitution ne serait pas concernée par la non-déductibilité.

4. Conseils et recommandations pratiques

Critiquables à de nombreux points de vue, l'article 774 bis et les commentaires administratifs doivent néanmoins être intégrés à l'ensemble des stratégies patrimoniales. Nous vous proposons d'évoquer quelques pistes de réflexion pour s'adapter concernant les opérations antérieures d'une part et repenser les usages à venir d'autre part.

1. Solutions pour le passé

Les dispositions de l'article 774 bis limitent la déductibilité fiscale de la dette de restitution qui incombe au quasi-usufruitier. Alors que la succession du quasi-usufruitier demeure comptable de la restitution envers le nu-propriétaire, se pose désormais la question de savoir si cette dette peut être admise en déduction au titre du passif successoral pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit par décès.

Ces dispositions sont applicables depuis le 29 décembre dernier, date de promulgation de la loi. Les opérations antérieures à son entrée en vigueur seront donc à regarder d'un œil nouveau puisqu'elles emporteront des conséquences insoupçonnées au moment de leur mise en œuvre.

Le devoir de conseil de l'ensemble des professionnels de la gestion de patrimoine commande de reprendre attache avec les clients concernés pour analyser les conséquences des opérations réalisées dans le passé à l'aune du nouveau texte et envisager des palliatifs.

D'abord, il convient de savoir dans quelle « catégorie » la dette concernée s'inscrira :

- dette non-déductible ;
- dette déductible sous réserve de prouver que l'opération ne poursuivait pas un but principalement fiscal ;
- dette non concernée par la non-déductibilité.

Commençons par la dernière hypothèse, sans doute la plus simple. La dette sera par principe déductible, il faudra tout de même veiller à conserver une preuve de l'origine du démembrement pour l'hypothèse d'un contentieux fiscal.

Dans la seconde hypothèse, il conviendra d'analyser la situation au regard des précisions apportées par le BOFiP pour apprécier le risque de non-déductibilité ou plutôt la capacité à démontrer l'intention non principalement fiscale. Il est probable que peu de choses aient été précisées dans les actes ou conservées par les parties dès lors que la problématique n'existait pas précédemment. Il faudra alors se pencher sur le délai séparant la naissance de l'usufruit et la cession ou l'opération assimilée ainsi que les motivations ayant concouru à la

¹ Cass. civ. 3^{ème}, 19 sept 2024, n°22-18.687. Voir notre actualité : [Titres sociaux démembrés : quid de la distribution du résultat exceptionnel généré par la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une SCI](#).

naissance du quasi-usufruit. Dans cette démarche, il faudra tâcher de se préconstituer des preuves pour la succession à venir aux fins de pouvoir passer la dette en passif déductible au décès du quasi-usufruitier.

Quant à la première hypothèse, il est certain que la dette de restitution ne pourra pas être admise en déduction.

Enfin, qu'il s'agisse d'une dette par principe non-déductible ou déductible sous condition, deux solutions nous paraissent parfaitement envisageables.

D'une part, il est admis qu'une dette de restitution peut être remboursée par anticipation ou, dit autrement, qu'une extinction anticipée du quasi-usufruit est possible avec l'accord des parties. Ce procédé permettrait de régler la question en éteignant la dette de restitution.

D'autre part, si l'usufruit peut devenir quasi-usufruit lorsqu'il change d'objet, l'inverse est selon nous également possible. Aussi, les deniers soumis au quasi-usufruit peuvent être employés conjointement par l'usufruitier et le nu-propiétaire dans un placement, un investissement ou encore une acquisition permettant une nouvelle répartition des prérogatives entre eux. Pour ce faire, il faudra néanmoins pouvoir « tracer » l'utilisation des deniers soumis au quasi-usufruit et en rapporter la preuve.

Selon F. Fruleux¹, l'analyse fiscale serait indissociable de l'analyse civile, de sorte que la renonciation par le quasi-usufruitier à ses prérogatives spéciales pour revenir à un usufruit ordinaire ne devrait donner lieu à aucune taxation. Un droit fixe des actes innommés (125 €) serait tout de même supporté en raison de l'enregistrement de la convention. Il serait en effet nécessaire de prévoir une convention contenant modification des prérogatives de l'usufruitier.



Doctrine AUREP : Selon nous, il est possible de revenir à usufruit ordinaire, le quasi-usufruitier ne faisant alors qu'abdiquer à une partie de ses pouvoirs. Cette mue du quasi-usufruit en usufruit devrait être constaté dans une convention enregistrée. L'opération devrait être fiscalement neutre. Seul le droit fixe des actes innommés (125 €) serait dû à raison de l'enregistrement de la convention.

Exemple



Madame PRUDENTE et son fils ont vendu en 2022 un bien qui leur appartenait en usufruit pour l'une et en nue-propiété pour l'autre. Ils avaient convenu de déroger à la répartition légale du prix prévue par l'article 621 du Code civil en soumettant le prix au régime du quasi-usufruit. Madame PRUDENTE a investi l'intégralité de cette somme dans la souscription d'un contrat de capitalisation. Informés du nouveau risque fiscal encouru résultant de la présomption de non-déductibilité de la dette de restitution, mère et fils souhaiteraient réinvestir ensemble les fonds concernés dans une opération permettant un démembrement ordinaire, en l'occurrence, un studio à Lyon. Selon nous, cette acquisition pourra être faite en démembrement par les parties, en emploi des capitaux soumis un temps au quasi-usufruit. Il faudra néanmoins pour y parvenir, pouvoir justifier l'origine de ces fonds et leur traçabilité, depuis la naissance du quasi-usufruit jusqu'au emploi et

¹ F. Sauvage, F. Fruleux, « L'extinction du quasi-usufruit », APSP 2015, n° 3, dossier 20, p. 32

ce, afin de démontrer l'existence d'une subrogation réelle. Il n'y aura alors plus de dette de restitution dans le patrimoine de Madame PRUDENTE mais un usufruit sur un studio, lequel s'éteindra à son décès sans donner lieu à taxation¹.

2. Précautions pour l'avenir

Nos usages doivent s'adapter pour maintenir et pérenniser l'utilisation des stratégies fondées sur l'usufruit qui, par la richesse de leurs possibilités, répondent et répondront encore longtemps à de nombreux besoins et objectifs de nos clients et ce, malgré l'instauration du nouvel article 774 bis.

Parmi les nouvelles habitudes à prendre, il conviendra de s'interroger selon les circonstances de chaque dossier sur le nouveau rapport risque/bénéfice entre l'opportunité de faire naître un quasi-usufruit et l'incertitude quant à la déductibilité fiscale de la dette de restitution.

Si le choix est fait de s'orienter vers un quasi-usufruit, il sera nécessaire d'informer les parties sur le risque fiscal encouru le cas échéant. Il faudra aussi questionner et peser les motivations qui concourront à la naissance du quasi-usufruit et les expliciter par écrit dans le dessein de défendre la déductibilité fiscale de la dette de restitution. Il faudra également veiller à éviter la concomitance des opérations, notamment entre donation en nue-propriété et cession de la pleine propriété du bien avec quasi-usufruit sur le prix de vente.

Par opposition aux pratiques antérieures, il sera désormais déconseillé d'inclure dans la donation toute stipulation relative au sort du prix de vente dans l'hypothèse de la vente conjointe par l'usufruitier et le nu-propriétaire. Il conviendra dorénavant de s'abstenir de toute clause stipulant qu'en cas de vente conjointe de l'usufruit et de la nue-propriété, le donateur aura seul pouvoir pour décider du sort du prix de vente (répartition, emploi, quasi-usufruit). Les clauses de la donation imposant le quasi-usufruit sur le prix en pareilles circonstances sont également à proscrire.

¹ CGI, art. 1133.